02 उद्देशिका एवं नागरिकता

प्रस्तावना — पाठ, दर्शन एवं न्यायिक विश्लेषण | नागरिकता — अर्जन, क्षति एवं OCI

📖 शुरुआत एक कहानी से

26 नवम्बर, संविधान दिवस। जयपुर के एक कोचिंग संस्थान में सुबह की कक्षा से पहले सब विद्यार्थी खड़े होकर उद्देशिका पढ़ते हैं — "हम, भारत के लोग..."। पीछे की बेंच से **अमन** अपने दोस्त से धीरे से पूछता है — "यार, यह **हम** कौन है? मेरे पड़ोस में जोधपुर से आए जो चाचा रहते हैं, जिनका परिवार पाकिस्तान से आया था — क्या वे भी इस **हम** में आते हैं?" शिक्षक ने सवाल सुन लिया और मुस्कराए — "इसी सवाल का जवाब यह पूरा अध्याय है।"

✨ 1960 में सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक असाधारण सवाल आया — भारत को पश्चिम बंगाल का **"बेरुबाड़ी संघ"** क्षेत्र पाकिस्तान को देना था, लेकिन क्या ऐसा करना प्रस्तावना के उस वादे का उल्लंघन नहीं होगा जिसमें भारत ने अपने **"राष्ट्र की एकता"** की रक्षा का संकल्प लिया था? न्यायालय ने चौंकाने वाला उत्तर दिया — प्रस्तावना तो संविधान का "भाग" ही नहीं है, इसलिए यह प्रश्न ही निरर्थक है! तेरह वर्ष बाद, **1973** में **केशवानंद भारती** मामले में **13 न्यायाधीशों** की ऐतिहासिक पीठ ने इस निर्णय को पलट दिया — प्रस्तावना अब संविधान का **"अभिन्न भाग"** घोषित हुई। यह पूरी कहानी हमें सिखाती है कि **"हम, भारत के लोग"** — इन चार शब्दों का कानूनी वज़न कितना गहरा है। लेकिन एक सवाल और बचता है — यह "हम" आख़िर है कौन? यही तय करता है **नागरिकता का कानून** — प्रस्तावना जहाँ राष्ट्र की आत्मा और पहचान गढ़ती है, वहीं नागरिकता कानून तय करता है कि उस पहचान का हिस्सेदार वास्तव में कौन बनेगा।

इस अध्याय के **भाग A** में हम उद्देशिका को शुरू से समझेंगे — यह क्या है, कैसे बनी, इसका पूरा पाठ, इसके **हर शब्द** का अर्थ, इसका महत्व, इससे जुड़े **न्यायिक निर्णय (1960 से 2024 तक)**, **42वाँ संशोधन** और दूसरे देशों से तुलना। **भाग B** में नागरिकता की अवधारणा, नागरिक बनाम विदेशी, **एकल नागरिकता**, **अनुच्छेद 5 से 11**, **नागरिकता अधिनियम 1955** के अर्जन और क्षति के तरीके, असम, NRC, **CAA**, राजस्थान में बसे पाकिस्तानी हिंदू प्रवासी और **OCI** पढ़ेंगे।

📋 विषय-सूची

1	भाग A — उद्देशिका (Preamble): उद्देशिका क्या है और क्यों ज़रूरी है
2	प्रस्तावना — परिचय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
3	प्रस्तावना का पाठ एवं इसके 4 घटक
4	प्रस्तावना के 9 प्रमुख शब्दों की गहन व्याख्या
5	प्रस्तावना का महत्व — विद्वानों के मत, न्यायिक विश्लेषण एवं संशोधनीयता
6	प्रमुख न्यायिक निर्णय (1960–2024) एवं 42वाँ संशोधन
7	अन्य देशों की उद्देशिकाओं से तुलना एवं मूल्यांकन
8	भाग B — नागरिकता (Citizenship): नागरिकता क्या है — अवधारणा एवं सिद्धांत
9	नागरिकता का अर्थ एवं महत्व
10	एकल नागरिकता (Single Citizenship)
11	संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 5-11) — 26 जनवरी 1950 को नागरिक बने
12	नागरिकता अधिनियम 1955 — अर्जन के 7 तरीके (असम समझौता, NRC एवं CAA 2019 सहित)
13	नागरिकता की क्षति के 3 तरीके
14	प्रवासी भारतीय नागरिकता (OCI) एवं तुलनात्मक अध्ययन
15	निष्कर्ष — महत्वपूर्ण तथ्य एक नज़र में

📜 भाग A — उद्देशिका (Preamble)

इस भाग में खंड 1 से 7 तक — उद्देशिका का अर्थ, इतिहास, पूरा पाठ, हर शब्द की व्याख्या, महत्व, न्यायिक निर्णय, 42वाँ संशोधन और अन्य देशों से तुलना।

1. उद्देशिका क्या है और क्यों ज़रूरी है

हर बड़ा दस्तावेज़ — चाहे कोई पुस्तक हो, किसी संस्था का नियम-पत्र हो या किसी देश का संविधान — शुरुआत में बताता है कि वह **क्यों** लिखा गया है। संविधान के इसी शुरुआती अंश को अंग्रेज़ी में **"प्रिएम्बल" (Preamble)** कहते हैं। यह शब्द लैटिन शब्द **"प्रिएम्बुलस" (Praeambulus)** से बना है, जिसका अर्थ है **"आगे-आगे चलने वाला"**। यानी वह अंश जो पूरे संविधान से पहले आकर उसका परिचय दे।

संविधान के आधिकारिक **हिंदी पाठ** में इसे **"उद्देशिका"** कहा गया है — यानी वह अंश जो संविधान के **उद्देश्य** बताए। आम बोलचाल और कई पुस्तकों में इसे **"प्रस्तावना"** भी कहते हैं। परीक्षा में दोनों शब्द आते हैं और दोनों का अर्थ एक ही है। इस अध्याय में दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है।

🔍 आसान परिभाषा: उद्देशिका (प्रस्तावना / Preamble)

📘 **परिभाषा:** संविधान का वह परिचयात्मक अंश जो बताता है कि संविधान की शक्ति कहाँ से आती है, भारत किस प्रकार का राज्य होगा, संविधान किन लक्ष्यों को पाना चाहता है और संविधान कब अंगीकृत हुआ।

💡 **आसान भाषा में:** संविधान का "पहला पन्ना", जिसमें पूरे संविधान का सार और उद्देश्य कुछ पंक्तियों में लिखे हैं। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी शादी के निमंत्रण-पत्र की पहली पंक्तियाँ बता देती हैं कि आयोजन किसका है, क्यों है और कब है — बाकी कार्यक्रम का विवरण बाद में आता है।

1.1 उद्देशिका के पाँच प्रमुख कार्य

उद्देशिका अपने आप में कोई अधिकार नहीं देती, फिर भी संविधान में इसकी भूमिका बहुत बड़ी है। इसके कार्यों को पाँच बिंदुओं में समझा जा सकता है:

कार्य	सरल व्याख्या	उद्देशिका में कहाँ दिखता है
1. शक्ति का स्रोत बताना	संविधान किसी राजा, विदेशी संसद या ईश्वर के नाम पर नहीं, बल्कि जनता के नाम पर बना है।	"हम, भारत के लोग ... आत्मार्पित करते हैं"
2. राज्य की प्रकृति बताना	भारत किस तरह का देश होगा — कोई बाहरी सत्ता ऊपर नहीं, लोकतंत्र, निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख आदि।	"संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य"
3. लक्ष्य तय करना	संविधान के सारे अनुच्छेद किस दिशा में काम करेंगे।	न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता
4. व्याख्या में सहायता	किसी अनुच्छेद के दो अर्थ निकलें, तो वह अर्थ लिया जाए जो उद्देशिका के लक्ष्यों से मेल खाए।	पूरी उद्देशिका — "निर्माताओं के मन की कुंजी"
5. ऐतिहासिक तिथि दर्ज करना	संविधान सभा ने संविधान किस दिन अंगीकृत किया।	"आज तारीख 26 नवम्बर, 1949"

1.2 उद्देशिका की कानूनी स्थिति — एक नज़र में

1. उद्देशिका संविधान का **भाग** है — यह सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती (1973) में तय किया और LIC मामले (1995) में दोहराया (विस्तार खंड 5 और 6 में)।
2. उद्देशिका **न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं** है — कोई नागरिक यह कहकर न्यायालय नहीं जा सकता कि "मुझे उद्देशिका वाला न्याय दिलाओ"।
3. उद्देशिका विधायिका को **न शक्ति देती है, न उसकी शक्ति पर रोक लगाती है** — शक्तियाँ संविधान के अनुच्छेदों से आती हैं।
4. उद्देशिका में अनुच्छेद 368 के तहत **संशोधन** हो सकता है, पर "मूल ढाँचा" नहीं बदला जा सकता। अब तक केवल एक बार — **42वाँ संशोधन, 1976** — संशोधन हुआ है।

📖 स्कूल की नियम-पुस्तिका का पहला पन्ना (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। जयपुर के एक नए स्कूल के प्रधानाचार्य ने नियम-पुस्तिका छपवाई। उसमें सौ से ज़्यादा नियम थे — कब आना है, कौन-सी वर्दी पहननी है, परीक्षा कैसे होगी, फ़ीस कब जमा होगी। पर पुस्तिका का **पहला पन्ना** अलग था। उस पर सिर्फ़ इतना लिखा था — "हम, इस विद्यालय के शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी, मिलकर एक ऐसा विद्यालय बनाना चाहते हैं जहाँ हर बच्चे को **बराबर अवसर** मिले, हर बच्चे की **इज़्ज़त** हो और सब आपस में **भाई-बहन** की तरह रहें।"

साल के बीच में एक झगड़ा हुआ। एक नियम में लिखा था कि "खेल के मैदान का उपयोग कक्षा के क्रम से होगा", पर यह साफ़ नहीं था कि लड़कियों की टीम को कब मौका मिलेगा। शिक्षकों की बैठक में किसी ने कहा — "पहला पन्ना पढ़ो। हमने **बराबर अवसर** का वादा किया था। इसलिए नियम का वही अर्थ लेंगे जिसमें सबको बराबर मौका मिले।" झगड़ा वहीं सुलझ गया। पहला पन्ना खुद कोई नियम नहीं था, पर बाकी नियमों को **समझने की कुंजी** बन गया।

भारत के संविधान का पहला पन्ना भी ऐसा ही है — इसे **उद्देशिका (प्रस्तावना)** कहते हैं। इसमें बताया गया है कि संविधान किसने बनाया ("हम, भारत के लोग"), भारत कैसा राज्य होगा (संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य) और संविधान के लक्ष्य क्या हैं (न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता)। जब किसी अनुच्छेद का अर्थ साफ़ न हो, तब न्यायालय भी इसी पन्ने की ओर देखता है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** नियम-पुस्तिका का पहला पन्ना = उद्देशिका; बाकी नियम = अनुच्छेद। उद्देशिका खुद अधिकार नहीं देती, पर अनुच्छेदों को समझने की कुंजी है — इसी से अगला भाग (उद्देशिका का इतिहास) शुरू होता है।

📌 **याद रखने लायक बात:** उद्देशिका को न्यायालय में सीधे लागू नहीं कराया जा सकता, पर अस्पष्ट अनुच्छेद की व्याख्या में इसकी मदद ली जाती है।



चित्र 2.1: उद्देशिका क्या है और क्यों ज़रूरी है — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

2. प्रस्तावना — परिचय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अमेरिकी संविधान विश्व का पहला संविधान था जिसने **"प्रस्तावना (Preamble)"** से शुरुआत की — भारत सहित अनेक देशों ने इसी परंपरा का अनुसरण किया। "प्रिएम्बल" शब्द का अर्थ है संविधान का **परिचय या भूमिका (Introduction/Preface)**, जिसमें संपूर्ण संविधान का **सार (Essence)** संक्षेप में समाहित होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार **13 दिसम्बर 1946** का **"उद्देश्य प्रस्ताव (Objectives Resolution)"** है, जिसे नेहरू ने प्रस्तुत किया था और जो संविधान सभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ (देखें अध्याय 01)।

उद्देश्य प्रस्ताव **22 जनवरी 1947** को सभा में सब सदस्यों के खड़े होकर समर्थन देने से पारित हुआ था। इसी प्रस्ताव के आठ बिंदुओं को छोटा और सधा हुआ रूप देकर उद्देशिका बनी। नीचे की तालिका दिखाती है कि प्रस्ताव का कौन-सा विचार उद्देशिका में किस रूप में आया।

उद्देश्य प्रस्ताव (1946-47) का विचार	उद्देशिका (1949) में रूप
भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य होगा	"संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न ... गणराज्य"
संप्रभु भारत की सारी शक्ति और सत्ता जनता से आएगी	"हम, भारत के लोग ... आत्मार्पित करते हैं"
सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय; प्रतिष्ठा, अवसर और विधि के समक्ष समानता	"न्याय" और "प्रतिष्ठा और अवसर की समता"
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन की स्वतंत्रता	"विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता"
गणराज्य के क्षेत्र की अखंडता की रक्षा	"राष्ट्र की एकता" (1976 से "एकता और अखंडता")
अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए पर्याप्त सुरक्षा	सीधे उद्देशिका में नहीं — भाग 3, 16 आदि में; भाव "बंधुता" और "न्याय" में
विश्व-शांति और मानव-कल्याण में योगदान	सीधे उद्देशिका में नहीं — अनुच्छेद 51 (नीति निदेशक तत्व) में

2.1 उद्देशिका का प्रारूप कैसे बना

1. **अक्टूबर 1947:** संवैधानिक सलाहकार **बी.एन. राव** के पहले प्रारूप में एक छोटी प्रस्तावना थी, जो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी।
2. **फ़रवरी 1948:** डॉ. भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली **प्रारूप समिति** ने संशोधित प्रारूप दिया; इसमें "बंधुता" जोड़ी गई और भारत को "संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य" कहा गया।
3. **17 अक्टूबर 1949:** सभा ने उद्देशिका पर बहस की — मौलाना हसरत मोहानी का "समाजवादी गणराज्यों का संघ" वाला और एच.वी. कामत का "ईश्वर के नाम पर" वाला संशोधन गिर गया; उद्देशिका पारित हुई।
4. **26 नवम्बर 1949:** पूरा संविधान अंगीकृत हुआ; उद्देशिका में यही तारीख़ लिखी है।

◆◆ विद्वानों के मत — एक झलक

विद्वान	प्रस्तावना के बारे में मत
एन.ए. पालकीवाला (N.A. Palkhivala), न्यायविद	प्रस्तावना — **"संविधान का पहचान-पत्र" (Identity Card of the Constitution)**
पं. ठाकुर दास भार्गव (Thakur Das Bhargava)	प्रस्तावना संविधान का सबसे अनमोल भाग है — संविधान की **आत्मा, कुंजी, रत्न और कसौटी** (soul, key, jewel, yardstick of the Constitution)
के.एम. मुंशी (K.M. Munshi)	"हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की **जन्म-पत्री (Horoscope)**"
सर अर्नेस्ट बार्कर (Ernest Barker)	"संविधान का **मूल-स्वर (Key-note to the Constitution)**" — इतने प्रभावित हुए कि अपनी पुस्तक (1951) में इसे उद्धृत किया

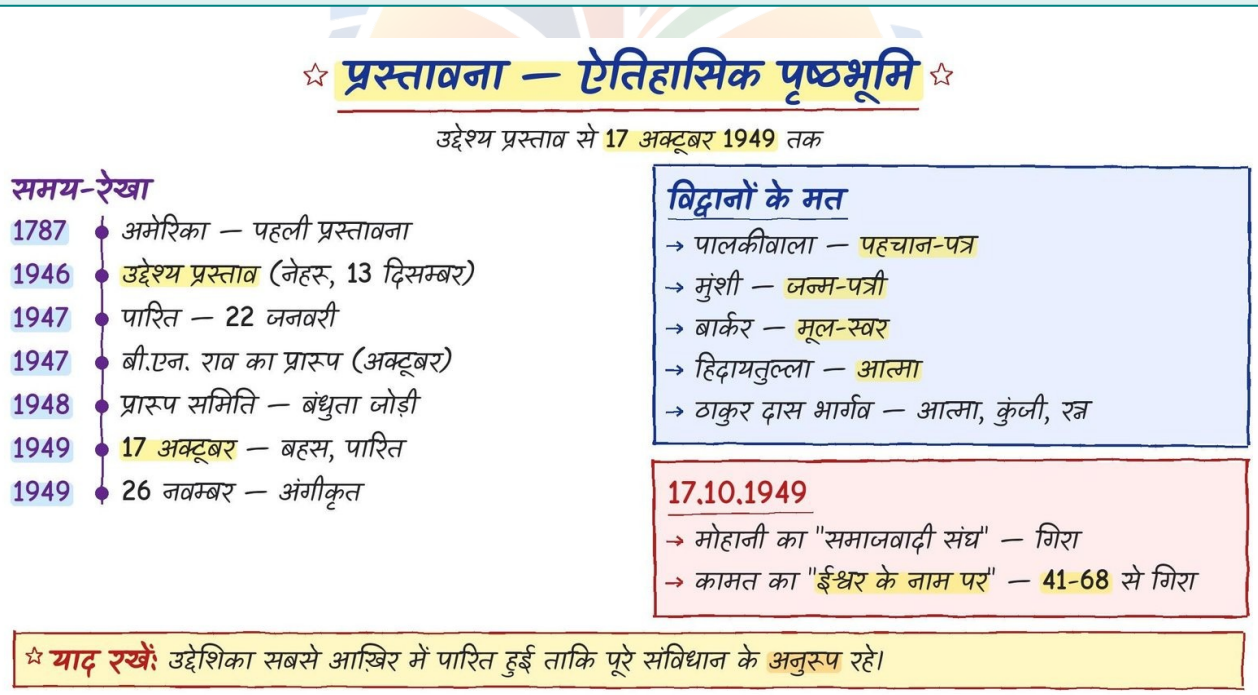
ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

विद्वान	प्रस्तावना के बारे में मत
एम. हिदायतुल्ला (M. Hidayatullah), पूर्व मुख्य न्यायाधीश	"हमारे संविधान की **आत्मा (Soul of our Constitution)**" — इसे केवल क्रांति ही बदल सकती है

> ⚠️ **महत्वपूर्ण नोट:**
> **42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976** ने प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े — **समाजवादी (Socialist), धर्मनिरपेक्ष (Secular) एवं अखंडता (Integrity)**। यह अब तक की एकमात्र बार है जब प्रस्तावना में संशोधन हुआ हो। (आधिकारिक हिंदी पाठ में "धर्मनिरपेक्ष" की जगह **"पंथनिरपेक्ष"** शब्द है — दोनों का अर्थ एक है।)

> ⚠️ **भ्रम से बचें — उद्देशिका बनाम उद्देश्य प्रस्ताव**
> उद्देश्य प्रस्ताव **नेहरू** ने रखा (13.12.1946) — **अंबेडकर** ने नहीं; यह **22.01.1947** को पारित हुआ। उद्देशिका पर बहस **17.10.1949** को हुई और यह पूरे संविधान के बाद पारित हुई।
> उद्देश्य प्रस्ताव में "अवशिष्ट शक्तियाँ इकाइयों के पास" की बात थी, पर अंतिम संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ **संसद (केंद्र)** को मिलीं — इसलिए हर बिंदु उद्देशिका में ज्यों का त्यों नहीं आया।

> 📖 **17 अक्टूबर 1949 — सबसे पहली पंक्ति, जो सबसे आख़िर में पारित हुई**
>
> संविधान सभा ने लगभग पूरा संविधान पारित कर लेने के बाद **17 अक्टूबर 1949** को उद्देशिका पर बहस की। कारण साफ़ था — उद्देशिका पूरे संविधान का सार है, इसलिए पहले संविधान बने, फिर उसका सार उसके अनुरूप लिखा जाए। उसी दिन **मौलाना हसरत मोहानी** ने संशोधन रखा कि भारत को "सोवियत संघ की तर्ज़ पर भारतीय समाजवादी गणराज्यों का संघ" कहा जाए। यह संशोधन अस्वीकार हो गया।
>
> फिर **एच.वी. कामत** उठे। वे चाहते थे कि उद्देशिका की शुरुआत **"ईश्वर के नाम पर" (In the name of God)** से हो। **पूर्णिमा बनर्जी** ने अपील की कि सभा को "ईश्वर पर वोट डालने" की उलझन में न डाला जाए। कामत नहीं माने। हाथ उठाकर मतदान हुआ — **41 पक्ष में, 68 विरोध में**। संशोधन गिर गया। कामत ने दुख से कहा — "आज का दिन हमारे इतिहास में काला दिन है।"
>
> इस बहस से एक बड़ा सिद्धांत तय हुआ: भारत का संविधान किसी देवता, राजा या विदेशी सत्ता के नाम पर नहीं, बल्कि **"हम, भारत के लोग"** के नाम पर बना है। सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने प्रश्न रखा कि "उद्देशिका संविधान का भाग बने" — और प्रस्ताव पारित हुआ। यही बात 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का एक आधार बनी।
>
> 🎯 **इस कहानी से समझें:** उद्देशिका संविधान का "सार" है, इसलिए सबसे आख़िर में पारित हुई; "ईश्वर" वाला संशोधन गिरने से साफ़ हुआ कि शक्ति का स्रोत जनता है — अब हम उद्देशिका का पूरा पाठ और उसके चार घटक पढ़ेंगे।
>
> 📌 **याद रखने लायक बात:** उद्देशिका पर बहस 17 अक्टूबर 1949 को हुई; कामत का "ईश्वर के नाम पर" संशोधन 41-68 से अस्वीकार हुआ।



चित्र 2.2: प्रस्तावना — परिचय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

3. प्रस्तावना का पाठ एवं इसके 4 घटक

उद्देशिका केवल एक लंबा वाक्य है, पर इसके हर शब्द का अर्थ है। पहले इसका पूरा पाठ आधिकारिक हिंदी में और फिर मूल अंग्रेज़ी में पढ़िए। हिंदी पाठ में तारीख़ के साथ भारतीय पंचांग की तिथि भी दी गई है।

> *हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को: सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय**, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतंत्रता**, प्रतिष्ठा और अवसर की **समता** प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली **बंधुता** बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।* — **भारत के संविधान की उद्देशिका (आधिकारिक हिंदी पाठ)**

> *मूल अंग्रेज़ी पाठ (42वें संशोधन के बाद) (WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens: JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.)* — **भारत के संविधान की उद्देशिका (अंग्रेज़ी पाठ)**

💡 उदाहरण: प्रस्तावना का पूरा पाठ (सरल शब्दांकन)

"हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

3.1 उद्देशिका के 4 घटक (Ingredients)

उद्देशिका को ध्यान से पढ़ें तो इसमें चार अलग-अलग बातें — यानी चार **घटक** — दिखाई देते हैं। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि "संविधान लागू होने की तिथि" (26 जनवरी 1950) उद्देशिका का घटक है या नहीं — उत्तर है **नहीं**; उद्देशिका में केवल **अंगीकरण की तिथि** (26 नवम्बर 1949) है।

घटक (Ingredient)	विवरण
1. शक्ति का स्रोत (Source of Authority)	संविधान अपनी शक्ति **"भारत के लोगों"** से प्राप्त करता है — "हम, भारत के लोग" (We, THE PEOPLE OF INDIA)
2. भारतीय राज्य की प्रकृति (Nature of State)	संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष (पंथनिरपेक्ष), लोकतंत्रात्मक, गणराज्य
3. संविधान के उद्देश्य (Objectives)	न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व (बंधुता)
4. संविधान अंगीकृत करने की तिथि (Date of Adoption)	26 नवम्बर 1949

📊 उद्देशिका — कुछ रोचक तथ्य

1. उद्देशिका संविधान का सबसे छोटा पर सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अंश है — संविधान दिवस पर देश भर में इसका **सामूहिक पाठ** होता है।
2. केंद्र सरकार ने **19 नवम्बर 2015** को अधिसूचना जारी कर हर वर्ष **26 नवम्बर** को **"संविधान दिवस"** मनाने का निर्णय लिया।
3. 2024-25 में संविधान अंगीकरण के **75 वर्ष** पूरे होने पर वर्ष भर का अभियान **"हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान"** चला।
4. उद्देशिका में **"लोग"** (हम, भारत के लोग) और **"नागरिक"** (समस्त नागरिकों को) — दोनों शब्द आते हैं।
5. संविधान अंगीकरण के समय इसमें **395 अनुच्छेद** और **8 अनुसूचियाँ** थीं; उद्देशिका तब भी आज जितनी ही छोटी थी — बदलाव केवल तीन शब्दों का हुआ।

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

उद्देशिका की संरचना — चार घटक

1. शक्ति का स्रोत	**"हम, भारत के लोग"** **संविधान जनता के नाम पर — राजा, विदेशी संसद या ईश्वर के नाम पर नहीं**
2. राज्य की प्रकृति	**संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न • समाजवादी* • पंथनिरपेक्ष* • लोकतंत्रात्मक • गणराज्य** * 42वें संशोधन (1976) से जोड़े गए
3. उद्देश्य	**न्याय — सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक** **स्वतंत्रता — विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना** **समता — प्रतिष्ठा और अवसर की** **बंधुता — व्यक्ति की गरिमा + राष्ट्र की एकता और अखंडता***
4. अंगीकरण की तिथि	**26 नवम्बर 1949 (मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् 2006)** **"अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित" — लागू होने की तिथि (26.1.1950) घटक नहीं**

चित्र 2.3: उद्देशिका की संरचना — चार घटक और उनके शब्द

3.2 मूल उद्देशिका (1949) बनाम वर्तमान उद्देशिका (1977 से)

बिंदु	मूल पाठ (26.11.1949)	वर्तमान पाठ (42वें संशोधन के बाद, 3.1.1977 से)
राज्य की प्रकृति	संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य	संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न **समाजवादी पंथनिरपेक्ष** लोकतंत्रात्मक गणराज्य
बंधुता किसे सुनिश्चित करे	व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता	व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता **और अखंडता**
न्याय, स्वतंत्रता, समता	वही	कोई बदलाव नहीं
अंगीकरण की तिथि	26 नवम्बर 1949	वही — बदली नहीं गई (2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तिथि बनी रहने से संशोधन अवैध नहीं होता)

3.3 क्रम और शब्दों के जाल — जो परीक्षा में बार-बार आते हैं

- **राज्य की प्रकृति का क्रम:** संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न → समाजवादी → पंथनिरपेक्ष → लोकतंत्रात्मक → गणराज्य। याद रखने की युक्ति: **"सं-स-पं-लो-ग"**।
- **उद्देश्यों का क्रम:** न्याय → स्वतंत्रता → समता → बंधुता (**"न्या-स्व-स-बं"**)।
- **न्याय के तीन रूप:** सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक — "धार्मिक" या "शैक्षणिक" न्याय उद्देशिका में नहीं है।
- **स्वतंत्रता के पाँच रूप (क्रम सहित):** विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। "आर्थिक स्वतंत्रता" उद्देशिका में **नहीं** है।
- **समता के दो रूप:** प्रतिष्ठा (स्थिति) की समता और अवसर की समता।
- **"लोग" और "नागरिक" — दोनों शब्द:** शुरुआत में "हम, भारत के **लोग**" और आगे "उसके समस्त **नागरिकों** को"।
- **तीन क्रियाएँ:** अंगीकृत (Adopt), अधिनियमित (Enact) और आत्मार्पित (Give to ourselves)।

> 🌟 **क्या आप जानते हैं? — हिंदी पाठ की प्रामाणिकता**
> संविधान का हिंदी पाठ **58वें संशोधन (1987)** से जोड़े गए **अनुच्छेद 394-क** के तहत प्रकाशित हुआ और उसे अंग्रेज़ी पाठ जितना ही प्रामाणिक माना जाता है।

🔍 आसान परिभाषा: "अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित"

📘 **परिभाषा:** उद्देशिका के अंतिम शब्द, जिनसे संविधान सभा ने घोषणा की कि भारत के लोग इस संविधान को स्वीकार करते हैं, इसे क़ानून का रूप देते हैं और इसे स्वयं को सौंपते हैं।

💡 **आसान भाषा में:** अंगीकृत = अपनाया, अधिनियमित = क़ानून बनाया, आत्मार्पित = खुद को सौंप दिया। यानी यह संविधान किसी ने हम पर थोपा नहीं, हमने अपने लिए खुद बनाया। 🏠 **उदाहरण:** जैसे कोई परिवार मिलकर अपने घर के नियम तय करे, उन्हें लिखकर दीवार पर टाँगे और कहे — "ये नियम हमारे हैं, हम खुद इन्हें मानेंगे।"

📖 एक तारीख, दो कैलेंडर — "मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् 2006"

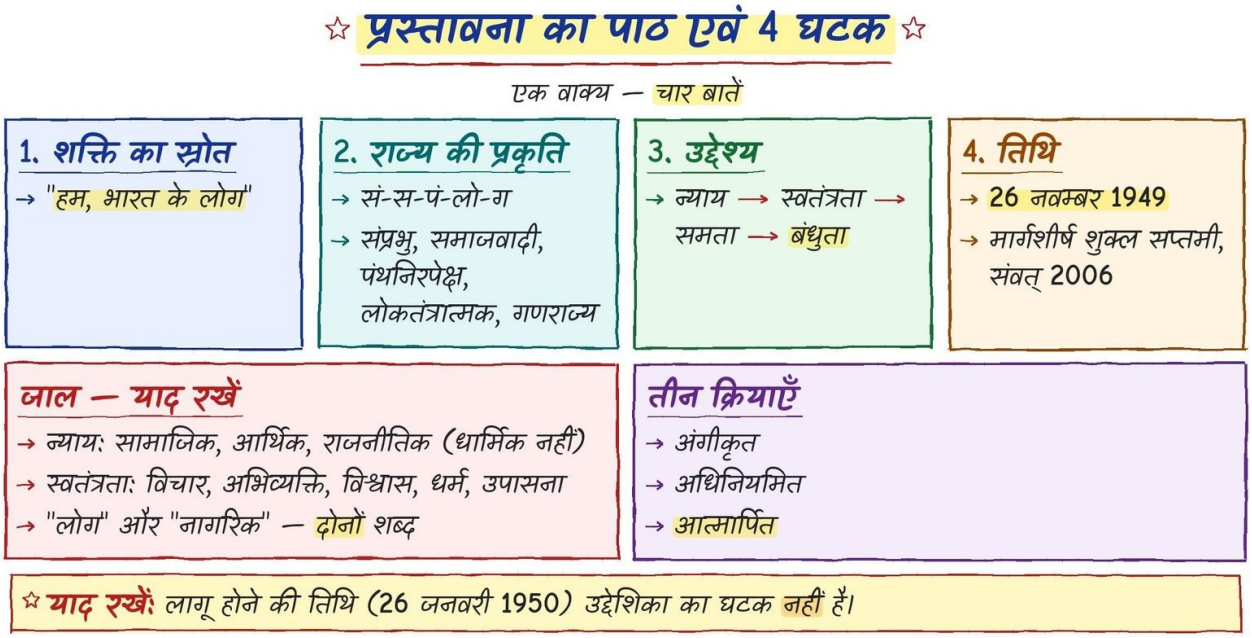
अंग्रेज़ी पाठ में उद्देशिका की तारीख़ सीधी है — 26 नवम्बर 1949। पर जब संविधान का **हिंदी पाठ** तैयार हुआ, तो उसमें तारीख़ के साथ भारतीय पंचांग की तिथि भी लिखी गई — **"आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी)"**। यानी उस दिन विक्रम संवत् 2006 के **मार्गशीर्ष** मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी।

इसीलिए परीक्षाओं में यह प्रश्न बार-बार पूछा गया है कि "संविधान की उद्देशिका में किस भारतीय मास का उल्लेख है?" — सही उत्तर है **मार्गशीर्ष**। बहुत से विद्यार्थी "पौष" या "कार्तिक" चुनकर अंक गँवा देते हैं, क्योंकि वे केवल अंग्रेज़ी पाठ याद करते हैं।

यह छोटी-सी बात एक बड़ा संदेश देती है — संविधान भारतीय जनता का अपना दस्तावेज़ है, जो आधुनिक तारीख़ और भारतीय परंपरा, दोनों को साथ लेकर चलता है। संविधान का हिंदी पाठ **अनुच्छेद 394-क** (58वाँ संशोधन, 1987) के तहत अंग्रेज़ी पाठ जितना ही प्रामाणिक है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** उद्देशिका का चौथा घटक "अंगीकरण की तिथि" है; हिंदी पाठ में यही तिथि पंचांग से भी लिखी गई — इससे हम उद्देशिका के हर शब्द को ध्यान से पढ़ना सीखते हैं।

📌 **याद रखने लायक बात:** उद्देशिका के हिंदी पाठ में मास = मार्गशीर्ष (शुक्ल सप्तमी), संवत् = 2006 विक्रमी।



चित्र 2.4: प्रस्तावना का पाठ एवं इसके 4 घटक — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

4. प्रस्तावना के 9 प्रमुख शब्दों की गहन व्याख्या

उद्देशिका के शब्दों को दो समूहों में बाँटकर पढ़ना आसान है। पहले पाँच शब्द — **संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य** — बताते हैं कि भारत **कैसा राज्य** है। बाकी शब्द — **न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता** (और बंधुता के साथ जुड़े **व्यक्ति की गरिमा** तथा **राष्ट्र की एकता और अखंडता**) — बताते हैं कि यह राज्य **किस लक्ष्य** के लिए काम करेगा। गरिमा और एकता-अखंडता को भी आगे अलग उप-खंड में विस्तार से समझाया गया है।

4.1 संप्रभु (Sovereign)

भारत किसी अन्य राष्ट्र पर **निर्भर (Dependent)** नहीं है और न ही किसी का **उपनिवेश या डोमिनियन (Dominion)** है। यह एक स्वतंत्र राज्य है जो अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों को स्वतंत्र रूप से संचालित करता है। भारत के ऊपर कोई **बाह्य प्राधिकरण (External Authority)** नहीं है — 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली और 26 जनवरी 1950 को यह संप्रभु गणराज्य बना।

- **राष्ट्रमंडल (Commonwealth) सदस्यता** — 1949 में भारत ने ब्रिटिश क्राउन को राष्ट्रमंडल का प्रमुख माना; यह एक **संविधानेतर (Extra-Constitutional)** घोषणा है, संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं।
- **संयुक्त राष्ट्र (UNO) सदस्यता (1945 से)** — इससे भारत की संप्रभुता पर कोई सीमा नहीं। संप्रभु राज्य होने के नाते भारत विदेशी क्षेत्र अर्जित कर सकता है या अपना कोई भाग त्याग भी सकता है (जैसे बेरुबाड़ी 1960, या 2015 का भारत-बांग्लादेश भू-सीमा समझौता — 100वाँ संशोधन)।

स्थिति का क्रम याद रखें: 1947 से पहले भारत ब्रिटिश साम्राज्य का **उपनिवेश** था; **15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950** तक ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में एक **डोमिनियन**; और **26 जनवरी 1950** से **संप्रभु गणराज्य**। (तुलना के लिए — पाकिस्तान 1956 तक डोमिनियन बना रहा।)

संप्रभुता के पहलू	अर्थ	भारत में
आंतरिक संप्रभुता	देश के भीतर राज्य की सर्वोच्च सत्ता — क़ानून बनाना, लागू करना	संसद, राज्य विधानमंडल और सरकारें संविधान के भीतर रहकर सर्वोच्च
बाहरी संप्रभुता	विदेश नीति, संधि, युद्ध-शांति के फ़ैसले बिना बाहरी दबाव के	भारत गुटनिरपेक्ष रहा, संधियाँ अपनी मर्ज़ी से करता है

New India Education by Omkar Sir

संप्रभुता के पहलू	अर्थ	भारत में
लोकप्रिय (जनता की) संप्रभुता	अंतिम शक्ति जनता में	"हम, भारत के लोग"; वयस्क मताधिकार से चुनाव

🔍 आसान परिभाषा: संप्रभुता (Sovereignty)

📘 **परिभाषा:** राज्य की वह सर्वोच्च और स्वतंत्र शक्ति, जिसके ऊपर देश के भीतर या बाहर कोई दूसरी सत्ता नहीं होती।

💡 **आसान भाषा में:** अपने घर के फ़ैसले खुद करने का पूरा हक़ — कोई पड़ोसी या बाहरी आदमी हुक्म नहीं चला सकता। 🏠 **उदाहरण:** जैसे एक बालिग़ युवा अपनी पढ़ाई, नौकरी और शादी के फ़ैसले खुद लेता है; वह दोस्तों के समूह में शामिल होता है, पर इससे उसकी आज़ादी ख़त्म नहीं होती — वैसे ही भारत राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र में रहकर भी संप्रभु है।

📖 1949 का प्रश्न — क्या राष्ट्रमंडल में रहकर भारत संप्रभु रह सकता है?

अप्रैल 1949 में लंदन में राष्ट्रमंडल देशों के प्रधानमंत्रियों की बैठक हुई। भारत गणराज्य बनने वाला था, यानी उसका प्रमुख राजा नहीं, निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। फिर भी भारत ने राष्ट्रमंडल की **पूर्ण सदस्यता** जारी रखने और ब्रिटिश सम्राट को केवल "राष्ट्रमंडल का प्रमुख" (स्वतंत्र देशों के इस संघ का प्रतीक) मानने की घोषणा की। संविधान सभा ने **मई 1949** में इसकी पुष्टि की।

संविधान सभा के कुछ सदस्यों को डर था कि इससे भारत की संप्रभुता कम होगी। पं. नेहरू ने उत्तर दिया — "हमने बहुत पहले **पूर्ण स्वराज** का संकल्प लिया था और उसे पा लिया है। क्या कोई राष्ट्र किसी दूसरे देश से मित्रता करके अपनी स्वतंत्रता खो देता है?" उन्होंने कहा कि यह **"स्वेच्छा से बना समझौता है, जो स्वेच्छा से ही समाप्त किया जा सकता है"**।

इसीलिए यह घोषणा **संविधान से बाहर की (संविधानेतर)** मानी जाती है — इसका भारत की संप्रभुता पर कोई असर नहीं। इसी तरह 1945 से संयुक्त राष्ट्र (UNO) की सदस्यता भी संप्रभुता पर कोई सीमा नहीं लगाती। संप्रभु होने का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी फ़ैसले खुद करता है — चाहे संगठन से जुड़ना हो या उससे अलग होना।

🎯 **इस कहानी से समझें:** संप्रभुता का अर्थ "अकेले रहना" नहीं, बल्कि "अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करना" है — इसी समझ से हम "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष" जैसे शब्दों की भारतीय व्याख्या की ओर बढ़ते हैं।

📌 **याद रखने लायक बात:** राष्ट्रमंडल सदस्यता (1949) और संयुक्त राष्ट्र सदस्यता (1945) — दोनों भारत की संप्रभुता को सीमित नहीं करतीं।

4.2 समाजवादी (Socialist)

42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। भारतीय समाजवाद **"लोकतांत्रिक समाजवाद (Democratic Socialism)"** है — सोवियत/साम्यवादी समाजवाद नहीं। यह **मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy)** का समर्थन करता है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी — दोनों क्षेत्र साथ-साथ कार्य करते हैं।

यह शब्द जुड़ने से पहले भी संविधान में समाजवादी तत्व मौजूद थे — खासकर **नीति निदेशक तत्वों** में (अनुच्छेद 38 — लोक कल्याण वाली सामाजिक व्यवस्था; 39(ख)-(ग) — संसाधनों का उचित बँटवारा और धन के केंद्रीकरण पर रोक; 39(घ) — समान काम का समान वेतन; 41, 42, 43 — काम का अधिकार, मानवोचित कार्य-दशाएँ, निर्वाह मज़दूरी)। यानी जो बात संविधान में **छिपे रूप में** थी, उसे 1976 में **स्पष्ट शब्द** मिला।

लोकतांत्रिक समाजवाद (Democratic)	साम्यवादी समाजवाद (Communist)
● सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र साथ	● सभी उत्पादन-वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण
● मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) में विश्वास	● निजी संपत्ति का उन्मूलन
● मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण — गांधीवादी समाजवाद की ओर अधिक झुका	● सोवियत संघ (USSR) मॉडल — राज्य-नियंत्रित; इसे "राज्य समाजवाद" भी कहते हैं
● नकारा मामला 1982 — गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता दूर करना	● भारत ने इसे अस्वीकार किया — भारत में लागू नहीं

⚠️ महत्वपूर्ण नोट:

कांग्रेस पार्टी ने **1955 के अवाडी अधिवेशन** में **"समाज का समाजवादी ढाँचा" (Socialistic Pattern of Society)** स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया था। **नई आर्थिक नीति (New Economic Policy) 1991** — उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण — ने भारत की समाजवादी साख को कुछ कमज़ोर किया, फिर भी **नीति निदेशक तत्व** आज भी कल्याणकारी राज्य की भावना को जीवित रखते हैं।

न्यायिक निर्णय	वर्ष	"समाजवादी" शब्द पर न्यायालय ने क्या कहा
एक्सेल वियर बनाम भारत संघ (Excel Wear v. Union of India)	1978	"समाजवादी" शब्द जुड़ने के बाद न्यायालय उद्योगों के **राष्ट्रीयकरण और राज्य-स्वामित्व** वाले क़ानूनों के पक्ष में अधिक झुकाव रख सकते हैं।
डी.एस. नकारा बनाम भारत संघ (D.S. Nakara v. Union of India)	1982	लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य **गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता** का अंत है; भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है।
जी.बी. पंत कृषि विश्वविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य	2000	भारतीय समाजवाद गांधीवादी समाजवाद की ओर अधिक झुका हुआ है।
डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ (Dr. Balram Singh v. Union of India)	25.11.2024	"समाजवादी" का अर्थ है **कल्याणकारी राज्य** और अवसर की समानता के प्रति प्रतिबद्धता; यह चुनी हुई सरकार की आर्थिक नीति को (वाम या दक्षिण) किसी एक ढाँचे में नहीं बाँधता और अनुच्छेद 19(1)(छ) के व्यापार के अधिकार को सीमित नहीं करता।

🔍 आसान परिभाषा: लोकतांत्रिक समाजवाद (Democratic Socialism)

📘 **परिभाषा:** ऐसी व्यवस्था जो लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीकों से — चुनाव, क़ानून और कल्याणकारी योजनाओं के ज़रिये — आर्थिक-सामाजिक असमानता घटाना चाहती है, और जिसमें सार्वजनिक व निजी, दोनों क्षेत्र साथ चलते हैं।

💡 **आसान भाषा में:** अमीर-गरीब की खाई कम करना, पर ज़ोर-ज़बरदस्ती से नहीं, वोट और क़ानून से; निजी दुकान-कारख़ाने भी चलें और सरकारी अस्पताल-स्कूल भी। 🏠 **उदाहरण:** जैसे मोहल्ले में निजी दुकानें खुली रहें, पर राशन की सरकारी दुकान से गरीब परिवार को सस्ता अनाज भी मिले — दोनों साथ-साथ।

4.3 धर्मनिरपेक्ष / पंथनिरपेक्ष (Secular)

42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने **1974** में कहा था कि यह शब्द न होने पर भी संविधान धर्मनिरपेक्ष ही था — **अनुच्छेद 25-28** इसे मूल अधिकार के रूप में पहले से सुनिश्चित करते थे।

राज्य का प्रकार	विशेषता	उदाहरण
नास्तिक राज्य (Atheist State)	धर्म-विरोधी — सभी धर्मों की निंदा	—
धर्मशासित राज्य (Theocratic State)	एक विशेष धर्म राज्य का आधिकारिक धर्म	बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान
धर्मनिरपेक्ष राज्य (Secular State)	धर्म के मामले में तटस्थ — कोई राजधर्म नहीं	अमेरिका (USA), भारत

🔍 आसान परिभाषा: धर्मनिरपेक्ष राज्य (Secular State)

📘 **परिभाषा:** वह राज्य जो धार्मिक मामलों में पूर्णतः तटस्थ रहता है — न किसी धर्म को राजकीय दर्जा (State Religion) देता है, न किसी धर्म का विरोध करता है, और सभी धर्मों को समान संरक्षण एवं स्वतंत्रता प्रदान करता है।

💡 **आसान भाषा में:** सरल शब्दों में — राज्य का अपना कोई "आधिकारिक धर्म" नहीं होता और वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी बड़े परिवार का मुखिया अपने सभी बच्चों को उनकी अलग-अलग पसंद के बावजूद बराबर प्यार और अवसर दे, किसी एक को विशेष तवज्जो न दे — ठीक इसी तरह भारत राज्य हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मों को अनुच्छेद 25-28 के तहत समान स्वतंत्रता एवं संरक्षण देता है, बिना किसी को "राजधर्म" का दर्जा दिए।

> *"राज्य किसी विशेष धर्म के प्रति निष्ठा नहीं रखता; यह न तो अधार्मिक है, न धर्म-विरोधी — यह सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता देता है।"* **— पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी.बी. गजेंद्रगडकर**

> *"सब स्वतंत्र होंगे, आप किसी भी धर्म के हों — आस्था और उपासना की स्वतंत्रता रहेगी। राज्य का, राज्य के रूप में, किसी धर्म से कोई लेना-देना नहीं होगा, सिवाय इसके कि वह हर धर्म से समान व्यवहार करे।"* **— एच.आर. गोखले, तत्कालीन केंद्रीय विधि मंत्री (1976)**

⚠️ **महत्वपूर्ण नोट:**
भारतीय धर्मनिरपेक्षता एक **सकारात्मक अवधारणा (Positive Concept)** है — सभी धर्मों को समान स्थिति और समर्थन प्राप्त है, यह पश्चिम की तरह धर्म-राजनीति का **पूर्ण पृथक्करण (Separation)** नहीं है। इसे **"सर्वधर्म समभाव"** भी कहा जाता है।

◆◆ भारतीय पंथनिरपेक्षता बनाम पश्चिमी मॉडल

पश्चिमी (विशेषकर अमेरिकी) मॉडल में धर्म और राज्य के बीच **"पूर्ण अलगाव की दीवार"** मानी जाती है — राज्य धर्म के मामलों में दख़ल नहीं देता और धर्म राज्य के मामलों में नहीं। भारत में राज्य धर्मों से **"सैद्धांतिक दूरी" (Principled Distance)** रखता है — ज़रूरत हो तो सुधार के लिए हस्तक्षेप करता है (जैसे अस्पृश्यता का अंत, मंदिर-प्रवेश, बाल-विवाह पर रोक), और ज़रूरत हो तो अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों को सहायता भी देता है।

आधार	पश्चिमी (अमेरिकी) मॉडल	भारतीय मॉडल
धर्म-राज्य संबंध	पूर्ण अलगाव — एक-दूसरे के क्षेत्र में दख़ल नहीं	सैद्धांतिक दूरी — दख़ल भी, दूरी भी, जैसी ज़रूरत
सुधार में भूमिका	राज्य धार्मिक सुधार नहीं करता	राज्य सुधार कर सकता है — अनुच्छेद 17, 25(2)(ख)
धार्मिक संस्थाओं को सहायता	सामान्यतः नहीं	अनुदान संभव — अनुच्छेद 30(2) के अनुसार भेदभाव नहीं
किस प्रभुत्व का विरोध	मुख्यतः धर्म द्वारा राज्य पर नियंत्रण	**अंतर-धार्मिक** (एक धर्म का दूसरे पर) और **अंतः-धार्मिक** (धर्म के भीतर, जैसे जाति-भेद) — दोनों प्रभुत्व
समुदाय के अधिकार	मुख्यतः व्यक्ति के अधिकार	व्यक्ति के साथ अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार भी (अनुच्छेद 29, 30)

🔍 आसान परिभाषा: सैद्धांतिक दूरी (Principled Distance)

📘 **परिभाषा:** भारतीय पंथनिरपेक्षता का वह सिद्धांत जिसमें राज्य न तो धर्म से पूरी तरह अलग रहता है, न किसी धर्म से जुड़ता है; वह समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत के आधार पर तय करता है कि कब धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करना है और कब दूर रहना है।

💡 **आसान भाषा में:** राज्य "रेफ़री" की तरह है — खेल में शामिल नहीं होता, पर नियम टूटे तो सीटी बजाता है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे स्कूल का प्रधानाचार्य हर त्योहार मनाने देता है, किसी एक को ज़्यादा महत्व नहीं देता, पर अगर किसी रिवाज़ से किसी बच्चे का अपमान हो तो उसे रोक देता है।

◆ ◆ पंथनिरपेक्षता से जुड़े संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद	प्रावधान
14, 15, 16	विधि के समक्ष समता; धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध; सरकारी नौकरी में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं
25	अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता (लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन)
26	धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
27	किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देने से स्वतंत्रता
28	पूरी तरह राज्य-निधि से चलने वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं
29, 30	अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा; शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार
44 (नीति निदेशक तत्व)	पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रयास
51क (ङ) (मूल कर्तव्य)	धार्मिक, भाषायी, क्षेत्रीय भेदों से ऊपर उठकर भाईचारा बढ़ाना

◆ ◆ भारतीय पंथनिरपेक्षता की आलोचनाएँ और उनके उत्तर

आलोचना	अर्थ	उत्तर / संतुलित दृष्टि
धर्म-विरोधी	पंथनिरपेक्षता धार्मिक पहचान को कमज़ोर करती है	यह धर्म का नहीं, संस्थागत धार्मिक प्रभुत्व का विरोध करती है
पश्चिम से आयातित	यह विचार ईसाई पश्चिम से लिया गया	भारतीय मॉडल अपनी परिस्थितियों से बना — सैद्धांतिक दूरी पश्चिम में नहीं
अल्पसंख्यकवाद	अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देना	उद्देश्य बहुसंख्यक प्रभुत्व से सुरक्षा है — विशेषाधिकार नहीं, समानता
अति-हस्तक्षेप	राज्य धार्मिक स्वतंत्रता में बहुत दख़ल देता है	हस्तक्षेप का अर्थ ज़बरदस्ती नहीं; सैद्धांतिक दूरी दूर रहने की भी छूट देती है
वोट बैंक की राजनीति	धर्म के आधार पर वोट माँगना	लोकतंत्र में वोट माँगना स्वाभाविक है; प्रश्न यह है कि लाभ समुदाय तक पहुँचा या नहीं
असंभव परियोजना	इतने गहरे धार्मिक मतभेदों वाले देश में सबको बराबर रखना असंभव	भारत में सदियों से सह-अस्तित्व की परंपरा रही है; यह कठिन है, असंभव नहीं

🌟 क्या आप जानते हैं? — "पंथनिरपेक्ष" या "धर्मनिरपेक्ष"?

अंग्रेज़ी शब्द **"सेक्युलर"** के लिए संविधान के आधिकारिक हिंदी पाठ में **"पंथनिरपेक्ष"** शब्द है।

कारण: भारतीय परंपरा में "धर्म" का अर्थ केवल उपासना-पद्धति नहीं, बल्कि कर्तव्य और नैतिकता भी है — राज्य "धर्म" (नैतिकता) से नहीं, किसी **"पंथ"** (संप्रदाय) के पक्ष से दूर रहता है।

📖 11 मार्च 1994 — जब पंथनिरपेक्षता "मूल ढाँचा" घोषित हुई

6 दिसम्बर 1992 की घटनाओं के बाद देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। केंद्र सरकार ने **15 दिसम्बर 1992** को अनुच्छेद 356 के तहत तीन राज्यों — **मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश** — की सरकारें बर्ख़ास्त कर दीं और विधानसभाएँ भंग कर दीं। आरोप था कि ये सरकारें पंथनिरपेक्ष शासन चलाने में विफल रहीं। मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई की याचिका के साथ सुना गया।

नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने **11 मार्च 1994** को ऐतिहासिक फ़ैसला दिया। न्यायालय ने कहा कि **पंथनिरपेक्षता संविधान का मूल ढाँचा (Basic Structure)** है। राज्य किसी एक धर्म को विशेष दर्जा नहीं दे सकता; धर्म नागरिक का निजी विषय है और राजनीति में धर्म को मिलाना संविधान के विरुद्ध है। इसी आधार पर इन तीनों राज्यों की बर्ख़ास्तगी सही ठहराई गई।

इस फ़ैसले के बाद "पंथनिरपेक्ष" शब्द केवल उद्देशिका का एक शब्द नहीं रहा; अब संसद भी संशोधन से इसे मिटा नहीं सकती। 2024 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने यही दोहराया कि पंथनिरपेक्षता मूल ढाँचे का हिस्सा है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** उद्देशिका का शब्द "पंथनिरपेक्ष" → बोम्मई (1994) में मूल ढाँचा → यानी संशोधन से भी अछूता; आगे हम देखेंगे कि भारतीय पंथनिरपेक्षता पश्चिम से कैसे अलग है।

📌 **याद रखने लायक बात:** एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (11 मार्च 1994, 9 न्यायाधीश) — पंथनिरपेक्षता मूल ढाँचा।

4.4 लोकतांत्रिक (Democratic)

लोकप्रिय संप्रभुता (Popular Sovereignty) का सिद्धांत — सर्वोच्च शक्ति जनता में। "डेमोक्रेसी" (Democracy) शब्द ग्रीक शब्दों **डेमोस (Demos = लोग)** और **क्रेशिया (Kratia = शासन)** से बना है। प्रस्तावना में "लोकतांत्रिक" का अर्थ केवल **राजनीतिक** नहीं, बल्कि **सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र** भी है।

प्रत्यक्ष लोकतंत्र (Direct Democracy)	अप्रत्यक्ष लोकतंत्र (Indirect/Representative)
● जनता सीधे सर्वोच्च शक्ति का उपयोग करती है ● उदाहरण: स्विट्ज़रलैंड ● 4 उपकरण: जनमत-संग्रह (Referendum), पहल (Initiative), प्रत्याह्वान (Recall), जनमत (Plebiscite) ● भारत में लागू नहीं	● जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का उपयोग करते हैं ● दो प्रकार: संसदीय (Parliamentary) और अध्यक्षात्मक (Presidential) ● भारत: प्रतिनिधिक संसदीय लोकतंत्र — कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी ● सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार + विधि का शासन (Rule of Law)

प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण	अर्थ
जनमत-संग्रह (Referendum)	प्रस्तावित क़ानून को सीधे मतदाताओं के वोट के लिए भेजना
पहल (Initiative)	जनता खुद विधायिका को कोई विधेयक बनाने का प्रस्ताव दे
प्रत्याह्वान (Recall)	मतदाता अपने प्रतिनिधि या अधिकारी को कार्यकाल पूरा होने से पहले हटा सकें
जनमत (Plebiscite)	किसी बड़े सार्वजनिक प्रश्न पर जनता की राय लेना — अक्सर क्षेत्रीय विवाद सुलझाने के लिए

भारतीय लोकतंत्र के लक्षण हैं — **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, नियमित चुनाव, विधि का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका** और कुछ आधारों पर **भेदभाव का अभाव**। सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में कहा कि संविधान हर नागरिक को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने वाली **समतावादी सामाजिक व्यवस्था** बनाना चाहता है।

> *"राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिकेगा जब तक उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र न हो। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है — स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को जीवन-पद्धति के रूप में अपनाना। ये तीनों त्रिमूर्ति की एकता हैं। समता के बिना स्वतंत्रता कुछ लोगों का बहुतों पर प्रभुत्व पैदा करेगी, और स्वतंत्रता के बिना समता व्यक्ति की पहल को मार देगी।"* **— डॉ. भीमराव अंबेडकर — संविधान सभा में, 25 नवम्बर 1949**

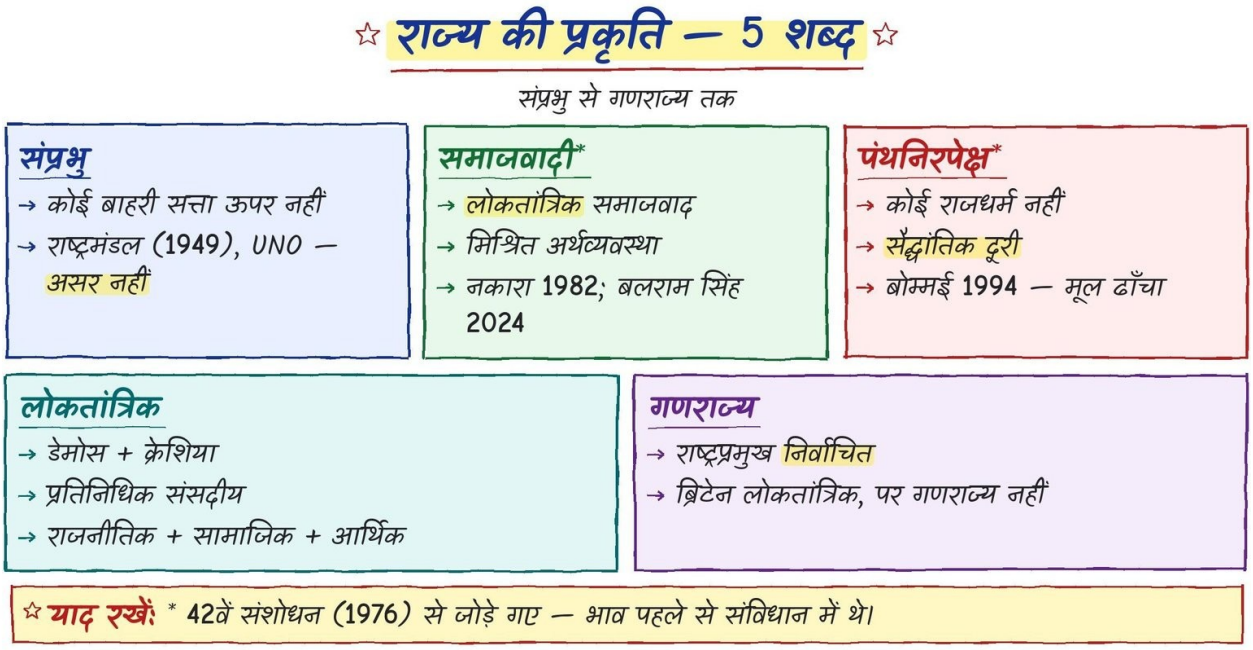
4.5 गणराज्य (Republic)

राज्य का प्रमुख सदा **निर्वाचित (Elected)** होता है, वंशानुगत नहीं। गणराज्य के तीन निहितार्थ हैं — (1) राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं, (2) राजनीतिक संप्रभुता जनता में है, किसी एक व्यक्ति में नहीं, (3) कोई विशेषाधिकृत वर्ग नहीं — सभी सार्वजनिक पद सभी नागरिकों के लिए खुले।

राजतंत्र (Monarchy)	गणराज्य (Republic)
● राज्य का प्रमुख वंशानुगत होता है ● उत्तराधिकार से पद प्राप्त होता है ● उदाहरण: ब्रिटेन (वहाँ संसदीय लोकतंत्र है, पर राजतंत्र भी) ● निर्वाचित नहीं होता	● राज्य का प्रमुख सदा निर्वाचित होता है ● निश्चित अवधि के लिए ● भारत में: राष्ट्रपति — अप्रत्यक्ष निर्वाचन, 5 वर्ष (अनुच्छेद 54, 56) ● राजनीतिक संप्रभुता जनता में; उदाहरण: अमेरिका (प्रत्यक्ष जैसा चुनाव)

⚠ भ्रम से बचें — "लोकतांत्रिक" और "गणराज्य" अलग-अलग हैं

ब्रिटेन **लोकतांत्रिक** है पर **गणराज्य नहीं** (राजा वंशानुगत)। भारत **लोकतांत्रिक भी है और गणराज्य भी**। परीक्षा में "भारत गणराज्य है क्योंकि —" का सही उत्तर है **"राष्ट्रपति निर्वाचित होता है"**, न कि "संसद द्वि-सदनीय है" या "मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है"।



चित्र 2.5: प्रस्तावना के शब्द — भारतीय राज्य की प्रकृति (संप्रभु से गणराज्य तक) — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

4.6 न्याय (Justice)

प्रस्तावना में न्याय की तीन अलग-अलग अवधारणाएँ हैं — **सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक**। इन्हें **मूल अधिकार (Fundamental Rights)** एवं **नीति निदेशक तत्व (DPSP)** के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। इसका स्रोत **रूसी क्रांति 1917 (Russian Revolution)** है।

न्याय का प्रकार	अर्थ	संवैधानिक प्रावधान
सामाजिक न्याय (Social Justice)	जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग के आधार पर कोई सामाजिक भेदभाव नहीं; पिछड़े वर्गों (अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग) और महिलाओं की स्थिति सुधारना	अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18
आर्थिक न्याय (Economic Justice)	आर्थिक कारणों से भेदभाव नहीं; धन, आय और संपत्ति में घोर असमानता का उन्मूलन	अनुच्छेद 39 (नीति निदेशक तत्व) — समान कार्य का समान वेतन (Equal Pay)
राजनीतिक न्याय (Political Justice)	सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार; सभी राजनीतिक पदों तक समान पहुँच; सरकार में समान आवाज़	अनुच्छेद 325, 326

🔍 आसान परिभाषा: वितरणात्मक न्याय (Distributive Justice)

📘 **परिभाषा:** सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मेल — जिसमें समाज के संसाधन, अवसर और लाभ इस तरह बाँटे जाएँ कि वंचित वर्गों को आगे बढ़ने का उचित हिस्सा मिले।

💡 **आसान भाषा में:** केक को इस तरह बाँटना कि जो सबसे भूखा है, उसे उसकी ज़रूरत भर हिस्सा ज़रूर मिले। 🏠 **उदाहरण:** जैसे परिवार में पढ़ाई का ख़र्च बाँटते समय उस बच्चे पर थोड़ा ज़्यादा ख़र्च किया जाए जो पीछे छूट गया है, ताकि सब बराबरी पर आ सकें — आरक्षण और छात्रवृत्ति इसी सोच से निकलते हैं।

New India Education by Omkar Sir

4.7 स्वतंत्रता (Liberty)

व्यक्तियों की गतिविधियों पर **अनुचित प्रतिबंधों का अभाव** और **व्यक्तित्व विकास के अवसर**। प्रस्तावना पाँच प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है — **विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना** की स्वतंत्रता। इसका स्रोत **फ्रांसीसी क्रांति 1789** है (स्वतंत्रता, समता, बंधुता — तीनों आदर्श फ्रांसीसी क्रांति, 1789-1799, से)। ये स्वतंत्रताएँ मुख्यतः मूल अधिकारों (अनुच्छेद 19, 25) से लागू होती हैं, जिन्हें न्यायालय में लागू कराया जा सकता है।

> ⚠️ **महत्वपूर्ण नोट:**
> स्वतंत्रता का अर्थ **"मनमानी की छूट" (License)** नहीं है — यह संविधान में उल्लिखित सीमाओं के भीतर होनी चाहिए। मूल अधिकारों की तरह ही यह **असीम (Absolute)** नहीं, **सीमित (Qualified)** है।

नकारात्मक स्वतंत्रता	सकारात्मक स्वतंत्रता
● बंधनों का न होना — "मुझे रोको मत"	● आगे बढ़ने के अवसर होना — "मुझे सक्षम बनाओ"
● राज्य कम से कम दख़ल दे	● राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएँ दे
● जैसे बोलने, लिखने, घूमने पर रोक न होना	● जैसे पढ़ने का अवसर, ताकि व्यक्ति सच में चुन सके

भारतीय संविधान दोनों को साथ लेता है — अनुच्छेद 19 बंधनों से मुक्ति देता है, और अनुच्छेद 21क (शिक्षा का अधिकार) तथा नीति निदेशक तत्व व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि **"क़ानून नहीं, तो स्वतंत्रता नहीं"** — उचित क़ानून ही सबकी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं।

4.8 समता (Equality)

विशेष वर्गों को कोई विशेषाधिकार नहीं और सभी के लिए पर्याप्त अवसर। प्रस्तावना **"प्रतिष्ठा और अवसर की समता"** प्रदान करती है — तीन आयाम: **नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक**।

समता का आयाम	अनुच्छेद	विवरण
नागरिक समता (Civic Equality)	अनुच्छेद 14	कानून के समक्ष समानता
— (नागरिक समता जारी)	अनुच्छेद 15, 16, 17, 18	भेदभाव-निषेध, सरकारी नौकरी में अवसर की समता, अस्पृश्यता एवं उपाधियों का उन्मूलन
राजनीतिक समता (Political Equality)	अनुच्छेद 325, 326	मतदाता सूची में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं; वयस्क मताधिकार
आर्थिक समता (Economic Equality)	अनुच्छेद 39 (नीति निदेशक तत्व)	स्त्री-पुरुष दोनों को आजीविका के पर्याप्त साधन; समान कार्य के लिए समान वेतन

4.9 बंधुत्व / बंधुता (Fraternity)

भाईचारे की भावना (Sense of Brotherhood)। प्रस्तावना में बंधुत्व दो चीज़ें सुनिश्चित करता है — **व्यक्ति की गरिमा** एवं **राष्ट्र की एकता-अखंडता**। "अखंडता (Integrity)" शब्द **42वें संशोधन 1976** से जोड़ा गया।

- **एकल नागरिकता (Single Citizenship)** — बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देती है (देखें भाग B, खंड 10)।
- **अनुच्छेद 51-क (मूल कर्तव्य)** — प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य: धार्मिक, भाषायी, क्षेत्रीय या सांप्रदायिक विविधताओं से ऊपर उठकर समरसता को बढ़ावा देना।
- **व्यक्ति की गरिमा (Dignity of Individual)** — के.एम. मुंशी के अनुसार संविधान केवल भौतिक बेहतरी ही नहीं, प्रत्येक व्यक्तित्व को पवित्र मानता है।
- सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, अलगाववाद — राष्ट्रीय एकता में बाधाएँ, जिन्हें दूर करने का माध्यम बंधुत्व है।

🔍 आसान परिभाषा: बंधुता (Fraternity)

📘 **परिभाषा:** नागरिकों के बीच भाईचारे और आपसी सम्मान की वह भावना, जो हर व्यक्ति की गरिमा और पूरे राष्ट्र की एकता-अखंडता, दोनों को सुनिश्चित करती है।

💡 **आसान भाषा में:** सब एक-दूसरे को अपना मानें — जाति, धर्म, भाषा, इलाक़ा अलग हो तो भी। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी हॉस्टल में अलग-अलग राज्यों के लड़के रहते हैं; त्योहार पर सब एक-दूसरे के घर का पकवान बाँटते हैं और मुसीबत में साथ खड़े होते हैं — यही बंधुता है।

4.10 व्यक्ति की गरिमा (Dignity of the Individual)

उद्देशिका में बंधुता का पहला लक्ष्य है **व्यक्ति की गरिमा**। इसका अर्थ है कि राज्य हर मनुष्य को केवल "वोटर" या "जनसंख्या का अंक" नहीं, बल्कि सम्मान के योग्य व्यक्ति माने। संविधान में यह भाव कई जगह दिखता है:

प्रावधान	गरिमा से संबंध
अनुच्छेद 17	अस्पृश्यता का अंत — किसी को जन्म के आधार पर नीचा नहीं माना जा सकता
अनुच्छेद 21	प्राण और दैहिक स्वतंत्रता — न्यायालय ने इसमें "गरिमा के साथ जीने का अधिकार", आजीविका, आश्रय और निजता को शामिल किया
अनुच्छेद 23, 24	मानव तस्करी, बेगार और बाल श्रम पर रोक
अनुच्छेद 39(ङ)-(च), 42	श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य और शोषण से रक्षा; मानवोचित कार्य-दशाएँ
अनुच्छेद 51क (ङ)	महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग — हर नागरिक का कर्तव्य

4.11 राष्ट्र की एकता और अखंडता (Unity and Integrity of the Nation)

"एकता" मुख्यतः **मनोवैज्ञानिक** भाव है — लोगों के मन में "हम एक हैं" की भावना। **"अखंडता"** मुख्यतः **भौगोलिक (क्षेत्रीय)** भाव है — देश का कोई हिस्सा टूटकर अलग न हो। 1976 में "अखंडता" जोड़कर यह स्पष्ट किया गया कि अलगाववादी प्रवृत्तियों से देश की क्षेत्रीय एकता की भी रक्षा होगी।

- **अनुच्छेद 1:** भारत को **"राज्यों का संघ" (Union of States)** कहा गया है — इसका अर्थ है कि राज्यों को संघ से **अलग होने का अधिकार नहीं** है; भारतीय संघ **अविनाशी** है।
- **अनुच्छेद 19(2):** 16वें संशोधन (1963) ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध के आधारों में **"भारत की प्रभुता और अखंडता"** जोड़ा।
- **अनुच्छेद 51क (ग):** भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना हर नागरिक का मूल कर्तव्य है।

📌 **ध्यान दें — 2024 का उदाहरण**

असम की नागरिकता से जुड़ी **धारा 6क** को वैध ठहराते समय (17 अक्टूबर 2024) सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य राय ने उद्देशिका के मूल्य **"बंधुता"** का सहारा लिया — यानी उद्देशिका के शब्द आज भी न्यायालयों के फ़ैसलों में जीवित हैं (विस्तार खंड 12 में)।

📖 **गाँव की चौपाल पर चार आदर्श (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)**

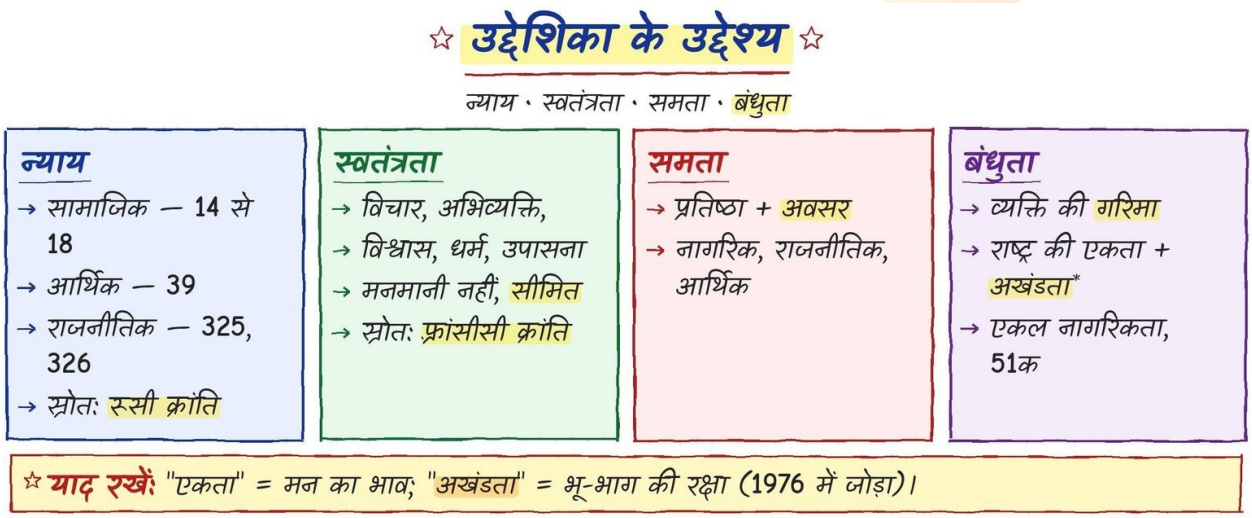
यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। बारां ज़िले के एक गाँव में पंचायत भवन के सामने चौपाल लगी। मुद्दा था — गाँव का नया हैंडपंप कहाँ लगे। ऊँचे मोहल्ले वाले चाहते थे कि उनके पास लगे; निचली बस्ती की **सीता बाई** बोलीं — "हमारी बस्ती में तो एक भी नल नहीं।" सरपंच ने कहा — "जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा, पहला हक़ उसका।" यह था **सामाजिक और आर्थिक न्याय**।

फिर युवा **इमरान** ने अपनी राय रखी कि पंचायत का हिसाब दीवार पर लिखा जाए। किसी ने उसे चुप कराना चाहा, पर सरपंच ने कहा — "हर किसी को बोलने का हक़ है" — यह थी **विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता**। पंचायत ने तय किया कि अगली भर्ती में चौकीदार का पद हर जाति के युवा के लिए खुला रहेगा — यह थी **अवसर की समता**।

अंत में सबने मिलकर हैंडपंप लगाने के लिए श्रमदान किया — ऊँचे मोहल्ले के लोग भी आए। किसी ने पूछा — "तुम क्यों आए, नल तो निचली बस्ती में लग रहा है?" जवाब मिला — "गाँव एक है, पानी सबका है।" यही है **बंधुता** — जो व्यक्ति की गरिमा और समुदाय की एकता, दोनों की रक्षा करती है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** उद्देशिका के चार उद्देश्य — न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता — रोज़मर्रा के फ़ैसलों में दिखते हैं; इन्हीं को मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व ज़मीन पर उतारते हैं।

📌 **याद रखने लायक बात:** उद्देशिका में उद्देश्यों का क्रम: न्याय → स्वतंत्रता → समता → बंधुता।



चित्र 2.6: प्रस्तावना के उद्देश्य — न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

5. प्रस्तावना का महत्व — विद्वानों के मत, न्यायिक विश्लेषण एवं संशोधनीयता

5.1 उद्देशिका का महत्व — विद्वानों और संविधान-निर्माताओं की दृष्टि

उद्देशिका में वे मूल राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक मूल्य हैं जिन पर पूरा संविधान टिका है। इसमें संविधान सभा का भव्य दृष्टिकोण और संविधान-निर्माताओं के सपने झलकते हैं। इसीलिए अलग-अलग विद्वानों ने इसे अलग-अलग नाम दिए हैं (खंड 2 की तालिका के अतिरिक्त):

> *"हमारे संविधान की उद्देशिका वही व्यक्त करती है जो हम इतने लंबे समय से सोचते या सपने देखते आए थे।"* — **सर अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर (Alladi Krishnaswami Iyer), संविधान सभा सदस्य**

> *"उद्देशिका संविधान का सबसे मूल्यवान अंग है। यह संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, संविधान में जड़ा रत्न है। यह वह उचित कसौटी है जिससे संविधान का मूल्य मापा जा सकता है।"* — **पं. ठाकुर दास भार्गव, संविधान सभा सदस्य**

> *"उद्देशिका अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से मिलती-जुलती है, पर यह घोषणा से कहीं अधिक है। यह हमारे संविधान की आत्मा है, जो हमारे राजनीतिक समाज का ढाँचा तय करती है। इसमें एक गंभीर संकल्प है, जिसे क्रांति के अलावा कुछ नहीं बदल सकता।"* — **एम. हिदायतुल्ला, पूर्व मुख्य न्यायाधीश**

उद्देशिका का महत्व	व्याख्या
संविधान का सार और दर्शन	संविधान के सैकड़ों अनुच्छेदों का निचोड़ कुछ पंक्तियों में; इसीलिए इसे संविधान का "दर्शन" भी कहते हैं
व्याख्या की कुंजी	अनुच्छेद का अर्थ अस्पष्ट हो तो न्यायालय उद्देशिका के लक्ष्यों के प्रकाश में अर्थ तय करते हैं

उद्देशिका का महत्व	व्याख्या
मूल ढाँचे का आधार	केशवानंद (1973) से उद्देशिका में लिखे तत्व — संप्रभुता, लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता आदि — मूल ढाँचे की पहचान में मदद करते हैं
जनता की सर्वोच्चता	"हम, भारत के लोग" — संविधान किसी विदेशी संसद का दिया हुआ नहीं, जनता का अपना है; यह एक विनम्र पर गहरा दावा है
नागरिकों के लिए नैतिक मार्गदर्शन	मूल कर्तव्यों के साथ मिलकर यह नागरिकों को भाईचारे और गरिमा का संदेश देती है

5.2 प्रस्तावना: संविधान का भाग है या नहीं?

वाद (Case)	वर्ष	निर्णय (Decision)
बेरुबाड़ी यूनियन मामला (अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति का संदर्भ)	1960	सर्वोच्च न्यायालय ने कहा — प्रस्तावना संविधान-निर्माताओं के मस्तिष्क की **कुंजी (Key)** है, लेकिन यह संविधान का **भाग नहीं** है
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (13 न्यायाधीशों की पीठ)	1973	सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबाड़ी का मत पलट दिया — प्रस्तावना संविधान का **अभिन्न भाग (Integral Part)** है
भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र (LIC of India v. Consumer Education & Research Centre)	1995	सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः पुष्टि की — प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है

संविधान सभा का अपना मत भी यही था। उद्देशिका को बाकी संविधान के बाद पारित किया गया ताकि वह पारित संविधान के अनुरूप रहे; मतदान के समय सभा-अध्यक्ष ने प्रश्न रखा था — **"प्रश्न यह है कि उद्देशिका संविधान का भाग बने"** — और प्रस्ताव पारित हुआ। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान मत संविधान-निर्माताओं की भावना के अनुरूप है।

> *"हमारे संविधान की इमारत प्रस्तावना में उल्लिखित मूलभूत तत्वों पर टिकी है। यदि इनमें से कोई तत्व हटा दिया जाए तो यह ढाँचा ध्वस्त हो जाएगा और यह वही संविधान नहीं रहेगा। संसद की संशोधन शक्ति को इस प्रकार नहीं पढ़ा जा सकता कि वह इन मूलभूत विशेषताओं को समाप्त कर सके।"* — **सर्वोच्च न्यायालय — केशवानंद भारती मामला, 1973**

🌟 क्या आप जानते हैं? — केशवानंद की पीठ

13 न्यायाधीशों वाली केशवानंद भारती पीठ सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास की **अब तक की सबसे बड़ी पीठ** है; फ़ैसला **7:6** के बहुत कम अंतर से आया।

⚠️ महत्वपूर्ण नोट:

प्रस्तावना **न्यायालय में प्रवर्तनीय (Justiciable) नहीं** है — इसे सीधे न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता, न ही यह विधायिका की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगाती है (और न शक्ति का स्रोत है)। इसका मुख्य उपयोग **संवैधानिक व्याख्या (Constitutional Interpretation)** में सहायक के रूप में होता है — विशेषकर जब किसी अनुच्छेद का अर्थ अस्पष्ट हो।

5.3 प्रस्तावना की संशोधनीयता (Amendability)

यह प्रश्न पहली बार **केशवानंद भारती मामले (1973)** में उठा कि क्या उद्देशिका में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन हो सकता है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं, इसलिए उसमें संशोधन नहीं हो सकता, और संशोधन शक्ति से उद्देशिका में लिखे मूल तत्वों को नष्ट नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने पहला तर्क नहीं माना, पर दूसरा सिद्धांत — **मूल ढाँचा** — स्थापित किया।

🔍 आसान परिभाषा: मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine)

📘 **परिभाषा:** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले (1973) में प्रतिपादित सिद्धांत, जिसके अनुसार संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, परंतु उसकी "मूल संरचना" (जैसे प्रस्तावना के मूलभूत तत्व, संघवाद, न्यायिक पुनरावलोकन) को नष्ट अथवा परिवर्तित नहीं कर सकती।

💡 **आसान भाषा में:** सरल शब्दों में — संविधान के कुछ बुनियादी सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें संसद संशोधन की शक्ति का उपयोग करके भी नहीं मिटा सकती। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी गाड़ी में कितने भी नए फ़ीचर (म्यूज़िक सिस्टम, AC, सीट कवर) जोड़े जा सकते हैं, लेकिन उसका इंजन और स्टीयरिंग निकाल देने पर वह गाड़ी नहीं रह जाती — ठीक इसी तरह संसद प्रस्तावना में शब्द जोड़ सकती है (जैसे 42वें संशोधन में हुआ), लेकिन प्रस्तावना के मूल तत्वों (लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद) को नहीं मिटा सकती।

प्रश्न	सर्वोच्च न्यायालय का उत्तर (केशवानंद भारती 1973)
क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है?	हाँ — प्रस्तावना संविधान का भाग है। बेरुबाड़ी (1960) का मत ग़लत था।
क्या इसे संशोधित किया जा सकता है?	हाँ — प्रस्तावना को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित किया जा सकता है।
क्या कोई सीमा है?	हाँ — **"मूल संरचना (Basic Structure)"** को नहीं बदला जा सकता। प्रस्तावना के मूलभूत तत्वों को संशोधन (Amendment) से नष्ट नहीं किया जा सकता।
अब तक कितनी बार संशोधन हुआ?	केवल एक बार — **42वाँ संशोधन 1976** — समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जोड़े। यह संशोधन वैध माना गया (और 2024 में फिर वैध ठहराया गया)।

📖 बेरुबाड़ी का छोटा-सा इलाक़ा और संविधान का बड़ा प्रश्न (1958-1960)

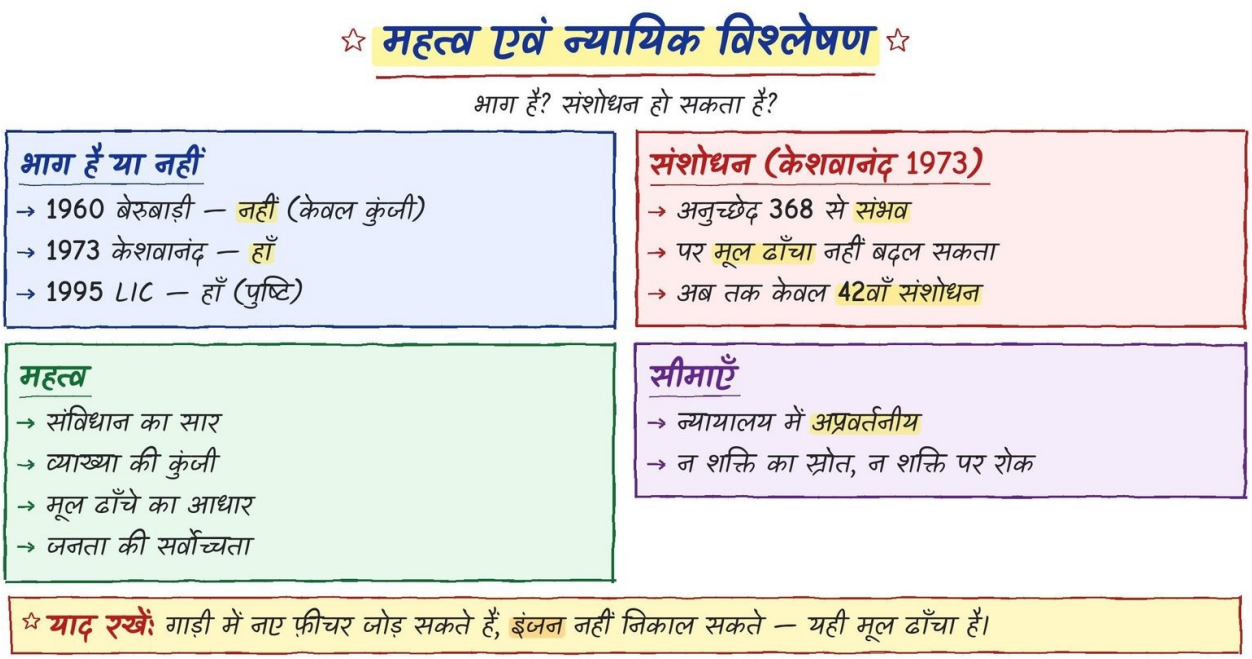
1958 में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों (नेहरू और फ़िरोज़ ख़ाँ नून) के बीच समझौता हुआ कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी ज़िले के **बेरुबाड़ी यूनियन नंबर 12** का आधा भाग पाकिस्तान (तब पूर्वी पाकिस्तान) को दिया जाएगा और कूचबिहार के कुछ अंतःक्षेत्रों (एन्क्लेव) की अदला-बदली होगी। प्रश्न उठा — क्या सरकार साधारण क़ानून से भारत का भू-भाग किसी दूसरे देश को दे सकती है?

राष्ट्रपति ने **अनुच्छेद 143** के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राय माँगी। **आठ न्यायाधीशों** की पीठ ने **14 मार्च 1960** को राय दी कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन को खोलने की **"कुंजी"** है, पर वह **संविधान का भाग नहीं** है, इसलिए वह संसद की शक्ति पर रोक नहीं लगाती। साथ ही न्यायालय ने कहा कि भू-भाग देने के लिए **अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन** ज़रूरी है।

इसके बाद संसद ने **9वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1960** पारित किया। पर "उद्देशिका संविधान का भाग नहीं" वाली बात ज़्यादा दिन नहीं टिकी — 13 वर्ष बाद केशवानंद भारती मामले (1973) में यही राय पलट दी गई।

🎯 **इस कहानी से समझें:** बेरुबाड़ी (1960) से "भाग है या नहीं" का प्रश्न शुरू हुआ और केशवानंद (1973) पर जाकर सुलझा — अब हम उद्देशिका की संशोधनीयता और 42वें संशोधन को समझेंगे।

📌 **याद रखने लायक बात:** बेरुबाड़ी (14 मार्च 1960, 8 न्यायाधीश, अनुच्छेद 143 की राय) — उद्देशिका संविधान का भाग नहीं; परिणाम: 9वाँ संशोधन 1960।



चित्र 2.7: प्रस्तावना का महत्व एवं न्यायिक विश्लेषण — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

6. प्रमुख न्यायिक निर्णय (1960–2024) एवं 42वाँ संशोधन

उद्देशिका की कानूनी हैसियत किसी एक फ़ैसले से तय नहीं हुई — यह 1960 से 2024 तक के कई फ़ैसलों से धीरे-धीरे बनी। नीचे की समय-रेखा और तालिका पूरी न्यायिक यात्रा एक साथ दिखाती है।

निर्णय	तिथि / पीठ	उद्देशिका के लिए महत्व
बेरुबाड़ी यूनियन संदर्भ (In re Berubari Union)	14.03.1960 / 8 न्यायाधीश	उद्देशिका "निर्माताओं के मन की कुंजी", पर संविधान का भाग नहीं; भू-भाग देने के लिए अनुच्छेद 368 वाला संशोधन ज़रूरी → 9वाँ संशोधन 1960
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य	24.04.1973 / 13 न्यायाधीश (7:6)	उद्देशिका संविधान का भाग; संशोधन संभव पर मूल ढाँचा अछूता
एक्सेल वियर बनाम भारत संघ	1978	"समाजवादी" शब्द से राष्ट्रीयकरण वाले क़ानूनों के पक्ष में झुकाव
डी.एस. नकारा बनाम भारत संघ	1982	लोकतांत्रिक समाजवाद = गरीबी, अज्ञानता, बीमारी, अवसर की असमानता का अंत
एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ	11.03.1994 / 9 न्यायाधीश	पंथनिरपेक्षता संविधान का मूल ढाँचा
LIC बनाम उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र	1995	उद्देशिका संविधान का अभिन्न भाग — पुनः पुष्टि
धारा 6क (नागरिकता अधिनियम) संदर्भ	17.10.2024 / 5 न्यायाधीश (4:1)	असम वाला प्रावधान वैध; मुख्य राय में "बंधुता" का सहारा
डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ	25.11.2024 / मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार	42वें संशोधन से जोड़े "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष" के विरुद्ध याचिकाएँ ख़ारिज; संशोधन शक्ति उद्देशिका तक जाती है



चित्र 2.8: उद्देशिका से जुड़े प्रमुख न्यायिक निर्णय — बेरुबाड़ी (1960) से बलराम सिंह (2024) तक

📖 एडनीर मठ के स्वामी और 13 न्यायाधीश — केशवानंद भारती (1973)

केरल के कासरगोड ज़िले में **एडनीर मठ** के प्रमुख **स्वामी केशवानंद भारती** ने केरल के भूमि-सुधार क़ानूनों से मठ की ज़मीन पर लगी सीमाओं को चुनौती दी। धीरे-धीरे यह मामला एक बड़े प्रश्न में बदल गया — क्या संसद संविधान के किसी भी भाग को, कितना भी बदल सकती है?

इस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास की सबसे बड़ी पीठ — **13 न्यायाधीश** — बैठी। **24 अप्रैल 1973** को 7:6 के बहुमत से फ़ैसला आया: संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के हर भाग में संशोधन कर सकती है, **उद्देशिका सहित**, पर उसके **"मूल ढाँचे" (Basic Structure)** को नष्ट नहीं कर सकती। न्यायालय ने साफ़ कहा कि बेरुबाड़ी (1960) की राय ग़लत थी — **उद्देशिका संविधान का भाग है**।

न्यायालय ने यह भी कहा कि संविधान की इमारत उद्देशिका में लिखे मूल तत्वों पर टिकी है; इनमें से कोई तत्व हटे तो संविधान वही नहीं रहेगा। इसी फ़ैसले से वह सिद्धांत निकला जिसके आधार पर आगे पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र और संघवाद जैसे तत्वों की रक्षा हुई।

🎯 **इस कहानी से समझें:** केशवानंद ने दो बातें तय कीं — उद्देशिका संविधान का भाग है, और उसमें संशोधन हो सकता है पर मूल ढाँचा नहीं बदल सकता; तीन वर्ष बाद 42वें संशोधन ने इसी शक्ति का प्रयोग किया।

📌 **याद रखने लायक बात:** केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य — 24 अप्रैल 1973, 13 न्यायाधीश, 7:6 बहुमत।

6.1 42वाँ संविधान संशोधन, 1976 — उद्देशिका में क्या बदला

42वाँ संशोधन **आपातकाल (1975-77)** के दौरान **सरदार स्वर्ण सिंह समिति** की सिफ़ारिशों पर आया। इसने उद्देशिका में दो जगह बदलाव करके तीन शब्द जोड़े। इतने व्यापक बदलावों (उद्देशिका, मूल कर्तव्य, नीति निदेशक तत्व, संघ-राज्य संबंध आदि) के कारण इसे **"लघु संविधान" (Mini Constitution)** कहा जाता है।

बदलाव	पहले	बाद में	अर्थ
(क) राज्य का स्वरूप	प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य	प्रभुत्व-संपन्न **समाजवादी पंथनिरपेक्ष** लोकतंत्रात्मक गणराज्य	कल्याणकारी राज्य और धर्म-तटस्थता को स्पष्ट शब्द
(ख) बंधुता का लक्ष्य	राष्ट्र की एकता	राष्ट्र की एकता **और अखंडता**	मनोवैज्ञानिक एकता के साथ क्षेत्रीय अखंडता

📊 42वाँ संशोधन — प्रमुख तिथियाँ

1. स्वर्ण सिंह समिति का गठन — **फ़रवरी 1976** (कांग्रेस द्वारा)।
2. विधेयक लोकसभा में पारित — **2 नवम्बर 1976**; राज्यसभा में — **11 नवम्बर 1976**।
3. राष्ट्रपति फ़ख़रुद्दीन अली अहमद की स्वीकृति — **18 दिसम्बर 1976**।
4. उद्देशिका वाला भाग (धारा 2) लागू — **3 जनवरी 1977**।

⚠️ भ्रम से बचें

"अखंडता" शब्द **44वें** संशोधन से नहीं, **42वें** से आया। उद्देशिका में अब तक **केवल एक** संशोधन हुआ है — "दो बार" वाला कथन ग़लत है।

"विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता" को "विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना" से बदलने जैसा कोई संशोधन **नहीं** हुआ — पाँचों स्वतंत्रताएँ मूल उद्देशिका (1949) में थीं।

6.2 2024 का निर्णय — डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ

पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, अश्विनी उपाध्याय और अन्य ने याचिकाएँ दायर कीं कि आपातकाल में जोड़े गए "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष" शब्द हटाए जाएँ। तर्क था कि उद्देशिका पर 26 नवम्बर 1949 की तारीख़ है, इसलिए बाद में शब्द जोड़ना ग़लत है। **25 नवम्बर 2024** को मुख्य न्यायाधीश **संजीव खन्ना** और न्यायमूर्ति **संजय कुमार** की पीठ ने याचिकाएँ ख़ारिज कर दीं। मुख्य बातें:

1. अनुच्छेद 368 संसद को संशोधन की शक्ति देता है और **यह शक्ति उद्देशिका तक जाती है**; अंगीकरण की तारीख़ बनी रहने से यह शक्ति सीमित नहीं होती।
2. संविधान एक **जीवंत दस्तावेज़** है — संविधान सभा ने ये शब्द नहीं जोड़े थे, पर इससे संसद की शक्ति ख़त्म नहीं होती।
3. **"पंथनिरपेक्ष"** का अर्थ है ऐसा गणराज्य जो **सभी धर्मों का समान सम्मान** करे; **"समाजवादी"** का अर्थ है हर तरह के शोषण को ख़त्म करने और कल्याणकारी राज्य के प्रति प्रतिबद्धता — यह किसी एक आर्थिक नीति को अनिवार्य नहीं बनाता।
4. लगभग **44 वर्ष बाद** दी गई चुनौती पर न्यायालय ने कहा कि इतने वर्षों में ये शब्द व्यापक रूप से स्वीकार हो चुके हैं; याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई की ज़रूरत नहीं।

🔍 आसान परिभाषा: न्यायालय में अप्रवर्तनीय (Non-justiciable)

📘 **परिभाषा:** ऐसा प्रावधान जिसके पालन के लिए कोई व्यक्ति सीधे न्यायालय में याचिका नहीं दे सकता; पर न्यायालय व्याख्या करते समय उसकी मदद ले सकता है।

💡 **आसान भाषा में:** उद्देशिका "दिशा दिखाने वाला बोर्ड" है, "चालान काटने वाला क़ानून" नहीं। 🏠 **उदाहरण:** जैसे सड़क पर लगा "धीरे चलें, आगे स्कूल है" वाला बोर्ड — उसी के आधार पर सीधे सज़ा नहीं होती, पर गति-सीमा का नियम समझने में वह मदद करता है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — "लघु संविधान" क्यों?

42वें संशोधन ने उद्देशिका के साथ-साथ **मूल कर्तव्य (भाग 4क, अनुच्छेद 51क)** जोड़े, नीति निदेशक तत्वों को बढ़ाया और कई विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले। इतने व्यापक बदलावों के कारण इसे **"लघु संविधान"** कहा गया; बाद में **43वें (1977)** और **44वें (1978)** संशोधनों ने इसके कई प्रावधान पलटे।

📖 आपातकाल, स्वर्ण सिंह समिति और उद्देशिका का पहला (और अब तक का एकमात्र) संशोधन

जून 1975 में देश में आंतरिक आपातकाल लगा। फ़रवरी 1976 में कांग्रेस ने वरिष्ठ मंत्री **सरदार स्वर्ण सिंह** की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसे संविधान में बदलाव सुझाने थे। समिति ने सुझाया कि उद्देशिका में भारत को "संप्रभु, लोकतांत्रिक, **पंथनिरपेक्ष, समाजवादी** गणराज्य" कहा जाए और मूल कर्तव्य जोड़े जाएँ।

इन सुझावों के आधार पर **42वाँ संविधान संशोधन विधेयक** लाया गया। लोकसभा ने इसे 2 नवम्बर 1976 को और राज्यसभा ने 11 नवम्बर 1976 को पारित किया; राष्ट्रपति **फ़ख़रुद्दीन अली अहमद** ने **18 दिसम्बर 1976** को स्वीकृति दी। उद्देशिका वाला भाग (धारा 2) **3 जनवरी 1977** से लागू हुआ — "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" की जगह "प्रभुत्व-संपन्न **समाजवादी पंथनिरपेक्ष** लोकतंत्रात्मक गणराज्य" और "राष्ट्र की एकता" की जगह "राष्ट्र की एकता **और अखंडता**"। इतने व्यापक बदलावों के कारण इसे **"लघु संविधान" (Mini Constitution)** भी कहा गया।

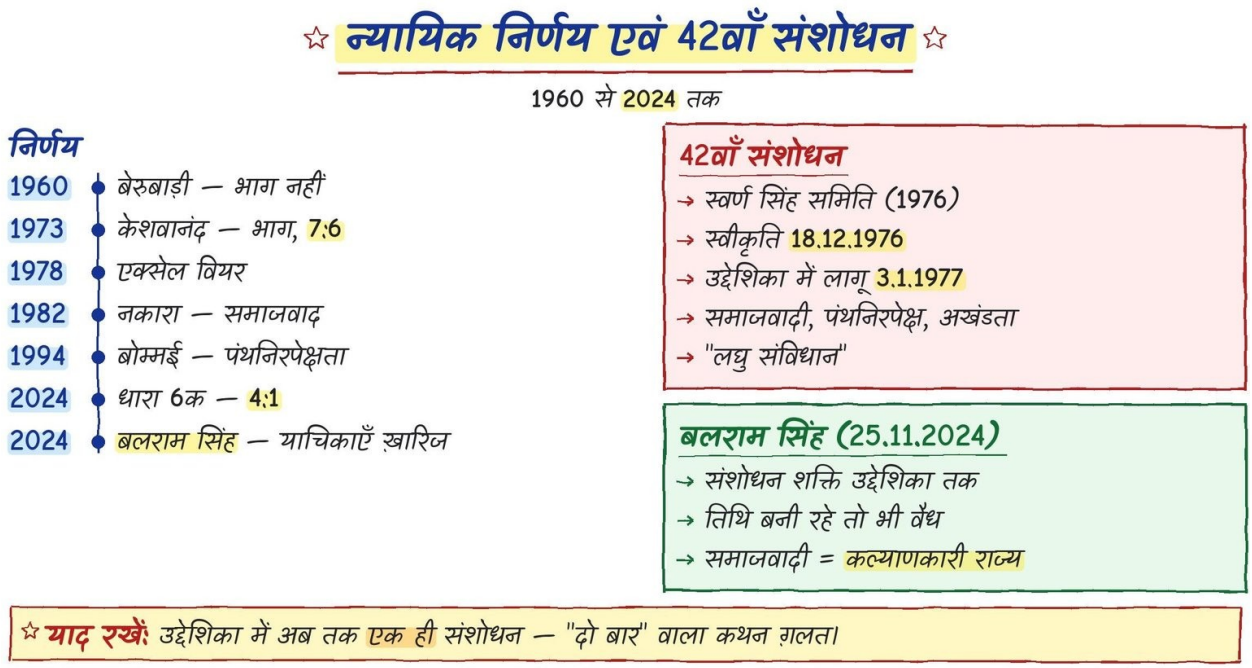
बाद में 43वें और 44वें संशोधनों ने 42वें संशोधन के कई प्रावधान पलट दिए, पर उद्देशिका के ये तीन शब्द बने रहे। 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने इनके विरुद्ध याचिकाएँ ख़ारिज करते हुए कहा कि 44 वर्ष बाद दी गई चुनौती का कोई ठोस आधार नहीं है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** केशवानंद (1973) ने संशोधन का रास्ता खोला, 42वें संशोधन (1976) ने उद्देशिका में तीन शब्द जोड़े, और बलराम सिंह (2024) ने उन्हें वैध ठहराया — यह पूरी न्यायिक यात्रा अगली समय-रेखा में है।

📌 **याद रखने लायक बात:** 42वाँ संशोधन: स्वीकृति 18 दिसम्बर 1976; उद्देशिका में बदलाव 3 जनवरी 1977 से — समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता।

📊 उद्देशिका की न्यायिक यात्रा — याद रखने की युक्ति

1. **1960** — "कुंजी है, पर भाग नहीं" (बेरुबाड़ी)।
2. **1973** — "भाग है, संशोधन हो सकता है, मूल ढाँचा नहीं" (केशवानंद)।
3. **1976** — पहला और एकमात्र संशोधन (42वाँ)।
4. **1994 / 1995** — पंथनिरपेक्षता मूल ढाँचा (बोम्मई); भाग होने की पुष्टि (LIC)।
5. **2024** — "समाजवादी, पंथनिरपेक्ष" वैध (बलराम सिंह); "बंधुता" से धारा 6क वैध।



चित्र 2.9: प्रस्तावना से जुड़े प्रमुख न्यायिक निर्णय एवं 42वाँ संशोधन — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

7. अन्य देशों की उद्देशिकाओं से तुलना एवं मूल्यांकन

प्रस्तावना से संविधान शुरू करने की परंपरा **अमेरिका (1787)** से आई। भारत की उद्देशिका की तुलना दूसरे देशों से करने पर उसकी अपनी विशेषताएँ साफ़ दिखती हैं।

आधार	भारत (1949)	अमेरिका (1787)
शुरुआती शब्द	"हम, भारत के लोग"	"हम, संयुक्त राज्य के लोग" (We the People of the United States)
शक्ति का स्रोत	जनता	जनता
राज्य की प्रकृति	संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य — स्पष्ट शब्दों में	राज्य की प्रकृति का कोई अलग वर्णन नहीं
लक्ष्य	न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक), स्वतंत्रता, समता, बंधुता	अधिक पूर्ण संघ, न्याय, घरेलू शांति, साझा रक्षा, सामान्य कल्याण, स्वतंत्रता के वरदान
विशेष ज़ोर	सामाजिक-आर्थिक न्याय, व्यक्ति की गरिमा, बंधुता, एकता-अखंडता	संघ को मज़बूत करना और स्वतंत्रता की रक्षा
तिथि	अंगीकरण की तिथि (26 नवम्बर 1949) लिखी है	उद्देशिका में तिथि नहीं
संशोधन	एक बार (42वाँ, 1976)	प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं हुआ

अन्य देश	उद्देशिका की विशेषता
आयरलैंड (1937)	शुरुआत **"परम पवित्र त्रिमूर्ति के नाम पर" (In the Name of the Most Holy Trinity)** — धार्मिक संदर्भ; भारत ने 1949 में ऐसा "ईश्वर" वाला संशोधन 41-68 से अस्वीकार किया
जापान (1947)	जनता की संप्रभुता और स्थायी शांति का संकल्प — "हम, जापान के लोग"
भारत (1949)	किसी धार्मिक संदर्भ के बिना जनता के नाम पर; पंथनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द (1976 से)

7.1 उद्देशिका का मूल्यांकन — "हम, भारत के लोग" का दावा कितना सही?

आलोचक कहते हैं कि संविधान सभा **वयस्क मताधिकार पर सीधे नहीं चुनी गई** थी — प्रांतीय विधानसभाओं ने, जो स्वयं सीमित मताधिकार (लगभग 10-15% आबादी) से चुनी गई थीं, सदस्यों को चुना और रियासतों के प्रतिनिधि मनोनीत थे। फिर उद्देशिका "हम, भारत के लोग" का दावा कैसे करती है?

दावे पर प्रश्न	दावे के पक्ष में तर्क
● सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष और सीमित मताधिकार से ● संविधान पर जनमत-संग्रह नहीं हुआ	● सभा में लगभग हर धर्म, जाति, क्षेत्र और महिलाओं का प्रतिनिधित्व था ● राष्ट्रीय आंदोलन ने संविधान सभा की माँग जनता के नाम पर की थी

● रियासतों के सदस्य मनोनीत थे	● 1952 से आज तक हर चुनाव में जनता ने इसी संविधान के तहत भाग लेकर इसे स्वीकार किया ● संविधान ने पहले दिन से सबको वयस्क मताधिकार देकर "लोगों" को सच्ची शक्ति दी

संतुलित निष्कर्ष यह है कि "हम, भारत के लोग" एक **विनम्र पर गहरा संवैधानिक दावा** है — संविधान किसी विदेशी संसद या राजा से नहीं, भारत की जनता की इच्छा से वैधता पाता है, और 75 वर्षों से अधिक के लोकतांत्रिक अनुभव ने इस दावे को मज़बूत किया है। उद्देशिका की कुछ सीमाएँ भी हैं — यह न्यायालय में लागू नहीं होती और इसके शब्दों (जैसे "समाजवादी") की व्याख्या समय के साथ बदलती रही है।

📖 फ़िलाडेल्फ़िया 1787 से नई दिल्ली 1949 तक — "हम, लोग"

सितम्बर 1787 में अमेरिका के फ़िलाडेल्फ़िया शहर में संविधान सम्मेलन ने एक ऐसा दस्तावेज़ तैयार किया, जिसकी शुरुआत तीन शब्दों से होती है — **"हम, संयुक्त राज्य के लोग" (We the People of the United States)**। यह दुनिया का पहला लिखित संविधान था जिसकी शुरुआत ऐसी **प्रस्तावना** से हुई। इसमें छह लक्ष्य थे — अधिक पूर्ण संघ, न्याय, घरेलू शांति, साझा रक्षा, सामान्य कल्याण और स्वतंत्रता के वरदान।

लगभग 162 वर्ष बाद भारत की संविधान सभा ने भी यही परंपरा अपनाई — **"हम, भारत के लोग"**। पर भारत ने केवल शब्द नहीं लिए। अमेरिकी प्रस्तावना में "पंथनिरपेक्ष", "समाजवादी", "बंधुता" या "व्यक्ति की गरिमा" जैसे शब्द नहीं हैं, जबकि भारत की उद्देशिका में **सामाजिक और आर्थिक न्याय** तथा **बंधुता** पर विशेष ज़ोर है — क्योंकि भारत को सदियों पुरानी असमानताओं और विविधता को साथ लेकर चलना था।

ब्रिटिश राजनीतिशास्त्री **अर्नेस्ट बार्कर** भारत की उद्देशिका से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे अपनी पुस्तक के आरंभ में उद्धृत किया और इसे संविधान का **"मूल स्वर" (Key-note)** कहा।

🎯 **इस कहानी से समझें:** प्रस्तावना की परंपरा अमेरिका से आई, पर भारत ने उसमें अपने सामाजिक लक्ष्य जोड़े — तुलना से भारतीय उद्देशिका की विशेषता साफ़ दिखती है।

📌 **याद रखने लायक बात:** प्रस्तावना से शुरू होने वाला पहला संविधान — अमेरिका (1787); भारत की उद्देशिका का आधार — उद्देश्य प्रस्ताव (1946)।

📖 इंक़लाब ज़िंदाबाद के कवि और उद्देशिका

17 अक्टूबर 1949 को उद्देशिका में "सोवियत संघ की तर्ज़ पर भारतीय समाजवादी गणराज्यों का संघ" वाला संशोधन रखने वाले **मौलाना हसरत मोहानी** एक प्रसिद्ध शायर भी थे। "चुपके-चुपके रात दिन आँसू बहाना याद है" जैसी ग़ज़ल उन्हीं की है, और **1921** में **"इंक़लाब ज़िंदाबाद"** का नारा गढ़ने का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है।

मुस्लिम लीग के पूर्व अध्यक्ष रहे मोहानी ने विभाजन के बाद लीग छोड़कर स्वतंत्र भारत में रहना चुना। उनका संशोधन अस्वीकार हुआ, पर लगभग 27 वर्ष बाद "समाजवादी" शब्द 42वें संशोधन से उद्देशिका में आया — हालाँकि सोवियत मॉडल के रूप में नहीं, बल्कि **लोकतांत्रिक समाजवाद** के रूप में।

🎯 **इस कहानी से समझें:** उद्देशिका की बहस में अलग-अलग विचारधाराएँ आमने-सामने थीं; सभा ने संतुलित रास्ता चुना।

📌 **याद रखने लायक बात:** हसरत मोहानी — "समाजवादी गणराज्यों का संघ" संशोधन (17.10.1949, अस्वीकार)।

☆ तुलना एवं मूल्यांकन ☆

"हम, भारत के लोग" बनाम "We the People"

आधार	भारत (1949)	अमेरिका (1787)
शक्ति	जनता	जनता
राज्य की प्रकृति	5 शब्दों में स्पष्ट	वर्णन नहीं
ज़ोर	सामाजिक-आर्थिक न्याय, बंधुता	संघ, शांति, स्वतंत्रता
तिथि	लिखी है	नहीं

दावे पर प्रश्न
- → सभा अप्रत्यक्ष चुनाव से
- → जनमत-संग्रह नहीं

पक्ष में
- → व्यापक प्रतिनिधित्व
- → 1952 से जनता की स्वीकृति
- → वयस्क मताधिकार

☆ **याद रखें:** बार्कर: उद्देशिका संविधान का मूल-स्वर है।

चित्र 2.10: अन्य देशों की उद्देशिकाओं से तुलना एवं मूल्यांकन — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🪪 भाग B — नागरिकता (Citizenship)

इस भाग में खंड 8 से 15 तक — नागरिकता की अवधारणा, नागरिक बनाम विदेशी, एकल नागरिकता, अनुच्छेद 5-11, नागरिकता अधिनियम 1955 (अर्जन और क्षति), असम, NRC, CAA, OCI और अंत में पूरे अध्याय का सार।

8. नागरिकता क्या है — अवधारणा एवं सिद्धांत

राजनीति विज्ञान में **नागरिकता** को किसी **राजनीतिक समुदाय (राज्य) की पूर्ण और समान सदस्यता** कहा जाता है। आज की दुनिया में राज्य अपने सदस्यों को एक साझा राजनीतिक पहचान देते हैं — हम खुद को भारतीय, जापानी या जर्मन कहते हैं — और साथ ही कुछ अधिकार भी। नागरिक अपने राज्य से अधिकारों की अपेक्षा रखते हैं और विदेश में भी सहायता व सुरक्षा की आशा करते हैं।

नागरिकता केवल राज्य और व्यक्ति के बीच का संबंध नहीं है; यह **नागरिक-नागरिक के बीच का संबंध** भी है। इसमें राज्य के बनाए कानूनी दायित्वों के अलावा समुदाय के साझा जीवन में भाग लेने और योगदान देने का **नैतिक दायित्व** भी शामिल है। नागरिकों को देश की संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों का **उत्तराधिकारी और संरक्षक** भी माना जाता है।

8.1 टी.एच. मार्शल — नागरिकता के तीन प्रकार के अधिकार

ब्रिटिश समाजशास्त्री **टी.एच. मार्शल (T.H. Marshall, 1893-1981)** ने अपनी पुस्तक **"नागरिकता और सामाजिक वर्ग" (Citizenship and Social Class, 1950)** में नागरिकता को "समुदाय के पूर्ण सदस्यों को दिया गया दर्जा" कहा, जिसमें सब अधिकारों और कर्तव्यों के मामले में **बराबर** होते हैं। उन्होंने सामाजिक वर्ग को **"असमानता की व्यवस्था"** माना और कहा कि नागरिकता वर्ग-भेद के बँटवारे वाले असर का मुक़ाबला करके समाज को जोड़ती है।

अधिकार का प्रकार	क्या सुनिश्चित करता है	भारतीय संविधान में उदाहरण
नागरिक अधिकार (Civil Rights)	व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा	अनुच्छेद 14, 19, 21
राजनीतिक अधिकार (Political Rights)	शासन की प्रक्रिया में भाग लेने की शक्ति	अनुच्छेद 326 (वयस्क मताधिकार), चुनाव लड़ने का अधिकार
सामाजिक अधिकार (Social Rights)	शिक्षा और रोज़गार तक पहुँच — गरिमापूर्ण जीवन	अनुच्छेद 21क, 41, 45, 46 (नीति निदेशक तत्व)

8.2 नागरिकता देने के दो सिद्धांत

जन्मस्थान का सिद्धांत (Jus Soli)	रक्त-संबंध का सिद्धांत (Jus Sanguinis)
● जहाँ जन्म हुआ, उस देश की नागरिकता	● माता-पिता की नागरिकता से बच्चे की नागरिकता
● माता-पिता की राष्ट्रीयता महत्व नहीं रखती	● जन्मस्थान महत्व नहीं रखता
● उदाहरण: अमेरिका, कनाडा	● उदाहरण: जर्मनी, जापान जैसे कई देश
● भारत में 1950 से 1 जुलाई 1987 तक यही नियम (कुछ अपवादों के साथ)	● भारत में 1987 और 2004 के बाद धीरे-धीरे इसी ओर झुकाव — माता-पिता की नागरिकता आवश्यक

🔍 आसान परिभाषा: जन्मस्थान और रक्त-संबंध के सिद्धांत (Jus Soli और Jus Sanguinis)

📘 **परिभाषा:** नागरिकता देने के दो आधार — पहले में जन्म का स्थान निर्णायक होता है, दूसरे में माता-पिता की नागरिकता।

💡 **आसान भाषा में:** "कहाँ पैदा हुए?" वाला नियम = जन्मस्थान; "किसके घर पैदा हुए?" वाला नियम = रक्त-संबंध। 🏠 **उदाहरण:** अगर किसी भारतीय दंपति का बच्चा अमेरिका में पैदा हो, तो अमेरिका जन्मस्थान के आधार पर उसे नागरिकता देता है, और भारत रक्त-संबंध (वंशक्रम) के आधार पर — पर भारत दोहरी नागरिकता नहीं मानता, इसलिए आगे चलकर एक चुननी होगी।

8.3 पूर्ण और समान सदस्यता — आज की बहसें

- **आंतरिक प्रवास और "बाहरी" का प्रश्न:** काम की तलाश में लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं — केरल की नर्सें पूरे देश में, आईटी पेशेवर बेंगलुरु में। कभी-कभी "स्थानीय बनाम बाहरी" का विरोध होता है ("मुंबई मुंबईकरों के लिए" जैसे नारे)। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(घ)-(ङ) हर नागरिक को कहीं भी घूमने और बसने की स्वतंत्रता देता है।
- **शहरी गरीब:** झुग्गी-बस्तियों के लोग शहर की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं, पर पता न होने से मतदाता सूची में नाम जुड़वाना भी कठिन होता है। **ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम (1985)** में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार में **आजीविका का अधिकार** शामिल है। फुटपाथी दुकानदारों के लिए **राष्ट्रीय नीति (जनवरी 2004)** और **पथ विक्रेता अधिनियम, 2014** बने।
- **आदिवासी और वन-निवासी:** खनन, पर्यटन और विकास परियोजनाओं के दबाव से इनकी आजीविका और जीवन-शैली पर संकट — समान नागरिकता का अर्थ है उनकी विशेष ज़रूरतों का ध्यान।
- **राष्ट्र और नागरिक:** फ़्रांस में स्कूलों में सिख छात्रों की पगड़ी और मुस्लिम छात्राओं के स्कार्फ़ पर रोक; इज़राइल और जर्मनी नागरिकता देते समय धर्म या जातीय मूल को महत्व देते हैं। भारत ने इसके उलट **समावेशी और पंथनिरपेक्ष** नागरिकता अपनाई — संविधान के भाग 2 और संसद के क़ानूनों में।

8.4 सार्वभौमिक और वैश्विक नागरिकता; राज्यविहीन लोग

युद्ध, उत्पीड़न या अकाल से विस्थापित लोग, जिन्हें कोई देश अपनाने को तैयार न हो और जो घर न लौट सकें, **राज्यविहीन (Stateless)** या **शरणार्थी** बन जाते हैं। वे अक्सर शिविरों में या अवैध प्रवासी के रूप में रहते हैं — क़ानूनी रूप से काम नहीं कर सकते, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, संपत्ति नहीं ख़रीद सकते। इनकी मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र ने **शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त (UNHCR)** नियुक्त किया है। भारत ने 1959 में **दलाई लामा** और उनके अनुयायियों को शरण दी थी।

🔍 आसान परिभाषा: राज्यविहीन व्यक्ति (Stateless Person)

📘 **परिभाषा:** वह व्यक्ति जिसे कोई भी देश अपने क़ानून के तहत अपना नागरिक नहीं मानता।

💡 **आसान भाषा में:** जिसके पास किसी भी देश का "घर का पता" नहीं — न पासपोर्ट, न वोट, न सरकारी सुरक्षा। 🏠 **उदाहरण:** जैसे कोई खिलाड़ी जिसे कोई भी टीम अपने रोस्टर में न रखे — वह मैदान के बाहर खड़ा रहता है, खेलने का हक़ किसी टीम से नहीं मिलता।

वैश्विक नागरिकता का विचार कहता है कि इंटरनेट, टीवी और आपदाओं में दुनिया भर से मिलने वाली मदद (जैसे 2004 की सुनामी) दिखाती है कि लोग सीमाओं के पार जुड़ रहे हैं। पर समस्याएँ अंततः राष्ट्रीय सरकारें ही सुलझाती हैं, इसलिए **राष्ट्रीय नागरिकता** आज भी केंद्र में है — वैश्विक नागरिकता उसका पूरक है, विकल्प नहीं। भारत का अनुभव बताता है कि लोकतांत्रिक नागरिकता **"एक परियोजना है, पूरी हो चुकी उपलब्धि नहीं"** — महिलाओं, दलितों और विस्थापितों के आंदोलन इसी "पूर्ण सदस्यता" के लिए हैं।

📖 भीड़ भरे डिब्बे की सीख — "अंदर वाले" और "बाहर वाले" (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। अजमेर जंक्शन पर दिल्ली जाने वाली गाड़ी आई। सामान्य डिब्बे में चढ़ने के लिए सब एक-दूसरे को धक्का दे रहे थे। जो लोग किसी तरह अंदर पहुँच गए, उनमें अचानक दोस्ती हो गई। अगले स्टेशन पर जब नए यात्री चढ़ने लगे, तो वही लोग मिलकर दरवाज़ा रोकने लगे — "जगह नहीं है, अगले डिब्बे में जाओ!"

डिब्बे में बैठे एक बुज़ुर्ग शिक्षक मुस्कुराए — "अभी दस मिनट पहले तुम भी बाहर थे।" फिर उन्होंने समझाया कि देश में भी ऐसा होता है। जब नौकरियाँ, ज़मीन या पानी कम होते हैं, तो कुछ लोग अपने ही देश के दूसरे राज्य से आए नागरिकों को "बाहरी" कहने लगते हैं। पर संविधान कहता है कि हर नागरिक को देश में कहीं भी आने-जाने, रहने और काम करने की **स्वतंत्रता** है।

शिक्षक ने आख़िर में कहा — "नागरिकता का अर्थ है किसी राजनीतिक समुदाय की **पूर्ण और समान सदस्यता**। समान सदस्य को दरवाज़े पर रोका नहीं जाता।" डिब्बे में बैठे लोगों ने थोड़ा खिसककर नए यात्रियों के लिए जगह बना दी।

🎯 **इस कहानी से समझें:** नागरिकता केवल कानूनी कागज़ नहीं, बल्कि समान सदस्यता का भाव है; इसी अर्थ को समझकर हम संविधान में नागरिकों और विदेशियों के अंतर पर जाएँगे।

📌 **याद रखने लायक बात:** नागरिकता = राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता; अनुच्छेद 19 हर नागरिक को देश में कहीं भी आने-जाने और बसने की स्वतंत्रता देता है।



चित्र 2.11: नागरिकता क्या है — अवधारणा एवं सिद्धांत — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

9. नागरिकता का अर्थ एवं महत्व

🔍 आसान परिभाषा: नागरिकता (Citizenship)

📘 **परिभाषा:** किसी राज्य का पूर्ण सदस्य होने की वह वैधानिक स्थिति जो व्यक्ति को उस राज्य के प्रति निष्ठा एवं उस राज्य से पूर्ण नागरिक-राजनीतिक अधिकार प्रदान करती है।

💡 **आसान भाषा में:** सरल शब्दों में — नागरिकता वह "कानूनी टैग" है जो बताता है कि आप किस देश के पूर्ण सदस्य हैं और वहाँ के सभी अधिकार-कर्तव्यों के हकदार हैं। 🏠 **उदाहरण:** एक भारतीय नागरिक को वोट देने, सरकारी पद पर चुने जाने और भारत में रहने का पूर्ण अधिकार है — जबकि भारत में रह रहे एक विदेशी (Alien) को ये अधिकार प्राप्त नहीं।

किसी भी आधुनिक राज्य की तरह भारत में भी दो प्रकार के लोग हैं — **नागरिक (Citizens)** और **विदेशी (Aliens)**। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं जो उसके प्रति निष्ठा रखते हैं तथा सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का उपभोग करते हैं। विदेशी किसी दूसरे राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें सारे नागरिक और राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते।

मित्र विदेशी (Friendly Aliens)	शत्रु विदेशी (Enemy Aliens)
● उन देशों के नागरिक जिनसे भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं	● उस देश के नागरिक जो भारत से युद्धरत हैं

● अधिकांश नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं होते ● लेकिन शत्रु विदेशियों से अधिक अधिकार ● मूल अधिकार आंशिक रूप से उपलब्ध	● सबसे कम अधिकार ● अनुच्छेद 22 — गिरफ़्तारी एवं निरोध से सुरक्षा नहीं ● युद्धकाल में विशेष प्रतिबंध; केंद्र सरकार की अनुमति के बिना भारत के न्यायालय में मुक़दमा दायर नहीं कर सकते (सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 83)

केवल नागरिकों को प्राप्त विशेष अधिकार	अनुच्छेद
धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार	अनुच्छेद 15
सार्वजनिक रोज़गार में अवसर की समानता	अनुच्छेद 16
वाक्, अभिव्यक्ति, सभा, संघ, संचार, निवास एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता	अनुच्छेद 19
सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार	अनुच्छेद 29, 30
लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में मतदान का अधिकार	अनुच्छेद 326
संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए प्रतिस्पर्धा	अनुच्छेद 84, 173
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता जैसे पदों पर नियुक्ति	अनुच्छेद 58, 66, 124, 217, 157, 76, 165

नागरिकों और विदेशियों — दोनों को प्राप्त मूल अधिकार भी जानना ज़रूरी है (शत्रु विदेशियों को अनुच्छेद 22 नहीं): **अनुच्छेद 14** (विधि के समक्ष समता), **20** (अपराधों के लिए दोषसिद्धि से संरक्षण), **21** (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता), **21क** (शिक्षा), **22** (गिरफ़्तारी से संरक्षण), **23-24** (शोषण के विरुद्ध), **25-28** (धार्मिक स्वतंत्रता)।

नागरिकों के कुछ **कर्तव्य** भी हैं — कर देना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान, देश की रक्षा आदि (भाग 4क, अनुच्छेद 51क)। ध्यान दें कि मूल कर्तव्य **केवल नागरिकों** पर लागू होते हैं।

⚠️ महत्वपूर्ण नोट:

भारत में — **जन्म से नागरिक** और **प्राकृतिकीकृत नागरिक (Naturalised Citizen)** — दोनों राष्ट्रपति पद के लिए पात्र हैं। इसके विपरीत अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है, प्राकृतिकीकृत नागरिक नहीं।

⚠️ भ्रम से बचें — नागरिकता के "प्रमाण" और "विषय"

आधार कार्ड नागरिकता या अधिवास (Domicile) का प्रमाण नहीं है — यह केवल पहचान और निवास का प्रमाण है; यह प्रश्न सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2018 में आया था।

नागरिकता, देशीयकरण (प्राकृतिकीकरण) और विदेशी — संघ सूची की **प्रविष्टि 17** का विषय; इसलिए नागरिकता पर क़ानून केवल **संसद** बनाती है।

पासपोर्ट विदेश मंत्रालय (पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत) जारी करता है; नागरिकता अधिनियम का प्रशासन **गृह मंत्रालय** करता है।

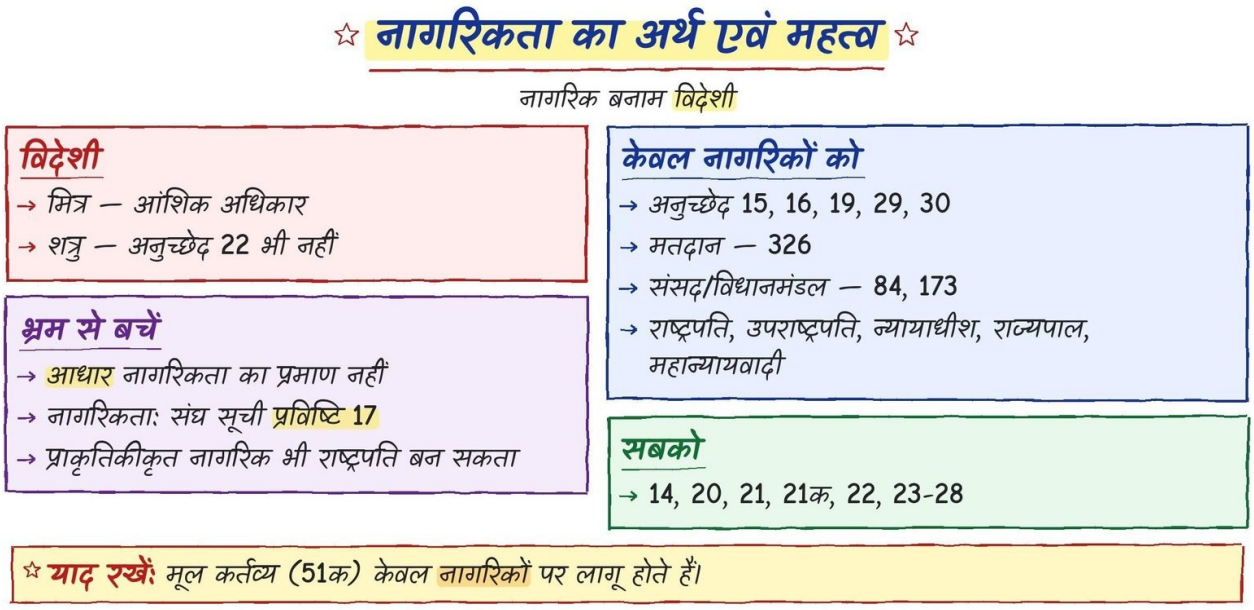
🔍 आसान परिभाषा: अधिवास (Domicile)

📘 **परिभाषा:** किसी व्यक्ति का वह स्थायी घर या स्थान, जहाँ वह स्थायी रूप से रहने के इरादे से बसा हो; अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के दिन "भारत में अधिवास" नागरिकता की पहली शर्त थी।

💡 **आसान भाषा में:** अधिवास = "स्थायी घर"; नागरिकता = "देश की सदस्यता"। भारत में नागरिकता एक है और अधिवास भी कानूनी रूप से पूरे भारत का एक माना जाता है। 🏠 **उदाहरण:** जयपुर में पढ़ने आया बिहार का छात्र जयपुर का "अधिवासी" नहीं, पर भारत का नागरिक पूरे देश में है।

📊 नागरिक और विदेशी — याद रखने लायक अंतर

1. **केवल नागरिक:** अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30; मतदान (326); संसद-विधानमंडल की सदस्यता; राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता के पद।
2. **सबको (विदेशियों को भी):** अनुच्छेद 14, 20, 21, 21क, 22, 23, 24, 25-28।
3. **शत्रु विदेशी:** अनुच्छेद 22 का संरक्षण भी नहीं।
4. **मूल कर्तव्य (51क):** केवल नागरिकों पर।
5. **राष्ट्रपति पद:** भारत में जन्म से और प्राकृतिकीकरण से बने — दोनों नागरिक पात्र; अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक।



चित्र 2.12: नागरिकता का अर्थ एवं महत्व — नागरिक बनाम विदेशी — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

10. एकल नागरिकता (Single Citizenship)

भारत का संविधान **संघात्मक (Federal)** होने के बावजूद केवल **एकल नागरिकता (Single Citizenship)** का प्रावधान करता है। भारतीय नागरिक केवल भारत के प्रति निष्ठावान होते हैं — कोई अलग राज्य नागरिकता नहीं होती। कनाडा की तरह ही भारत ने एकल नागरिकता अपनाई है (अमेरिका के विपरीत, जहाँ दोहरी नागरिकता है)। यह विचार मुख्यतः **ब्रिटेन** की व्यवस्था से लिया गया माना जाता है।

🔍 आसान परिभाषा: एकल नागरिकता (Single Citizenship)

📘 **परिभाषा:** एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति केवल एक ही स्तर (राष्ट्रीय) की नागरिकता रखता है, न कि राष्ट्रीय एवं राज्य — दोनों स्तरों की अलग-अलग नागरिकता, जैसा संघीय व्यवस्थाओं में सामान्यतः होता है।

💡 **आसान भाषा में:** सरल शब्दों में — भारत में आप सिर्फ़ "भारतीय नागरिक" हैं, अलग से "राजस्थान का नागरिक" या "बिहार का नागरिक" जैसी कोई अलग पहचान नहीं होती। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी बड़े परिवार में सभी सदस्य एक ही "परिवार के सदस्य" कहलाते हैं, चाहे वे किसी भी कमरे में रहें — अलग-अलग कमरे के हिसाब से अलग पहचान नहीं होती — ठीक इसी तरह भारत में चाहे कोई व्यक्ति राजस्थान में रहे या केरल में, उसकी नागरिकता सिर्फ़ "भारतीय" होती है, जो पूरे देश में समान अधिकार देती है और राष्ट्रीय एकता को मज़बूत करती है।

भारत — एकल नागरिकता	अमेरिका — दोहरी नागरिकता
● केवल एक — भारतीय नागरिकता	● राष्ट्रीय + राज्य नागरिकता — दोनों
● कोई राज्य नागरिकता नहीं	● प्रत्येक व्यक्ति अमेरिका + अपने राज्य — दोनों का नागरिक
● सभी नागरिकों को समान अधिकार	● दोनों से अधिकारों का समूह अलग-अलग
● राज्य अपने नागरिकों के पक्ष में भेदभाव नहीं कर सकता	● राज्य अपने नागरिकों के पक्ष में भेदभाव कर सकता है
● भाईचारे और एकता का आधार	● मतदान, सरकारी नौकरी, पेशे जैसे मामलों में भेद
● अनुच्छेद 9 — विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से लेने पर भारतीय नागरिकता नहीं (दोहरी नागरिकता नहीं)	● स्विट्ज़रलैंड में भी ऐसी दोहरी नागरिकता है

⚠️ भ्रम से बचें — ऑस्ट्रेलिया में कौन-सी नागरिकता?

ऑस्ट्रेलिया संघीय देश होते हुए भी केवल **राष्ट्रीय (एकल) नागरिकता** देता है। संघ + राज्य वाली दोहरी नागरिकता के मानक उदाहरण **अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड** हैं; एकल नागरिकता वाले संघीय देशों में **भारत और कनाडा** गिने जाते हैं।

10.1 एकल नागरिकता के बावजूद अपवाद

भारत में एकल नागरिकता के बावजूद कुछ अपवाद (Exceptions) मौजूद हैं:

1. **अनुच्छेद 16(3)** के तहत संसद कुछ नियुक्तियों के लिए निवास को शर्त बना सकती है — **सार्वजनिक नियोजन (निवास संबंधी अपेक्षा) अधिनियम, 1957** इसी शक्ति से बना था, जिसने आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में कुछ गैर-राजपत्रित पदों के लिए निवास की शर्त रखी; यह अधिनियम **1974 में समाप्त** हो गया। आज केवल **आंध्र प्रदेश और तेलंगाना** में अनुच्छेद **371-घ (371-D)** के तहत ऐसी विशेष व्यवस्था है।
2. **अनुच्छेद 15** — केवल जन्म-स्थान पर भेदभाव निषिद्ध है, निवास पर नहीं। राज्य अपने निवासियों को शैक्षणिक शुल्क में छूट आदि दे सकता है।

3. **अनुच्छेद 19(5)** — आदिवासी क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश/निवास का अधिकार प्रतिबंधित — अनुसूचित जनजातियों की संस्कृति, भाषा एवं परंपरा की रक्षा हेतु।
4. **जम्मू-कश्मीर विशेष प्रावधान (2019 तक)** — अनुच्छेद 35-क (1954 के राष्ट्रपति आदेश से) के तहत स्थायी निवासी की परिभाषा एवं विशेष अधिकार थे, जिन्हें **अगस्त 2019** में समाप्त कर दिया गया।

कनाडा में भी एकल नागरिकता है, फिर भी कुछ प्रांतों में निवास से जुड़े अधिकारों में अंतर देखा जाता है — इसलिए एकल नागरिकता का अर्थ "हर बात में पूरी समानता" नहीं, बल्कि **एक ही राष्ट्रीय सदस्यता** है।

एकल नागरिकता के लाभ	चुनौतियाँ
● राष्ट्रीय एकता और बंधुता मज़बूत	● स्थानीय नौकरियों में "मूल निवासी" आरक्षण की माँगें
● राज्यों के बीच भेदभाव और अलगाव की भावना कम	● प्रवासी मज़दूरों के साथ "बाहरी" जैसा व्यवहार
● पूरे देश में आने-जाने, बसने, काम करने की समान स्वतंत्रता	● जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा और समान अवसर के बीच संतुलन
● प्रशासन और क़ानून में सरलता	

📊 एकल नागरिकता — परीक्षा के लिए सीधे तथ्य

1. भारत में नागरिकता **एक** है और अधिवास भी कानूनी रूप से पूरे भारत का **एक** माना जाता है (सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न)।
2. एकल नागरिकता का विचार **ब्रिटेन** से; संघ + राज्य की दोहरी नागरिकता **अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड** में।
3. अनुच्छेद 9 — स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता नहीं; यही दोहरी नागरिकता के निषेध का आधार है।
4. OCI कार्ड **दोहरी नागरिकता नहीं** — कार्डधारक विदेशी नागरिक ही रहता है।
5. अनुच्छेद 371-घ — आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थानीय निवास के आधार पर नौकरी/शिक्षा की विशेष व्यवस्था।

🌟 क्या आप जानते हैं? — कनाडा भी एकल, पर...

कनाडा संघीय देश होते हुए भी भारत की तरह एकल नागरिकता देता है; फिर भी वहाँ भी प्रांतों में निवास से जुड़े कुछ अधिकारों में अंतर दिखता है — यानी एकल नागरिकता का अर्थ है **एक राष्ट्रीय सदस्यता**, हर बात में पूरी एकरूपता नहीं।

🌟 क्या आप जानते हैं? — जम्मू-कश्मीर का "स्थायी निवासी"

अनुच्छेद 35-क (1954 का राष्ट्रपति आदेश) के तहत जम्मू-कश्मीर विधानमंडल "स्थायी निवासी" तय करता था, जिन्हें संपत्ति और सरकारी नौकरी में विशेष अधिकार थे; **अगस्त 2019** में यह व्यवस्था समाप्त हुई।



चित्र 2.13: एकल नागरिकता (Single Citizenship) — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

11. संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 5-11) — 26 जनवरी 1950 को नागरिक बने

संविधान के **भाग 2 (अनुच्छेद 5 से 11)** में नागरिकता का वर्णन है। संविधान में नागरिकता के स्थायी या विस्तृत प्रावधान नहीं हैं — यह केवल **26 जनवरी 1950** (संविधान लागू होने की तिथि) को नागरिक बनने वाले व्यक्तियों की पहचान करता है। इसके बाद की नागरिकता — **नागरिकता अधिनियम 1955** से नियंत्रित होती है।

⚠️ भ्रम से बचें — भाग 2 कब से लागू?

संविधान के अधिकतर प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, पर **अनुच्छेद 394** के अनुसार नागरिकता वाले **अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9** (साथ में 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394) **26 नवम्बर 1949** से ही लागू हो गए थे। परीक्षा में "नागरिकता संबंधी संवैधानिक उपबंध किस दिनांक से लागू हुए?" का उत्तर **26 नवम्बर 1949** है।

श्रेणी	शर्तें
श्रेणी 1: भारत में निवास करने वाले (अनुच्छेद 5)	भारत में अधिवास + जन्म भारत में; या माता-पिता में से एक का जन्म भारत में; या 26 जनवरी 1950 से पहले कम से कम 5 वर्ष से भारत में सामान्य निवास — तीनों में से एक शर्त पूरी हो
श्रेणी 2: पाकिस्तान से भारत आए प्रवासी (अनुच्छेद 6)	व्यक्ति या माता-पिता/दादा-दादी का जन्म अविभाजित भारत में + 19 जुलाई 1948 से पहले आए; उस तिथि के बाद आए तो: 6 महीने निवास + पंजीकरण
श्रेणी 3: पाकिस्तान से वापस लौटे (अनुच्छेद 7)	1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए लेकिन पुनर्वास या स्थायी वापसी के परमिट पर वापस आए; 6 माह निवास + पंजीकरण
श्रेणी 4: विदेश में रह रहे भारतीय मूल के (अनुच्छेद 8)	व्यक्ति या माता-पिता/दादा-दादी का जन्म अविभाजित भारत में; भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण (संविधान से पहले या बाद)

> 🌟 **क्या आप जानते हैं? — 19 जुलाई 1948 ही क्यों?**
> इसी दिन **"पश्चिमी पाकिस्तान से आगमन (नियंत्रण) अध्यादेश, 1948"** जारी हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान से भारत आने के लिए **परमिट** ज़रूरी हो गया।

11.1 हर अनुच्छेद — एक नज़र में

अनुच्छेद 5

संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता

भारत में अधिवास रखने वाला व्यक्ति नागरिक, यदि — (क) उसका जन्म भारत में हुआ, या (ख) उसके माता-पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ, या (ग) वह संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम **5 वर्ष** से भारत में सामान्य निवासी रहा। (परीक्षा-जाल: "4 वर्ष" वाला विकल्प ग़लत है।)

अनुच्छेद 6

पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के अधिकार

व्यक्ति, उसके माता-पिता या दादा-दादी में से किसी का जन्म **भारत सरकार अधिनियम 1935** में परिभाषित (अविभाजित) भारत में हुआ हो, और — **19 जुलाई 1948 से पहले** आया हो तो तब से भारत में सामान्य निवास; उसके **बाद** आया हो तो संविधान लागू होने से पहले पंजीकरण, जिसके लिए आवेदन से पहले **6 महीने** भारत में निवास ज़रूरी। 19 जुलाई 1948 को ही पाकिस्तान से आने के लिए **परमिट-व्यवस्था** लागू हुई थी।

अनुच्छेद 7

पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के अधिकार

1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा; पर जो **पुनर्वास या स्थायी वापसी के परमिट** पर लौटा, वह पंजीकरण (6 महीने निवास के बाद) से नागरिक बन सकता था।

अनुच्छेद 8

भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति

जिसके स्वयं, माता-पिता या दादा-दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो पर जो सामान्यतः भारत से बाहर रहता हो — वह उस देश में भारत के राजनयिक या कौंसुलर प्रतिनिधि के पास पंजीकरण कराकर नागरिक बन सकता था।

अनुच्छेद 9

स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने वाले नागरिक नहीं

जिसने **स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता** ले ली, वह अनुच्छेद 5, 6 या 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं रहेगा। यही अनुच्छेद भारत में **दोहरी नागरिकता के निषेध** का संवैधानिक आधार है।

अनुच्छेद 10

नागरिकता के अधिकारों का बना रहना

जो व्यक्ति ऊपर के किसी प्रावधान से नागरिक बना, वह संसद द्वारा बनाए गए क़ानून के अधीन **नागरिक बना रहेगा**।

अनुच्छेद 11

नागरिकता को विनियमित करने की संसद की शक्ति

संसद (Parliament) को नागरिकता के अर्जन एवं क्षति से संबंधित तथा नागरिकता से जुड़े अन्य सभी विषयों पर कानून बनाने की पूर्ण शक्ति है। इसी शक्ति के अंतर्गत संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, जिसमें समय-समय पर 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 एवं 2019 में संशोधन हुए (1985 में असम के लिए धारा 6क भी जोड़ी गई)।

📊 विभाजन और नागरिकता — चार निर्णायक तिथियाँ

1. **1 मार्च 1947** — इसके बाद भारत से पाकिस्तान जाने वाले सामान्यतः नागरिक नहीं (अनुच्छेद 7)।
2. **19 जुलाई 1948** — परमिट-व्यवस्था; इसके बाद आने वालों के लिए पंजीकरण (अनुच्छेद 6)।
3. **26 नवम्बर 1949** — नागरिकता वाले अनुच्छेद 5-9 लागू (अनुच्छेद 394)।
4. **1952** — पहले आम चुनाव; विभाजन के बाद भी नागरिकता के आधार पर वयस्क मताधिकार से मतदान।
5. **26 जनवरी 1950** — वह तिथि जिस दिन कौन नागरिक है, यह भाग 2 तय करता है; आगे सब नागरिकता अधिनियम 1955 से।

📖 सिंध से जोधपुर — दो तारीख़ों के बीच फँसा एक परिवार (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। विभाजन के बाद सिंध के उमरकोट के पास रहने वाले **किशनलाल** का परिवार ऊँटों और बैलगाड़ियों पर जोधपुर आया। किशनलाल **मार्च 1948** में पहुँचे और यहीं बस गए। उनके छोटे भाई **मोहन** खेत-मकान का हिसाब निपटाने रुक गए और **अक्टूबर 1948** में आए। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो परिवार ने पूछा — "क्या हम भारतीय नागरिक हैं?"

उत्तर **अनुच्छेद 6** में था। किशनलाल **19 जुलाई 1948 से पहले** आ गए थे और तब से यहीं रह रहे थे, इसलिए वे बिना किसी पंजीकरण के नागरिक माने गए। मोहन उस तारीख़ **के बाद** आए थे — इसी दिन से पाकिस्तान से आने के लिए परमिट-व्यवस्था लागू हुई थी। इसलिए मोहन को सरकार के अधिकारी के पास **पंजीकरण** का आवेदन देना पड़ा, और पंजीकरण से पहले कम से कम **छह महीने भारत में निवास** ज़रूरी था। अक्टूबर 1948 में आने के कारण मोहन ने यह शर्त पूरी कर ली और संविधान लागू होने से पहले उनका पंजीकरण हो गया।

दोनों भाइयों के दादा का जन्म अविभाजित भारत में हुआ था — यह शर्त भी ज़रूरी थी। कहानी बताती है कि संविधान ने विभाजन की उथल-पुथल में हर परिवार की स्थिति को ध्यान में रखकर बहुत सोच-समझकर तारीख़ें तय की थीं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अनुच्छेद 5-8 केवल 26 जनवरी 1950 के दिन कौन नागरिक बना, यह बताते हैं; उसके बाद का पूरा नियम नागरिकता अधिनियम 1955 में है — यही अगला भाग है।

📌 **याद रखने लायक बात:** अनुच्छेद 6: 19 जुलाई 1948 से पहले आए = स्वतः नागरिक; बाद में आए = पंजीकरण + 6 महीने निवास।

☆ अनुच्छेद 5 से 11 ☆

26 जनवरी 1950 को कौन नागरिक बना

अनुच्छेद	किसके लिए	मुख्य शर्त
5	भारत में अधिवासी	जन्म / माता-पिता का जन्म / 5 वर्ष निवास
6	पाकिस्तान से आए	19.7.1948 से पहले — स्वत; बाद में — पंजीकरण
7	पाकिस्तान गए, लौटे	1.3.1947 के बाद गए; परमिट पर लौटे
8	विदेश में भारतीय मूल	दूतावास में पंजीकरण
9	विदेशी नागरिकता ली	नागरिक नहीं
10, 11	बने रहना; संसद की शक्ति	अधिनियम 1955

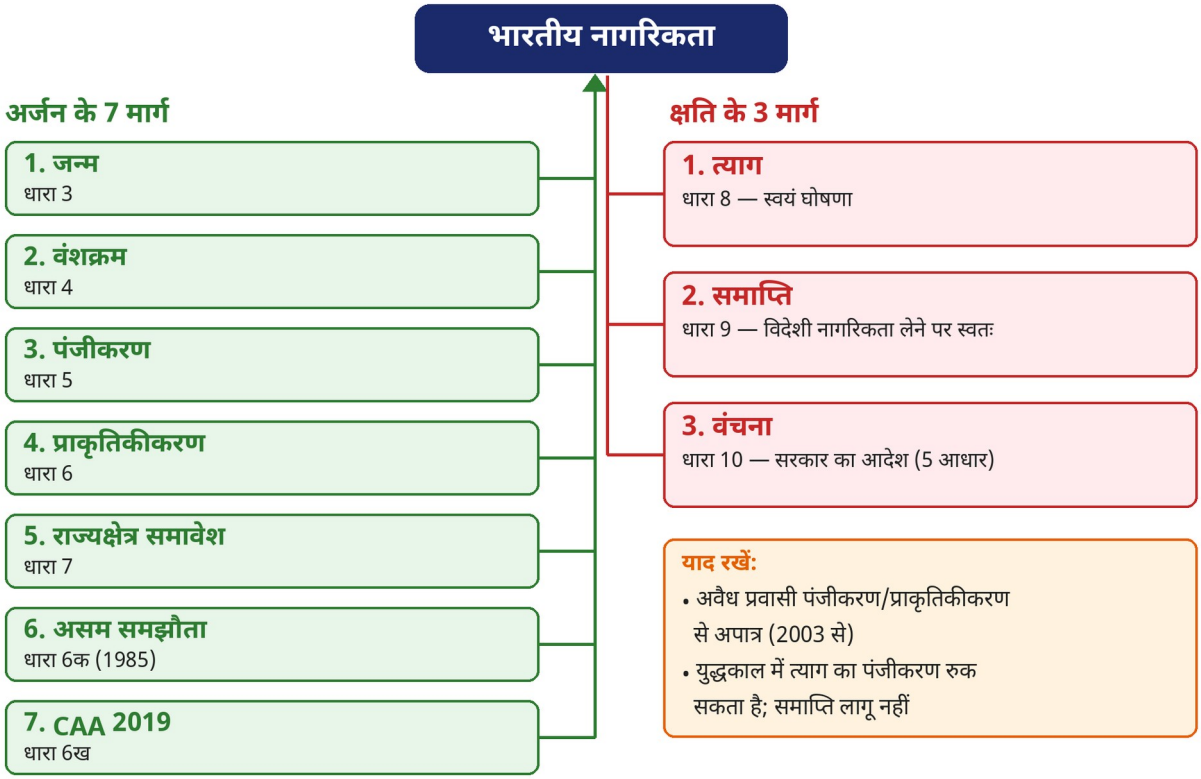
☆ **याद रखें:** अनुच्छेद 5-9 वास्तव में 26 नवम्बर 1949 से ही लागू हो गए थे।

चित्र 2.14: संवैधानिक प्रावधान — अनुच्छेद 5 से 11 — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

12. नागरिकता अधिनियम 1955 — अर्जन के 7 तरीके (असम समझौता, NRC एवं CAA 2019 सहित)

नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता अर्जन के **5 मूल तरीके** एवं **2 विशेष प्रावधान** निर्धारित करता है — कुल मिलाकर **7 मार्ग**। यह अधिनियम संविधान लागू होने के बाद नागरिकता पाने और खोने, दोनों के नियम देता है। अधिनियम में अब तक **1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019** में बड़े संशोधन हुए हैं (1985 का असम वाला संशोधन अलग)।

नागरिकता अधिनियम 1955 — अर्जन और क्षति



चित्र 2.15: नागरिकता — अर्जन के 7 मार्ग और क्षति के 3 मार्ग (प्रवाह-चित्र)

12.1 जन्म से (By Birth) — धारा 3

जन्म की अवधि	नागरिकता की शर्त
26 जनवरी 1950 – 1 जुलाई 1987	माता-पिता की राष्ट्रीयता से निरपेक्ष — भारत में जन्म ही पर्याप्त (विदेशी राजनयिकों / शत्रु विदेशियों के बच्चे अपवाद)
1 जुलाई 1987 – 3 दिसम्बर 2004	माता-पिता में से कोई एक जन्म के समय भारतीय नागरिक होना आवश्यक (1986 का संशोधन)
3 दिसम्बर 2004 के बाद	दोनों माता-पिता भारतीय नागरिक हों; या एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी (Illegal Migrant) न हो (2003 का संशोधन, 3.12.2004 से लागू)

अपवाद: भारत में तैनात **विदेशी राजनयिकों** के बच्चे और **शत्रु विदेशियों** (जिस क्षेत्र पर शत्रु का क़ब्ज़ा हो, वहाँ जन्मे) के बच्चे जन्म से भारतीय नागरिक नहीं बनते।

12.2 वंशक्रम से (By Descent) — धारा 4

जन्म की अवधि	शर्त
26 जनवरी 1950 – 10 दिसम्बर 1992	पिता (Father) जन्म के समय भारतीय नागरिक होना आवश्यक
10 दिसम्बर 1992 के बाद	माता-पिता में से कोई एक (Either Parent) जन्म के समय भारतीय नागरिक होना आवश्यक (1992 का संशोधन — लैंगिक भेदभाव समाप्त)
3 दिसम्बर 2004 के बाद	भारतीय वाणिज्य दूतावास में 1 वर्ष के भीतर जन्म पंजीकरण अनिवार्य; या केंद्र सरकार की अनुमति से बाद में भी; साथ में माता-पिता यह घोषणा दें कि बच्चे के पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है

वंशक्रम से नागरिक बने नाबालिग के पास दूसरे देश की नागरिकता भी हो, तो **18 वर्ष का होने के 6 महीने के भीतर** उसे उस देश की नागरिकता छोड़नी होगी, नहीं तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी।

12.3 पंजीकरण से (By Registration) — धारा 5

केंद्र सरकार निम्नलिखित 7 **श्रेणियों** के व्यक्तियों को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है (**अवैध प्रवासी को छोड़कर**) — पंजीकरण से पहले **"निष्ठा की शपथ (Oath of Allegiance)"** लेना अनिवार्य है।

क्र.	श्रेणी	शर्त
(क)	भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में सामान्य निवासी है	आवेदन से पहले 7 **वर्ष** भारत में सामान्य निवास
(ख)	भारतीय मूल का व्यक्ति जो अविभाजित भारत से बाहर किसी देश में सामान्य निवासी है	—

क्र.	श्रेणी	शर्त
(ग)	भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति	आवेदन से पहले 7 **वर्ष** भारत में सामान्य निवास
(घ)	भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे	—
(ङ)	पूर्ण आयु और क्षमता वाला व्यक्ति, जिसके माता-पिता भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हों	—
(च)	पूर्ण आयु वाला व्यक्ति, जो स्वयं या जिसके माता-पिता में से कोई पहले स्वतंत्र भारत का नागरिक था	आवेदन से पहले **12 महीने** भारत में निवास
(छ)	पूर्ण आयु वाला व्यक्ति, जो भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक (OCI) के रूप में पंजीकृत है	OCI के रूप में **5 वर्ष** + आवेदन से पहले **12 महीने** निवास

📌 **ध्यान दें — "भारतीय मूल का व्यक्ति" किसे माना जाता है?**

जिसके स्वयं, माता-पिता या दादा-दादी में से किसी का जन्म **अविभाजित भारत** में, या **15 अगस्त 1947 के बाद भारत का भाग बने क्षेत्र** में हुआ हो।

12.4 प्राकृतिकीकरण से (By Naturalisation) — धारा 6 और तीसरी अनुसूची

केंद्र सरकार किसी व्यक्ति (**अवैध प्रवासी को छोड़कर**) को प्राकृतिकीकरण का प्रमाण-पत्र दे सकती है यदि वह **7 शर्तें** पूरी करे — जिनमें प्रमुख है: आवेदन से पूर्व के **14 वर्षों में कुल 11 वर्ष** भारत में निवास या सेवा (**CAA 2019** के बाद 6 समुदायों के लिए यह घटाकर **5 वर्ष** कर दी गई), अच्छा चरित्र, संविधान की **8वीं अनुसूची** की किसी भाषा का ज्ञान, तथा भारत में रहने या सरकारी/अंतर्राष्ट्रीय सेवा का इरादा। विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव प्रगति में **उत्कृष्ट योगदान** देने वाले व्यक्तियों के लिए ये शर्तें माफ़ की जा सकती हैं।

शर्त	विवरण
1. देश की शर्त	वह किसी ऐसे देश का नागरिक न हो जहाँ भारतीय नागरिक प्राकृतिकीकरण से नागरिक नहीं बन सकते
2. पुरानी नागरिकता छोड़ना	आवेदन स्वीकार होने पर अपने देश की नागरिकता त्याग दे
3. पिछले 12 महीने	आवेदन से ठीक पहले 12 महीने भारत में निवास या भारत सरकार की सेवा (या दोनों)
4. उससे पहले के 14 वर्ष	उन 12 महीनों से पहले के 14 वर्षों में कुल **11 वर्ष** निवास/सेवा (CAA के 6 समुदायों के लिए **5 वर्ष**)
5. अच्छा चरित्र	आपराधिक या संदिग्ध पृष्ठभूमि नहीं
6. भाषा	8वीं अनुसूची की किसी भाषा का पर्याप्त ज्ञान
7. इरादा	भारत में रहने, या भारत सरकार / भारत जिसका सदस्य है ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन / भारत की किसी संस्था की सेवा करने का इरादा

🔍 **आसान परिभाषा: प्राकृतिकीकरण (Naturalisation)**

📘 **परिभाषा:** किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा निर्धारित शर्तें (जैसे निश्चित अवधि तक भारत में निवास/सेवा, अच्छा चरित्र, भाषा-ज्ञान) पूरी करने पर केंद्र सरकार द्वारा उसे भारतीय नागरिकता का प्रमाण-पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया।

💡 **आसान भाषा में:** सरल शब्दों में — यह वह "लंबी प्रक्रिया" है जिससे कोई विदेशी व्यक्ति, कई शर्तें पूरी करके, कानूनी रूप से भारतीय नागरिक बन सकता है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी नए कर्मचारी को किसी कंपनी में स्थायी होने से पहले एक निश्चित समय तक अच्छा प्रदर्शन दिखाना पड़ता है, तभी उसे स्थायी दर्जा मिलता है — ठीक इसी तरह कोई विदेशी व्यक्ति भारत में लंबे समय (सामान्यतः 14 वर्षों में 11 वर्ष) तक निवास करके, अच्छा चरित्र दिखाकर तथा भाषा-ज्ञान साबित करके प्राकृतिकीकरण से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है।

New India Education by Omkar Sir

12.5 राज्यक्षेत्र समावेश से (By Incorporation of Territory) — धारा 7

💡 **उदाहरण: राज्यक्षेत्र समावेश**

यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो भारत सरकार उस क्षेत्र के लोगों में से जिन्हें निर्दिष्ट करती है, वे भारतीय नागरिक बनेंगे। उदाहरण — पांडिचेरी के भारत का हिस्सा बनने पर **"नागरिकता (पांडिचेरी) आदेश, 1962" [Citizenship (Pondicherry) Order 1962]** जारी किया गया।

क्षेत्र	भारत का भाग बना	नागरिकता आदेश
दादरा और नगर हवेली	11.08.1961	दादरा और नगर हवेली (नागरिकता) आदेश, 1962
गोवा, दमन और दीव	20.12.1961	गोवा, दमन और दीव (नागरिकता) आदेश, 1962 (28 मार्च 1962)
पुडुचेरी (पांडिचेरी)	16.08.1962	नागरिकता (पांडिचेरी) आदेश, 1962
सिक्किम	26.04.1975	सिक्किम (नागरिकता) आदेश, 1975

12.6 असम समझौता — विशेष प्रावधान (धारा 6क)

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1985 ने **असम समझौते** (विदेशियों के मुद्दे से संबंधित, 15 अगस्त 1985) के आधार पर विशेष प्रावधान जोड़े — **1 जनवरी 1966** से पहले भारतीय मूल के जो व्यक्ति असम में सामान्य निवासी रहे, वे 1 जनवरी 1966 से भारतीय नागरिक माने जाते हैं। **1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971** के बीच बांग्लादेश से आए व्यक्तियों को पंजीकरण कराना होगा — पंजीकरण के बाद **विदेशी घोषित होने की तिथि से 10 वर्ष** पूरे होने पर भारतीय नागरिक बनते हैं, इन 10 वर्षों में **मतदान के अधिकार को छोड़कर** अन्य सभी नागरिक अधिकार मिलते हैं।

असम में आगमन की अवधि	स्थिति (धारा 6क)
1 जनवरी 1966 से पहले	1 जनवरी 1966 से नागरिक माने गए
1 जनवरी 1966 – 24 मार्च 1971	विदेशी के रूप में पहचान → पंजीकरण → पहचान की तिथि से 10 वर्ष बाद नागरिक; बीच के 10 वर्षों में मताधिकार नहीं
25 मार्च 1971 या बाद में	अवैध प्रवासी — पहचान और निर्वासन (धारा 6क लागू नहीं)

🌟 क्या आप जानते हैं? — असम की NRC का पहला ड्राफ़्ट

30 जुलाई 2018 के अंतिम मसौदे में **2,89,83,677** लोग शामिल थे और **40,07,707** बाहर रह गए थे।

दावों-आपत्तियों के बाद 31 अगस्त 2019 की अंतिम सूची में बाहर रहने वालों की संख्या घटकर **19,06,657** रह गई।

📊 धारा 6क पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (17 अक्टूबर 2024)

1. पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ (मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, एम.एम. सुंदरेश, मनोज मिश्रा, जे.बी. पारदीवाला) ने **4:1** से धारा 6क को **वैध** ठहराया।
2. मुख्य राय न्यायमूर्ति **सूर्यकांत** ने लिखी; न्यायमूर्ति **पारदीवाला** असहमत रहे (उनके अनुसार प्रावधान भविष्य के लिए असंवैधानिक)।
3. न्यायालय ने कहा — यह प्रावधान अनुच्छेद 6 और 7 का उल्लंघन नहीं करता; असम को अलग रखना और 24/25 मार्च 1971 की कट-ऑफ़ **उचित वर्गीकरण** है; असम समझौता अवैध प्रवास की समस्या का **राजनीतिक समाधान** था।
4. मुख्य राय ने इस प्रावधान को उद्देशिका के मूल्य **"बंधुता"** से जोड़ा।

⚠️ महत्वपूर्ण नोट:

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC — National Register of Citizens) असम में **1951 की NRC का अद्यतन (Update)** है — इसका लक्ष्य **25 मार्च 1971** के बाद असम में आए अवैध प्रवासियों की पहचान करना है। यह प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (2013) से और उसकी निगरानी में चली, और **नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियम, 2003** के नियम 4क के तहत हुई।

📊 असम की अंतिम NRC — 31 अगस्त 2019

1. कुल आवेदक — **3,30,27,661** (68,37,660 आवेदनों के माध्यम से; आवेदन मई–31 अगस्त 2015)।
2. अंतिम सूची में शामिल — **3,11,21,004** व्यक्ति।
3. बाहर रह गए — **19,06,657** व्यक्ति (जिन्होंने दावा नहीं किया, वे भी शामिल)।
4. बाहर रहे लोग **विदेशी न्यायाधिकरण (Foreigners Tribunal)** में **120 दिनों** के भीतर अपील कर सकते थे।

📖 छह साल का आंदोलन, एक समझौता और 2024 का फ़ैसला — असम की कहानी

1979 में असम में अवैध प्रवासियों के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व **ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू)** और असम गण संग्राम परिषद ने किया। छह वर्ष के तनाव के बाद **15 अगस्त 1985** को केंद्र सरकार, असम सरकार और आंदोलनकारियों के बीच **असम समझौता** हुआ। इसमें तय हुआ कि 1 जनवरी 1966 से पहले आए लोग नागरिक माने जाएँगे, 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच आए लोगों को पंजीकरण के बाद 10 वर्ष में नागरिकता मिलेगी, और 25 मार्च 1971 या उसके बाद आए लोगों की पहचान कर उन्हें निकाला जाएगा।

इस समझौते को क़ानूनी रूप देने के लिए **नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1985** से नागरिकता अधिनियम में **धारा 6क (6A)** जोड़ी गई। वर्षों बाद इसकी वैधता को चुनौती दी गई कि यह केवल असम के लिए अलग तारीख़ तय करती है। **17 अक्टूबर 2024** को मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली **पाँच न्यायाधीशों** की संविधान पीठ ने **4:1** के बहुमत से धारा 6क को वैध ठहराया; न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला असहमत रहे।

मुख्य राय लिखने वाले न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इसे उद्देशिका के मूल्य **"बंधुता"** से जोड़ा। यानी उद्देशिका का एक शब्द, 75 साल बाद, नागरिकता के एक बड़े विवाद को सुलझाने में काम आया।

🎯 **इस कहानी से समझें:** असम समझौता → धारा 6क → संविधान पीठ (2024) — यहाँ भाग A (उद्देशिका) और भाग B (नागरिकता) आपस में जुड़ जाते हैं; आगे NRC और CAA पढ़ेंगे।

📌 **याद रखने लायक बात:** धारा 6क (1985) — असम; सर्वोच्च न्यायालय ने 17 अक्टूबर 2024 को 4:1 से वैध ठहराई।

🌟 क्या आप जानते हैं? — भारत का पुराना रुख़ — शरण देने की परंपरा

1959 में भारत ने **दलाई लामा** और उनके हज़ारों अनुयायियों को शरण दी; 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से आए लाखों शरणार्थियों को भी आश्रय मिला।
फिर भी भारत ने **1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी समझौते** पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और उसका कोई अलग राष्ट्रीय शरणार्थी क़ानून नहीं है।

12.7 नागरिकता (संशोधन) अधिनियम — CAA 2019 (धारा 6ख)

📊 नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 [Citizenship (Amendment) Act, 2019] — लागू: 10 जनवरी 2020 — नवीनतम आँकड़े

1. **6 समुदाय** — हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई (मुसलमान शामिल नहीं)।
2. **3 देश** — अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान।
3. **कट-ऑफ़ तिथि** — 31 दिसम्बर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश।
4. **पूर्व स्थिति** — इन प्रवासियों को अवैध प्रवासी (Illegal Migrants) माना जाता था, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पात्र नहीं।
5. **प्रभाव** — ये प्रवासी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं; प्राकृतिकीकरण अवधि 14 वर्ष में 11 वर्ष से घटाकर **14 वर्ष में 5 वर्ष**; नागरिकता मिलने पर उनके विरुद्ध अवैध प्रवास/नागरिकता से जुड़े लंबित मामले समाप्त।
6. **अपवाद** — असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा के **छठी अनुसूची** वाले जनजातीय क्षेत्र + बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम, 1873 के **"इनर लाइन"** क्षेत्रों पर CAA लागू नहीं।

CAA — प्रमुख तिथियाँ	घटना
11 दिसम्बर 2019	संसद से पारित
12 दिसम्बर 2019	राष्ट्रपति की स्वीकृति और अधिसूचना
10 जनवरी 2020	अधिनियम लागू
11 मार्च 2024	**नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024** अधिसूचित — ज़िला स्तरीय समिति जाँच करे, राज्य स्तरीय अधिकार-प्राप्त समिति नागरिकता दे; आवेदन ऑनलाइन
15 मई 2024	नियमों के तहत पहले नागरिकता प्रमाण-पत्र — केंद्रीय गृह सचिव ने नई दिल्ली में 14 आवेदकों को सौंपे
19 अगस्त 2026	**नागरिकता (तीसरा संशोधन) नियम, 2026** — गुजरात, **राजस्थान**, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम व त्रिपुरा (जनजातीय क्षेत्र छोड़कर), जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में CAA आवेदन अब **ज़िला कलेक्टर** निपटाएँगे; लंबित आवेदन कलेक्टरों को हस्तांतरित

⚠️ महत्वपूर्ण नोट:

CAA 2019 को लेकर विवाद रहा है — आलोचकों का तर्क है कि (1) धार्मिक आधार पर नागरिकता **अनुच्छेद 14 (समानता)** का उल्लंघन है, (2) मुसलमानों को सूची से बाहर क्यों रखा गया, (3) NRC के साथ मिलाकर देखने पर यह बड़ी आबादी को नागरिकता से वंचित करने का जोखिम पैदा करता है। समर्थकों का तर्क है कि यह कानून पड़ोसी देशों में **धार्मिक उत्पीड़न** से पीड़ित अल्पसंख्यकों को शरण देने के लिए है।

पक्ष में तर्क	विपक्ष में तर्क
● तीनों देश संवैधानिक रूप से धर्म-आधारित हैं; वहाँ अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न का इतिहास	● धर्म को नागरिकता का आधार बनाना पंथनिरपेक्षता और अनुच्छेद 14 के विरुद्ध
● 1950 के नेहरू-लियाक़त समझौते में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का जो वादा था, वह पूरा नहीं हुआ	● श्रीलंका के तमिल, म्यांमार के रोहिंग्या, पाकिस्तान के अहमदिया जैसे उत्पीड़ित समूह बाहर
● उचित वर्गीकरण — उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए मानवीय क़दम	● असम समझौते की 24 मार्च 1971 वाली कट-ऑफ़ से टकराव — पूर्वोत्तर में विरोध
● किसी भारतीय नागरिक (किसी भी धर्म के) की नागरिकता पर कोई असर नहीं	● भारत के पास कोई **राष्ट्रीय शरणार्थी नीति** नहीं; बेहतर होता एक समान शरणार्थी क़ानून

🔍 आसान परिभाषा: अवैध प्रवासी (Illegal Migrant)

📘 **परिभाषा:** नागरिकता अधिनियम (2003 के संशोधन से) के अनुसार वह विदेशी जो वैध पासपोर्ट या यात्रा-दस्तावेज़ के बिना भारत में आया, या वैध दस्तावेज़ से आया पर अनुमति की अवधि के बाद भी रुका रहा।

💡 **आसान भाषा में:** बिना "प्रवेश-पत्र" के घुसा या "समय ख़त्म होने" के बाद भी रुका मेहमान — क़ानून की नज़र में अवैध प्रवासी। 🏠 **उदाहरण:** पाकिस्तान से तीर्थ-वीज़ा पर आया कोई परिवार वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी जोधपुर में रहे, तो वह अवैध प्रवासी माना जाता — CAA (31.12.2014 तक आए 6 समुदायों के लिए) ने ऐसे लोगों के लिए नागरिकता का रास्ता खोला।

🏜️ राजस्थान संदर्भ — पाकिस्तान से आए हिंदू प्रवासी

जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर जैसे पश्चिमी ज़िलों में पाकिस्तान (मुख्यतः सिंध) से आए हज़ारों हिंदू परिवार बसे हैं, जिनमें से बहुत से दीर्घकालिक वीज़ा पर रहते हैं।

गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम की धारा 16 के तहत ज़िला कलेक्टरों को पंजीकरण (धारा 5) और प्राकृतिकीकरण (धारा 6) से नागरिकता देने की शक्ति सौंपी — **2016 में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर** और **28 मई 2021 की अधिसूचना से जालोर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर, सिरोही**।

राज्य सरकार ने 2021 में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जालोर और पाली में ऐसे आवेदनों के लिए विशेष शिविर लगाए; और अगस्त 2026 से CAA आवेदन भी राजस्थान के ज़िला कलेक्टर ही निपटाते हैं।

📖 जोधपुर के आंगणवा की लक्ष्मी — 12 साल का इंतज़ार (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से **लक्ष्मी** का परिवार 2012 में तीर्थ-वीज़ा पर जोधपुर आया और फिर लौटकर नहीं गया। जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में ऐसे हज़ारों हिंदू परिवार रहते हैं, जो कच्ची बस्तियों में रहकर मज़दूरी करते हैं। वीज़ा ख़त्म होने के बाद वे क़ानून की नज़र में "अवैध प्रवासी" बन गए थे — न बैंक खाता, न सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ।

2015-16 में केंद्र सरकार ने ऐसे प्रवासियों को पासपोर्ट और विदेशी विषयक क़ानूनों की सख़्त कार्रवाई से छूट दी और **दीर्घकालिक वीज़ा** का रास्ता खोला। 2016 में **जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर** के ज़िला कलेक्टरों को और 2021 में **जालोर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही** के कलेक्टरों को पंजीकरण या प्राकृतिकीकरण से नागरिकता देने की शक्ति सौंपी गई। लक्ष्मी के पिता ने आवेदन किया।

फिर **नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019** और **11 मार्च 2024** के नियम आए, और अगस्त 2026 में राजस्थान सहित आठ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के कलेक्टरों को इस क़ानून के आवेदन निपटाने का अधिकार मिला। जिस दिन ज़िला कार्यालय में **निष्ठा की शपथ** के बाद प्रमाण-पत्र मिला, लक्ष्मी ने कहा — "अब हम मेहमान नहीं, इस देश के घरवाले हैं।"

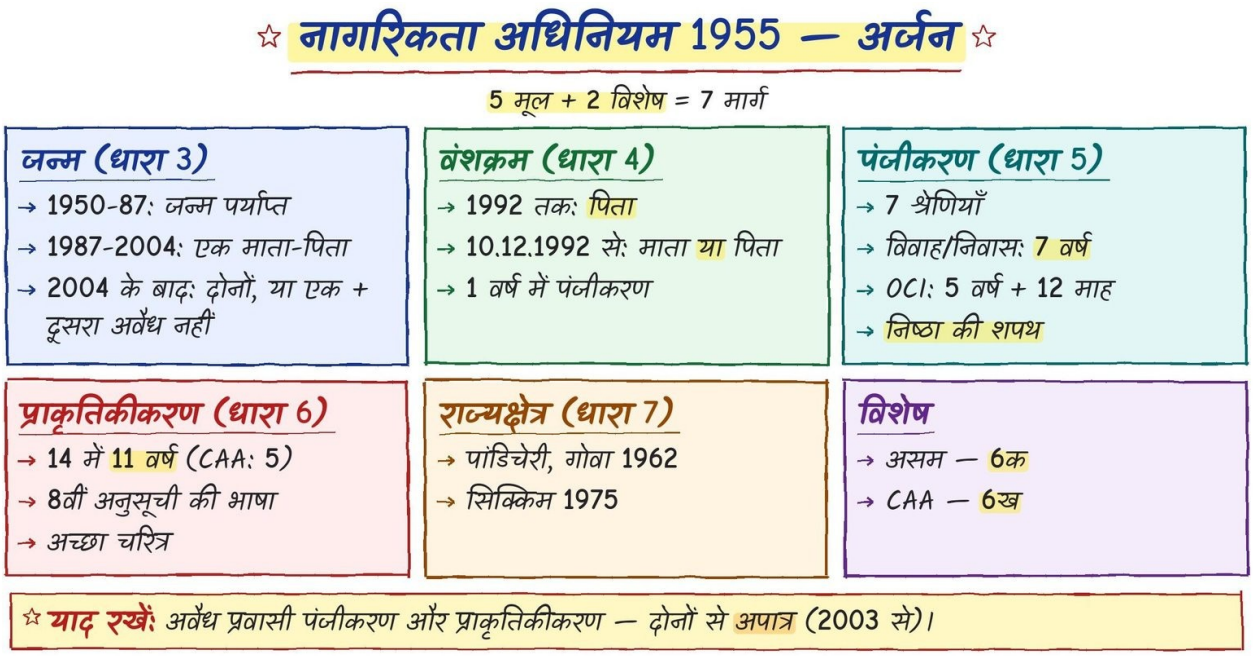
🎯 **इस कहानी से समझें:** नागरिकता अधिनियम के "पंजीकरण" और "प्राकृतिकीकरण" जैसे सूखे शब्द असल में लोगों की ज़िंदगी बदलते हैं — इसी के बाद हम नागरिकता खोने के तरीके पढ़ेंगे।

📌 **याद रखने लायक बात:** राजस्थान: 2016 — जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर; 2021 — जालोर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर, सिरोही के कलेक्टरों को नागरिकता देने की शक्ति।

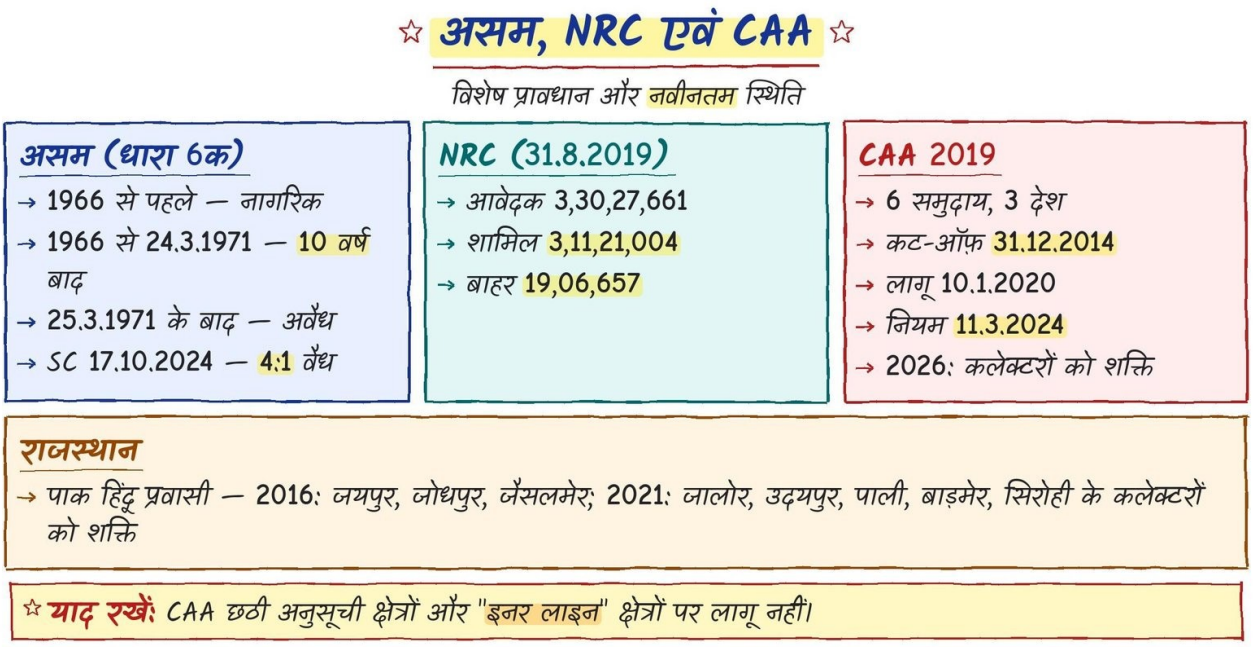
12.8 नागरिकता अधिनियम के प्रमुख संशोधन — एक नज़र में

संशोधन	मुख्य बदलाव
1985	धारा 6क — असम समझौते के अनुसार विशेष प्रावधान
1986	जन्म से नागरिकता के लिए (1 जुलाई 1987 से) माता-पिता में से एक का भारतीय नागरिक होना ज़रूरी; पंजीकरण और प्राकृतिकीकरण की निवास अवधि बढ़ी
1992	वंशक्रम से नागरिकता अब पिता **या माता** — किसी से भी (10 दिसम्बर 1992 से)
2003 (2004 का अधिनियम संख्या 6; 3.12.2004 से)	"अवैध प्रवासी" की परिभाषा; अवैध प्रवासी पंजीकरण/प्राकृतिकीकरण से अपात्र; जन्म के नियम और कड़े; 16 देशों के भारतीय मूल के लोगों के लिए **प्रवासी भारतीय नागरिकता (OCI)**; राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का प्रावधान (धारा 14क); राष्ट्रमंडल नागरिकता से जुड़े प्रावधान हटे
2005	OCI का दायरा पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के लोगों तक
2015	PIO और OCI का विलय — "भारत का प्रवासी नागरिक कार्डधारक (OCI Cardholder)"; PIO योजना समाप्त (9 जनवरी 2015 से)
2019	धारा 6ख (CAA) — 6 समुदाय, 3 देश, 31.12.2014 कट-ऑफ़; प्राकृतिकीकरण अवधि 5 वर्ष; OCI रद्द करने का नया आधार जोड़ा

New India Education by Omkar Sir



चित्र 2.16: नागरिकता अधिनियम 1955 — अर्जन के 7 तरीके — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार



चित्र 2.17: असम, NRC एवं CAA 2019 — विशेष प्रावधान — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

13. नागरिकता की क्षति के 3 तरीके

नागरिकता अधिनियम 1955 (धारा 8, 9, 10) नागरिकता खोने के **तीन तरीके** बताता है — चाहे नागरिकता संविधान से मिली हो या अधिनियम से।

तरीका	विवरण
त्याग (Renunciation) — धारा 8	पूर्ण आयु और क्षमता वाला कोई भी भारतीय नागरिक **घोषणा-पत्र (Declaration)** देकर नागरिकता त्याग सकता है। जब माता-पिता नागरिकता त्यागते हैं तो उनके **नाबालिग बच्चे** भी नागरिकता खो देते हैं, लेकिन **18 वर्ष का होने पर 1 वर्ष के भीतर** वे नागरिकता पुनः ग्रहण (Resume) कर सकते हैं। **युद्धकाल** में घोषणा-पत्र का पंजीकरण स्थगित रखा जाता है।
समाप्ति (Termination) — धारा 9	जब कोई भारतीय नागरिक **स्वेच्छा से (Voluntarily)** किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता **स्वतः समाप्त (Automatically Terminates)** हो जाती है। यह प्रावधान **युद्धकाल** में लागू नहीं होता।
वंचना (Deprivation) — धारा 10	केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता की **अनिवार्य समाप्ति (Compulsory Termination)** — 5 आधारों पर: (1) धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त की, (2) संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाई, (3) युद्धकाल में शत्रु से अवैध व्यापार/संचार किया, (4) पंजीकरण/प्राकृतिकीकरण के 5 वर्ष के भीतर किसी भी देश में 2 वर्ष का कारावास, (5) लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर सामान्य रूप से रह रहा हो।

🔍 आसान परिभाषा: वंचना (Deprivation of Citizenship)

📘 **परिभाषा:** केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता की अनिवार्य एवं बलपूर्वक समाप्ति, जो धोखाधड़ी, संविधान के प्रति अनिष्ठा, या अन्य निर्दिष्ट कारणों से आदेश द्वारा की जाती है — यह स्वैच्छिक नहीं होती।

💡 **आसान भाषा में:** सरल शब्दों में — यह वह स्थिति है जब सरकार खुद किसी व्यक्ति से उसकी नागरिकता "छीन" लेती है, वह व्यक्ति खुद नहीं छोड़ता। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी क्लब से किसी सदस्य को उसकी सदस्यता खुद छोड़नी न पड़े, बल्कि क्लब प्रबंधन ही नियमों के उल्लंघन (जैसे झूठी जानकारी देकर सदस्यता ली गई हो) पर उसकी सदस्यता रद्द कर दे — ठीक इसी तरह अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से नागरिकता पाता है या संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाता है, तो केंद्र सरकार उसकी नागरिकता वंचना के ज़रिए रद्द कर सकती है।

⚠️ महत्वपूर्ण नोट:

वंचना का आधार 5 — यह लागू नहीं होगा यदि वह व्यक्ति विदेश में **छात्र** है; या **भारत सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सेवा** में है; या प्रतिवर्ष **भारतीय दूतावास** में भारतीय नागरिकता बनाए रखने का इरादा पंजीकृत कराए। वंचना का आदेश देने से पहले सरकार व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देती है।

आधार	त्याग	समाप्ति	वंचना
पहल किसकी	नागरिक की (घोषणा से)	स्वतः — क़ानून से	केंद्र सरकार के आदेश से
स्वैच्छिक?	हाँ	विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से लेना — इसलिए परिणाम स्वतः	नहीं — दंडात्मक
युद्धकाल में	घोषणा का पंजीकरण रोका जा सकता है	लागू नहीं	शत्रु से संपर्क स्वयं एक आधार
किस पर लागू	हर पूर्ण आयु का नागरिक	हर नागरिक	मुख्यतः पंजीकरण/प्राकृतिकीकरण से बने नागरिक (और धारा 5(1)(क) वाले)

📊 भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले (विदेश मंत्रालय के संसद में दिए उत्तर)

1. 2020 — **85,256** (कोविड वर्ष; अवधि में सबसे कम)।
2. 2021 — **1,63,370**।
3. 2022 — **2,25,620** (2011 के बाद सबसे अधिक)।
4. 2023 — **2,16,219**।
5. 2024 — **2,06,378**। (2011 में यह संख्या 1,22,819 थी; राज्य-वार आँकड़े उपलब्ध नहीं।)



चित्र 2.18: नागरिकता की क्षति के 3 तरीके — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

14. प्रवासी भारतीय नागरिकता (OCI) एवं तुलनात्मक अध्ययन

14.1 सिंघवी समिति एवं OCI का इतिहास

वर्ष	घटना
सितम्बर 2000	भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) ने **एल.एम. सिंघवी** की अध्यक्षता में **भारतीय प्रवासी समुदाय पर उच्च स्तरीय समिति (High Level Committee on Indian Diaspora)** गठित की

वर्ष	घटना
जनवरी 2002	समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की — भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) को दोहरी नागरिकता देने की सिफ़ारिश; प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का सुझाव भी
9 जनवरी 2003	पहला प्रवासी भारतीय दिवस
2003 का संशोधन अधिनियम	OCI की व्यवस्था — 16 निर्दिष्ट देशों के लिए (पाकिस्तान, बांग्लादेश छोड़कर)
2005 का संशोधन अधिनियम	OCI का दायरा बढ़ाया — पाकिस्तान/बांग्लादेश छोड़कर सभी देशों के PIOs के लिए; योजना **2 दिसम्बर 2005** से चालू
2015 का संशोधन अधिनियम	PIO + OCI — दोनों को मिलाकर **"OCI कार्डधारक"** एकल योजना; PIO योजना समाप्त
10 जनवरी 2020	CAA 2019 लागू; 2019 के संशोधन ने OCI रद्द करने का नया आधार जोड़ा
4 मार्च 2021	गृह मंत्रालय की अधिसूचना — OCI कार्डधारकों के अधिकार नए सिरे से तय

> ⚠️ **महत्वपूर्ण नोट:**
> OCI, **दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship) नहीं** है। **अनुच्छेद 9** के अनुसार भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता को **निषिद्ध (Prohibit)** करता है। OCI एक **विशेष दर्जा (Special Status)** है, नागरिकता नहीं। OCI कार्डधारक **विदेशी नागरिक** ही है, जिसके पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट होता है।

🔍 आसान परिभाषा: प्रवासी भारतीय नागरिकता (Overseas Citizen of India — OCI)

📘 **परिभाषा:** भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों (पाकिस्तान/बांग्लादेश मूल को छोड़कर) को दिया जाने वाला एक विशेष दर्जा, जो आजीवन बहु-प्रवेश वीज़ा एवं कुछ सीमित नागरिक/आर्थिक सुविधाएँ देता है, परंतु यह भारतीय नागरिकता अथवा दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship) के समान नहीं है।

💡 **आसान भाषा में:** सरल शब्दों में — OCI कार्ड भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के लिए एक "VIP आजीवन वीज़ा कार्ड" जैसा है, जो उन्हें भारत आने-जाने और रहने की सुविधा तो देता है, लेकिन उन्हें पूर्ण भारतीय नागरिक नहीं बनाता। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी क्लब का "लाइफ़टाइम गेस्ट पास" रखने वाला व्यक्ति क्लब की ज़्यादातर सुविधाएँ मुफ़्त इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन क्लब के प्रबंधन-निर्णय (जैसे वोटिंग) में हिस्सा नहीं ले सकता — ठीक इसी तरह विदेश में बसा भारतीय मूल का व्यक्ति OCI कार्ड से भारत में आजीवन वीज़ा-मुक्त प्रवेश एवं कई सुविधाएँ पाता है, लेकिन वोट देने या सरकारी पद पर चुने जाने का अधिकार नहीं पाता।

14.2 OCI के लिए कौन पात्र है?

- किसी दूसरे देश का नागरिक, जो **26 जनवरी 1950** को या उसके बाद भारत का नागरिक था; या 26 जनवरी 1950 को नागरिक बनने योग्य था; या ऐसे क्षेत्र का था जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का भाग बना।
- ऐसे नागरिक के **बच्चे, पोते-पोती या परपोते-परपोती**; या ऐसा नाबालिग जिसके दोनों माता-पिता, या कोई एक, भारतीय नागरिक हों।
- भारतीय नागरिक या OCI कार्डधारक का **विदेशी मूल का जीवनसाथी**, जिसका विवाह पंजीकृत हो और आवेदन से ठीक पहले कम से कम **2 वर्ष** चला हो।
- **अपात्र:** जो स्वयं, या जिसके माता-पिता, दादा-दादी या परदादा-परदादी, **पाकिस्तान, बांग्लादेश** या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य देश के नागरिक रहे हों; विदेशी सैन्य कर्मी भी अपात्र।

14.3 OCI कार्डधारक को प्राप्त एवं वर्जित अधिकार

प्राप्त सुविधाएँ	वर्जित अधिकार
आजीवन बहु-प्रवेश वीज़ा (Life-long Multiple Entry Visa) — किसी भी उद्देश्य से भारत आने के लिए	सार्वजनिक रोज़गार में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16)
विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (FRRO) के पास पंजीकरण से छूट, चाहे कितने भी समय रहें	राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन (अनुच्छेद 58, 66)
घरेलू हवाई किराया, राष्ट्रीय उद्यान, संग्रहालय शुल्क में भारतीय नागरिकों जैसी समानता	सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय न्यायाधीश पद (अनुच्छेद 124, 217)
कृषि भूमि/फ़ार्महाउस/बागान छोड़कर अचल संपत्ति ख़रीद-बिक्री — इसमें NRI के समान	मतदान का अधिकार; लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा/विधान परिषद सदस्यता
डॉक्टर, दंत चिकित्सक, नर्स, फ़ार्मासिस्ट, अधिवक्ता, वास्तुकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशों में भारत में कार्य	संघ/राज्यों की लोक सेवाओं में नियुक्ति; कृषि भूमि ख़रीदना
अंतर-देशीय गोद लेने, अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षाओं (NRI सीटें) आदि में NRI के समान	शोध, पत्रकारिता, मिशनरी/तब्लीग़, पर्वतारोहण या संरक्षित क्षेत्रों में जाने के लिए **विशेष अनुमति** ज़रूरी (4 मार्च 2021 की अधिसूचना)

14.4 OCI पंजीकरण कब रद्द हो सकता है?

केंद्र सरकार इन आधारों पर OCI पंजीकरण रद्द कर सकती है (सिविल सेवा प्रश्न: राजस्थान लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2023 में "विदेश में रह रहे लोगों का पंजीकरण किन आधारों पर रद्द हो सकता है" पूछा गया):

1. पंजीकरण **धोखाधड़ी, झूठे प्रतिनिधित्व या तथ्य छिपाकर** प्राप्त किया गया।
2. कार्डधारक ने भारत के संविधान के प्रति **अनिष्ठा** दिखाई।
3. युद्धकाल में **शत्रु से अवैध व्यापार या संपर्क** किया।
4. पंजीकरण के **5 वर्ष के भीतर** कम से कम **2 वर्ष** का कारावास हुआ।
5. भारत की **संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा**, विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध या जनहित के लिए ज़रूरी हो।
6. **(2019 में जोड़ा गया)** कार्डधारक ने नागरिकता अधिनियम या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य क़ानून का उल्लंघन किया।

कार्डधारक के अधिकार: 2019 के संशोधन के अनुसार, रद्द करने का आदेश देने से पहले कार्डधारक को **सुनवाई का उचित अवसर** दिया जाना ज़रूरी है।

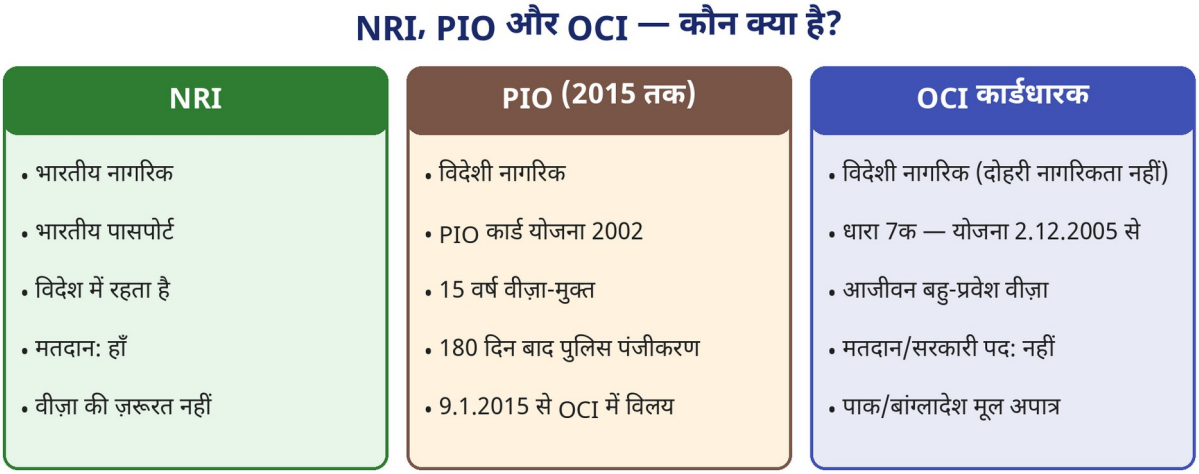
14.5 NRI बनाम PIO बनाम OCI — तुलना

आधार	अनिवासी भारतीय (NRI)	OCI कार्डधारक
परिभाषा	भारतीय नागरिक जो विदेश में रहता है और भारतीय पासपोर्ट रखता है	नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत — दोहरी नागरिकता नहीं
दस्तावेज़	भारतीय पासपोर्ट	OCI कार्ड (आजीवन)
भारत का वीज़ा	आवश्यकता नहीं — भारतीय पासपोर्ट से आते हैं	आवश्यकता नहीं — OCI कार्ड ही आजीवन वीज़ा है
नागरिकता अर्जन	भारतीय नागरिक ही हैं	5 वर्ष OCI + 12 माह निवास + पंजीकरण से
पाकिस्तान/बांग्लादेश मूल	लागू नहीं (भारतीय नागरिक)	अपात्र — और उनके पूर्वज भी अपात्र

आधार	NRI	PIO (2015 तक)	OCI कार्डधारक
नागरिकता	भारतीय नागरिक	विदेशी नागरिक	विदेशी नागरिक
किस क़ानून से	आयकर अधिनियम / विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) की परिभाषा	PIO कार्ड योजना 2002 (गृह मंत्रालय)	नागरिकता अधिनियम की धारा 7क
मतदान	हाँ (विदेश में रहते हुए पंजीकरण, मत देने भारत आना होता है)	नहीं	नहीं
वीज़ा	ज़रूरत नहीं	15 वर्ष के लिए वीज़ा-मुक्त	आजीवन वीज़ा
पुलिस पंजीकरण	नहीं	180 दिन से अधिक रहने पर ज़रूरी था	छूट
पात्रता का दायरा	—	चौथी पीढ़ी तक	चौथी पीढ़ी (परपोते) तक

🌟 क्या आप जानते हैं? — भारत किन क्षेत्रों को "15 अगस्त 1947 के बाद भारत का भाग" मानता है?

विदेश मंत्रालय के अनुसार — **दादरा और नगर हवेली** (11.08.1961), **गोवा, दमन और दीव** (20.12.1961), **पुडुचेरी** (16.08.1962) और **सिक्किम** (26.04.1975)। इन क्षेत्रों से जुड़े लोग भी OCI के पात्र हो सकते हैं।



चित्र 2.19: NRI, PIO और OCI — एक नज़र में तुलना

14.6 दोहरी नागरिकता की बहस

दोहरी नागरिकता के पक्ष में	विपक्ष में
● प्रवासी भारतीयों का देश से भावनात्मक और आर्थिक जुड़ाव बढ़ेगा	● अनुच्छेद 9 और एकल नागरिकता के सिद्धांत के विरुद्ध — संविधान संशोधन चाहिए

- विदेशी निवेश, तकनीक और विदेश से भेजा पैसा (रेमिटेंस) बढ़ेगा
- हर साल 2 लाख से अधिक लोग नागरिकता छोड़ रहे हैं — प्रतिभा का स्थायी नुकसान रुकेगा

- सुरक्षा जोखिम — दो देशों के प्रति निष्ठा का टकराव
- OCI पहले से ही अधिकतर व्यावहारिक सुविधाएँ देता है

📖 9 जनवरी 1915 — "सबसे महान प्रवासी" की घर-वापसी

दक्षिण अफ़्रीका में लगभग दो दशक तक भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने के बाद **मोहनदास करमचंद गांधी** 9 जनवरी 1915 को बंबई (आज मुंबई) के अपोलो बंदरगाह पर उतरे। विदेश में बसे भारतीयों के बीच रहकर उन्होंने अहिंसक सत्याग्रह का जो प्रयोग किया था, वही आगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा हथियार बना।

इसी याद में भारत सरकार ने 2003 से हर वर्ष 9 जनवरी को **प्रवासी भारतीय दिवस** मनाना शुरू किया — तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उद्देश्य था विदेश में बसे भारतीय समुदाय के योगदान को सम्मान देना। 2015 से इसका सम्मेलन **हर दो वर्ष** में होता है और बीच के वर्षों में विषय-आधारित सम्मेलन होते हैं।

18वाँ प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8-10 जनवरी 2025 को **भुवनेश्वर (ओडिशा)** में "विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान" विषय पर हुआ — यह पूर्वी भारत में होने वाला पहला सम्मेलन था। यही प्रवासी समुदाय OCI, PIO और NRI जैसी श्रेणियों में आता है।

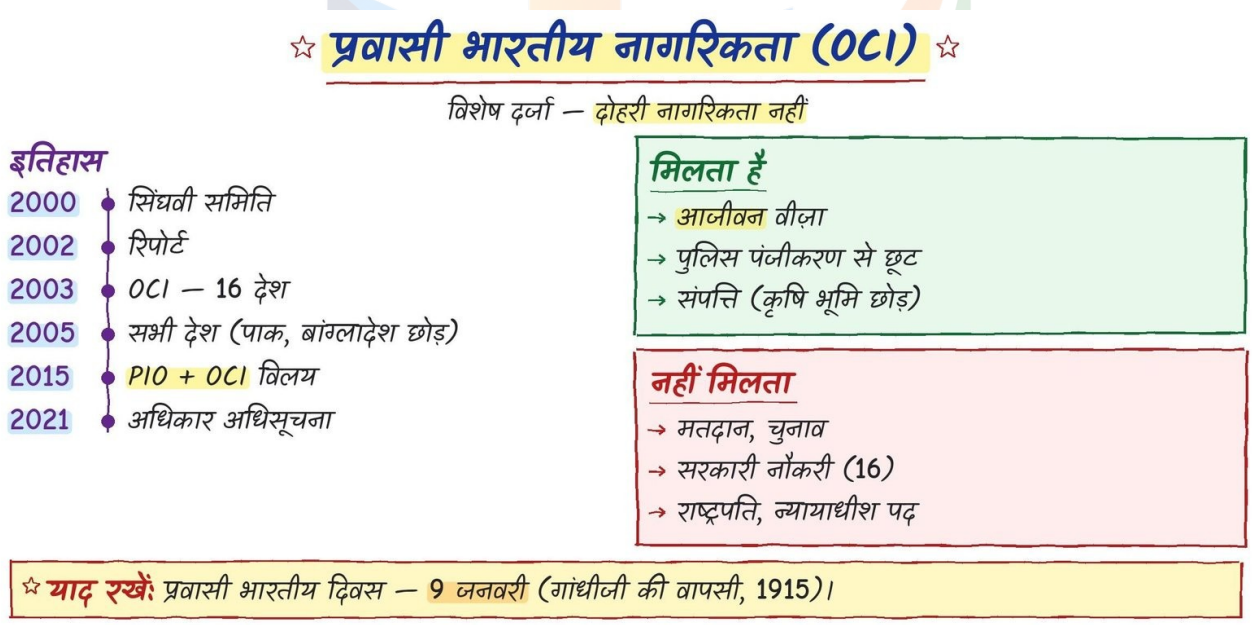
🎯 **इस कहानी से समझें:** प्रवासी भारतीयों से जुड़ाव की यही भावना एल.एम. सिंघवी समिति (2000-2002) और OCI योजना की जड़ है — अब हम OCI को विस्तार से समझेंगे।

📌 **याद रखने लायक बात:** प्रवासी भारतीय दिवस — 9 जनवरी (2003 से); गांधीजी की वापसी 9 जनवरी 1915; 2015 से सम्मेलन हर दो वर्ष।

🌟 क्या आप जानते हैं? — कक्षा 8 की नई पाठ्यपुस्तक (2026) में नागरिकता

कक्षा 8 की नई सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक (भाग 2, 2026) के अध्याय **"नागरिकता: अधिकार और कर्तव्य"** की शुरुआत गांधीजी के कथन से होती है — **"अधिकारों का सच्चा स्रोत कर्तव्य है।"**

अध्याय बताता है कि नागरिकता पाने और खोने के नियम **नागरिकता अधिनियम 1955** और **नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019** तय करते हैं।



चित्र 2.20: प्रवासी भारतीय नागरिकता (OCI) एवं तुलनात्मक अध्ययन — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

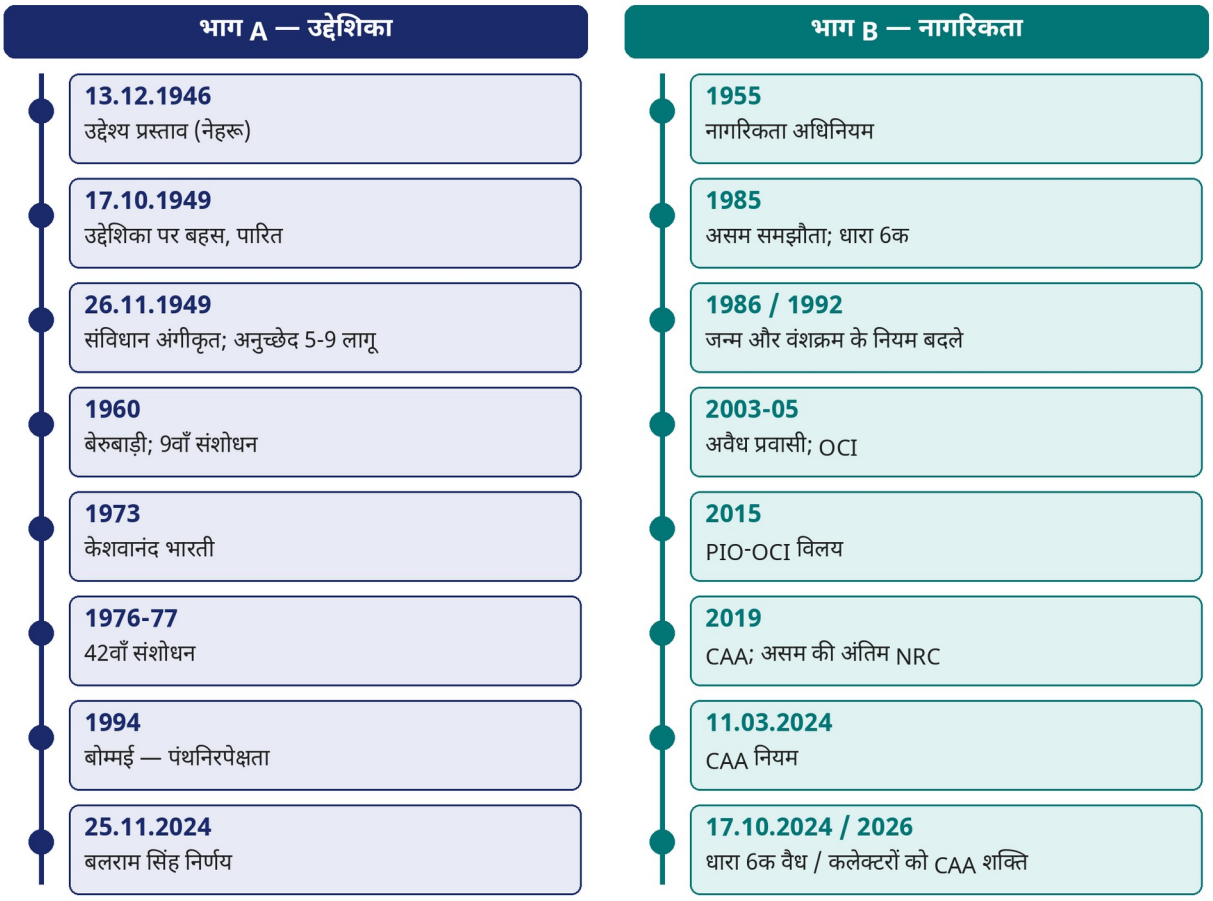
New India Education by Omkar Sir

15. निष्कर्ष — महत्वपूर्ण तथ्य एक नज़र में

विषय	तथ्य
प्रस्तावना का आधार	उद्देश्य प्रस्ताव, 13 दिसम्बर 1946 (पारित 22 जनवरी 1947)
उद्देशिका पर बहस / पारित	17 अक्टूबर 1949 — सबसे आख़िर में; कामत का "ईश्वर के नाम पर" संशोधन 41-68 से अस्वीकार
उद्देशिका के 4 घटक	शक्ति का स्रोत, राज्य की प्रकृति, उद्देश्य, अंगीकरण की तिथि
हिंदी पाठ में भारतीय तिथि	मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् 2006 विक्रमी
प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन	केवल 1 बार — 42वाँ संशोधन 1976 (उद्देशिका वाला भाग 3 जनवरी 1977 से)
42वें संशोधन ने कौन-से शब्द जोड़े	समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष (पंथनिरपेक्ष), अखंडता
प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं	हाँ — केशवानंद भारती 1973 (बेरुबाड़ी 1960 का मत पलटा); LIC 1995 में पुष्टि
पंथनिरपेक्षता मूल ढाँचा	एस.आर. बोम्मई, 11 मार्च 1994 (9 न्यायाधीश)

विषय	तथ्य
"समाजवादी, पंथनिरपेक्ष" की वैधता	डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ, 25 नवम्बर 2024 — याचिकाएँ ख़ारिज
नागरिकता का संवैधानिक आधार	अनुच्छेद 5-11 (केवल 26 जनवरी 1950 के लिए; अनुच्छेद 5-9 वास्तव में 26 नवम्बर 1949 से लागू); शेष — नागरिकता अधिनियम 1955
भारत में नागरिकता का प्रकार	एकल नागरिकता (Single Citizenship) — अनुच्छेद 9 से दोहरी नागरिकता निषिद्ध
नागरिकता अर्जन के तरीके	7 — जन्म, वंशक्रम, पंजीकरण, प्राकृतिकीकरण, राज्यक्षेत्र समावेश, असम समझौता, CAA 2019
नागरिकता क्षति के तरीके	3 — त्याग, समाप्ति, वंचना
धारा 6क (असम)	सर्वोच्च न्यायालय, 17 अक्टूबर 2024 — 4:1 से वैध
असम की अंतिम NRC	31 अगस्त 2019 — 3,11,21,004 शामिल, 19,06,657 बाहर
CAA 2019	6 समुदाय, 3 देश, 31 दिसम्बर 2014 कट-ऑफ़ — 10 जनवरी 2020 से लागू; नियम 11 मार्च 2024
OCI = दोहरी नागरिकता?	नहीं — OCI एक विशेष दर्जा है, नागरिकता नहीं
प्रवासी भारतीय दिवस	9 जनवरी (2003 से); 18वाँ सम्मेलन — भुवनेश्वर, 8-10 जनवरी 2025

उद्देशिका और नागरिकता — समय-रेखा (1946–2026)



चित्र 2.21: उद्देशिका और नागरिकता — 1946 से 2026 तक की समय-रेखा

📖 "हम" कौन हैं? — अध्याय का पूरा चक्र

इस अध्याय की शुरुआत एक प्रश्न से हुई थी — उद्देशिका के **"हम, भारत के लोग"** में "हम" कौन हैं? पहले भाग में हमने देखा कि यह "हम" संविधान की **शक्ति का स्रोत** है: भारत किसी राजा या विदेशी सत्ता के अधीन नहीं, बल्कि संप्रभु है; यह "हम" न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के लिए **दृढ़-संकल्प** है।

दूसरे भाग में हमने देखा कि इस "हम" की कानूनी पहचान **नागरिकता** है। अनुच्छेद 5 से 11 ने 26 जनवरी 1950 के "हम" को पहचाना, और नागरिकता अधिनियम 1955 ने तय किया कि आगे कौन इस "हम" में शामिल होगा — जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकीकरण या भू-भाग के मेल से — और कौन इससे बाहर होगा — त्याग, समाप्ति या वंचना से।

बेरुबाड़ी से बलराम सिंह तक, और असम समझौते से CAA तक — हर बड़ा विवाद आख़िर में इसी प्रश्न पर लौटता है कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं। उद्देशिका इसका उत्तर देती है: ऐसा समाज जिसमें **हर व्यक्ति की गरिमा** हो और **राष्ट्र की एकता और अखंडता** बनी रहे।

🎯 **इस कहानी से समझें:** उद्देशिका = संविधान का "क्यों"; नागरिकता = संविधान का "किसके लिए" — दोनों मिलकर पूरे संविधान की नींव बनाते हैं।

📌 **याद रखने लायक बात:** उद्देशिका का "हम, भारत के लोग" और नागरिकता — एक ही सिक्के के दो पहलू।

📌 अंतिम बात

1. प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव (13 दिसम्बर 1946) पर आधारित है और संविधान की आत्मा-दर्शन को व्यक्त करती है — इसमें 4 घटक एवं 9 प्रमुख शब्द (संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व) समाहित हैं।

2. 42वें संशोधन 1976 ने प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े — समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता — यह अब तक का इकलौता संशोधन है।

3. बेरुबाड़ी मामले (1960) में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, लेकिन केशवानंद भारती मामले (1973) में इसे अभिन्न भाग घोषित किया — यह संशोधनीय है, परंतु "मूल संरचना" को नहीं बदला जा सकता।

4. भारत में नागरिकता के संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 5-11) केवल 26 जनवरी 1950 के लिए हैं; इसके बाद की व्यवस्था नागरिकता अधिनियम 1955 से नियंत्रित होती है, जिसे 2003, 2005, 2015 एवं 2019 (और उससे पहले 1986, 1992) में संशोधित किया गया।

5. भारत में एकल नागरिकता है (अमेरिका/स्विट्ज़रलैंड के विपरीत) — यह राष्ट्रीय एकता एवं बंधुत्व की भावना को मज़बूत करती है, हालाँकि कुछ सीमित अपवाद (आदिवासी क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर 2019 से पहले) मौजूद रहे हैं।

6. नागरिकता अर्जन के 7 तरीके — जन्म, वंशक्रम, पंजीकरण, प्राकृतिकीकरण, राज्यक्षेत्र समावेश, असम समझौता एवं CAA 2019 — तथा क्षति के 3 तरीके — त्याग, समाप्ति एवं वंचना।

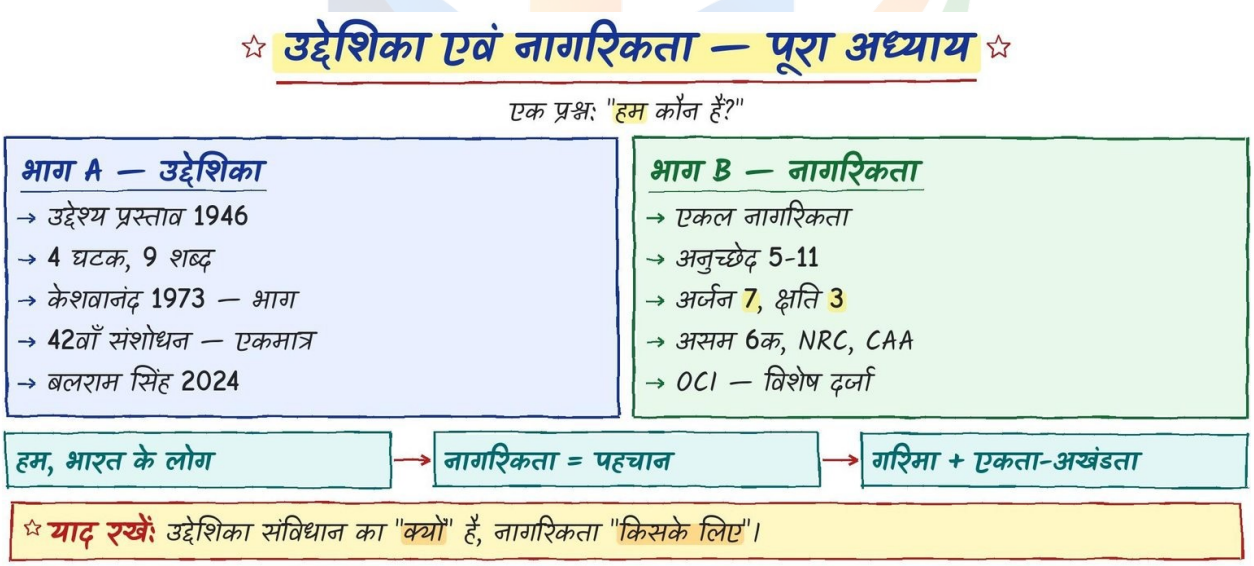
7. CAA 2019 ने 6 गैर-मुस्लिम समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई) को 3 पड़ोसी देशों से 31 दिसम्बर 2014 तक भारत आने पर सरल नागरिकता प्रक्रिया दी — यह विवादास्पद भी रहा है।

8. OCI कार्डधारक योजना (2015 से) दोहरी नागरिकता नहीं है — यह विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों को आजीवन वीज़ा एवं सीमित अधिकार देने वाला एक विशेष दर्जा है।

9. उद्देशिका केवल इतिहास नहीं — 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष" को वैध ठहराया (बलराम सिंह) और असम की धारा 6क को "बंधुता" के सहारे वैध माना; 2026 में राजस्थान सहित सीमावर्ती राज्यों के कलेक्टरों को CAA आवेदन निपटाने का अधिकार मिला।

भाग A के मुख्य शब्द — प्रस्तावना | उद्देश्य प्रस्ताव | संप्रभु | समाजवादी | धर्मनिरपेक्ष | लोकतांत्रिक | गणराज्य | न्याय | स्वतंत्रता | समता | बंधुत्व | 42वाँ संशोधन | केशवानंद भारती | मूल संरचना सिद्धांत।

भाग B के मुख्य शब्द — नागरिकता | एकल नागरिकता | नागरिकता अधिनियम 1955 | जन्म से नागरिकता | वंशक्रम | पंजीकरण | प्राकृतिकीकरण | असम समझौता | CAA 2019 | OCI कार्डधारक | त्याग | समाप्ति | वंचना | NRI | PIO | सिंघवी समिति — इन सभी को ऊपर विस्तार से समझाया गया है।



चित्र 2.22: उद्देशिका एवं नागरिकता — पूरा अध्याय एक नज़र में — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir